

Aula 08

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Constitucional*

Autor:

**Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos**

09 de Maio de 2026

Índice

1) Processo Legislativo Constitucional (art. 59; art. 61 - art. 69, CF/88)	3
2) Reforma Constitucional (art. 60, CF/88)	49
3) Questões Comentadas - Processo Legislativo - FGV	61
4) Questões Comentadas - Reforma Constitucional - FGV	88
5) Lista de Questões - Processo Legislativo - FGV	99
6) Lista de Questões - Reforma Constitucional - FGV	112



PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL

Introdução

A **função de legislar** é uma das funções típicas do Poder Legislativo; é por meio dela, afinal, que são produzidos os **atos normativos primários**, assim chamados porque extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Os atos normativos primários (leis ordinárias, leis complementares, dentre outros) são elaborados a partir de uma sistemática própria, prevista na Constituição e nos Regimentos Internos de cada uma das Casas Legislativas. A essa sistemática, dá-se o nome de **processo legislativo**.

Segundo o Prof. Alexandre de Moraes, o processo legislativo pode ser compreendido em **duplo sentido**: jurídico e sociológico. Do ponto de vista **jurídico**, é o conjunto de disposições que regula o procedimento a ser observado pelos órgãos responsáveis pela produção das espécies normativas primárias; do ponto de vista **sociológico**, são os fatores reais de poder que impulsionam a atividade legiferante.¹

Para Marcelo Cattoni, o processo legislativo é o **núcleo central do regime constitucional** no Estado democrático de direito. É ele que permite a construção do Direito, que é um **elemento essencial de integração** da sociedade pluralista em que vivemos. Nesse contexto, para que o processo legislativo seja **constitucionalmente legítimo**, ele deve ser compreendido como um **fluxo comunicativo** entre a sociedade e o legislador. Deve-se garantir, no processo de produção das normas, a participação dos que por elas serão afetados, em respeito mesmo ao princípio constitucional do contraditório.²

O processo legislativo, embora seja considerado o núcleo central do regime constitucional, **não é uma cláusula pétrea** da Constituição. Assim, suas regras podem, sim, ser alteradas por meio de emenda constitucional. Ressalte-se, inclusive, que o regime jurídico das medidas provisórias já foi alterado por emenda constitucional.

O Processo Legislativo Constitucional

É possível falar da existência de um "**processo legislativo regimental**", com regras bem detalhadas e específicas de cada Casa Legislativa, previstas nos respectivos Regimentos Internos. O estudo do processo legislativo regimental é tarefa extremamente árdua e complexa, que não é objeto desta aula.

O foco de nossa atenção está no chamado **processo legislativo constitucional**, que consiste no conjunto coordenado de **disposições constitucionais**, cuja finalidade é a elaboração dos atos normativos primários relacionados no art. 59, CF/88.

¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo Editora Atlas: 2010, pp. 1082-1083.

² CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. Ed. Saraiva, São Paulo: 2013, pp. 1119-1121.



Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

O **objeto do processo legislativo** é, portanto, a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Todas essas são **espécies normativas primárias**, que retiram sua validade diretamente do texto constitucional. Há alguns autores, como, por exemplo, o Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que consideram que as emendas constitucionais, por serem obra do Poder Constituinte, estão fora do escopo do processo legislativo. Não é esse, todavia, o entendimento que deve prevalecer; por terem sido expressamente relacionadas no art. 59, **a edição de emendas constitucionais é objeto do processo legislativo**.

Existem algumas espécies normativas que, apesar de serem primárias, estão fora do escopo do processo legislativo. É o caso dos **decretos autônomos** e dos **regimentos dos tribunais**, que são atos normativos primários, mas que **não são objeto do processo legislativo**. Os atos normativos secundários, como os decretos regulamentares, também não são objeto do processo legislativo.

O desrespeito às regras do processo legislativo constitucional resulta em **inconstitucionalidade formal** (ou nomodinâmica) da norma. Suponha, por exemplo, que um deputado federal apresente projeto de lei cuja iniciativa privativa é do Presidente da República. A lei é aprovada e, inclusive, sancionada pelo Presidente. Considerando-se que houve um **vício de iniciativa** (o projeto de lei só poderia ter sido apresentado pelo Presidente), tem-se, nesse caso, uma **inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica**. Trata-se de vício insanável, que poderá levar à declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF.

Fazemos questão de mencionar, nesse ponto, um dos princípios mais importantes do processo legislativo constitucional: o **princípio da não convalidação das nulidades**. Dele, decorre o fato de que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa, tampouco o vício de emenda. O **devido processo legislativo** deve ser respeitado e os vícios que nele ocorrerem resultam em nulidade da norma, não podendo ser convalidados por qualquer ato posterior.

Outro importante princípio do processo legislativo constitucional é o **princípio da simetria**. Esse princípio impõe que as **regras básicas do processo legislativo** estabelecidas pela CF/88 sejam de **observância obrigatória** nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. Dessa forma, se o Presidente da República tem iniciativa privativa de projeto de lei que trate do regime jurídico dos servidores públicos federais, por uma questão de simetria, projeto de lei que versa sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais é da iniciativa privativa do Governador.



Podemos classificar o processo legislativo da seguinte maneira:

a) Quanto às **formas de organização política**: divide-se em quatro espécies:

- **Autocrático**: caracteriza-se por ser expressão do próprio governante, que se atribui a competência de editar leis, em detrimento da participação dos cidadãos, seja esta direta ou indireta.
- **Direto**: caracteriza-se por ser discutido e votado pelo próprio povo, diretamente.
- **Semidireto**: é aquele que exige concordância do eleitorado, por meio de referendo popular, para concretizar-se.
- **Indireto ou representativo**: é aquele em que o povo elege seus representantes, que recebem poderes para decidir sobre assuntos de competência constitucional.

b) Quanto à **sequência das fases procedimentais**: divide-se em duas espécies.

- **Comum**: destina-se à elaboração das leis ordinárias. Mais à frente, veremos que o processo legislativo comum se subdivide em outros tipos, que não nos interessam ainda nesse momento.
- **Especial**: é aquele utilizado para a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e leis financeiras (lei de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias anuais e abertura de créditos adicionais).

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RO – 2023) Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de todas as normas do poder público, desde emendas constitucionais até normas menores, como decretos e portarias.

Comentários:

Nos termos do art. 59 da CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Como se nota, decretos e portarias não estão abrangidos no conceito de processo legislativo. Questão errada.

Controle judicial preventivo de constitucionalidade

O controle de constitucionalidade pode ser **repressivo** ou **preventivo**.

O controle será **repressivo** quando incidir sobre a **norma pronta e acabada**, expurgando-a do ordenamento jurídico por ser incompatível com a Constituição. O controle repressivo de constitucionalidade é feito por qualquer tribunal do País (diante de casos concretos) ou pelo STF



(no controle abstrato da norma, ao apreciar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade).

Por sua vez, o controle será **preventivo** quando incidir sobre norma que ainda **não entrou em vigor**, isto é, que ainda não está pronta e acabada. O controle preventivo de constitucionalidade poderá ser realizado pelo Poder Legislativo (quando, por exemplo, as Comissões da Câmara e do Senado apreciam a constitucionalidade dos projetos de lei), pelo Poder Executivo (quando o Presidente veta um projeto de lei por considerá-lo inconstitucional) ou mesmo pelo Poder Judiciário.

Conforme já assinalamos, o desrespeito ao processo legislativo constitucional implica em vício insanável da norma, que, portanto, padecerá de **inconstitucionalidade formal** ou nomodinâmica. Assim, uma lei que seja promulgada e publicada sem que tenham sido respeitadas todas as suas formalidades **poderá ser declarada inconstitucional pelo STF**, caso seja provocado por um dos legitimados do art. 103, CF/88.³ Teremos, nessa hipótese, um **controle repressivo** exercido pelo Poder Judiciário.

Todavia, também é possível o **controle preventivo** pelo Poder Judiciário. Esse controle não incidirá sobre a norma, mas **sobre o processo legislativo em si**. Ele será viabilizado mediante a **impetração de mandado de segurança** por congressista no STF. Há um direito líquido e certo do congressista sendo violado: o de ter o devido processo legislativo respeitado.

Cabe destacar que não se admite o controle judicial do processo legislativo mediante ação direta de inconstitucionalidade, pois o seu ajuizamento pressupõe uma norma pronta e acabada, já publicada e inserida no ordenamento jurídico. O meio hábil para fazer esse controle é o **mandado de segurança**, que viabilizará o **controle incidental pelo Poder Judiciário**.

Somente podem impetrar mandado de segurança os **congressistas da Casa Legislativa em que estiver tramitando a proposta**. Se o projeto de lei ou emenda constitucional estiver tramitando no Senado Federal, apenas os Senadores poderão impetrar o mandado de segurança; caso o projeto esteja tramitando na Câmara, os deputados federais estarão legitimados a fazê-lo. Em qualquer caso, **o encerramento do processo legislativo** (aprovação e entrada em vigor da norma) retira do congressista a legitimidade para continuar no feito, restando **prejudicado o mandado de segurança**.

A **competência originária** para apreciar o mandado de segurança que visa invalidar o processo legislativo é do **STF**, órgão responsável por apreciar os atos emanados do Congresso Nacional, suas Casas e componentes.

Procedimentos Legislativos

É importante distinguirmos processo legislativo de procedimento legislativo. O **processo legislativo** é o **mecanismo** por meio do qual são elaboradas as normas jurídicas do art. 59, CF/88. Por sua vez, **procedimento legislativo** é a **sucessão de atos** necessários para a elaboração das normas do art. 59, CF/88; em outras palavras, procedimento é o trâmite para a produção de cada ato normativo primário.

Os procedimentos legislativos podem ser classificados em:

³ O art. 103, CF/88 relaciona os legitimados a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC).



- a) **Procedimento legislativo comum**: destinado à elaboração de leis ordinárias.
- b) **Procedimento legislativo especial**: destinado à elaboração das outras espécies normativas primárias (leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, emendas constitucionais, decretos legislativos, resoluções).

Procedimento legislativo comum

O procedimento legislativo comum é o destinado à **elaboração de leis ordinárias**. Ele **subdivide-se** nos seguintes tipos:

- a) **Procedimento legislativo ordinário**: consiste no procedimento mais completo, em que não há prazos definidos para o encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. Devido à não imposição de prazos, é o procedimento que permite estudo mais aprofundado sobre as matérias objeto do projeto de lei.
- b) **Procedimento legislativo sumário**: possui as mesmas fases do procedimento legislativo ordinário, mas há imposição de prazo para o encerramento da fase de discussão (deliberação) e votação.
- c) **Procedimento legislativo abreviado**: é o procedimento que se aplica a projetos de lei que, na forma dos regimentos internos das Casas Legislativas, dispensam a discussão e a votação em Plenário. Assim, por meio desse procedimento legislativo, teremos projetos de lei aprovados diretamente pelas Comissões, sem necessidade de irem a Plenário.

Vamos, a seguir, tratar em detalhes de cada um desses procedimentos legislativos.

Procedimento legislativo ordinário

Conforme já afirmamos, o procedimento legislativo ordinário é o mais completo, no qual não há qualquer imposição de prazos para encerramento das fases de discussão (deliberação) e votação. É, por isso, o procedimento mais demorado, havendo a possibilidade de aprofundar-se no exame do projeto de lei.

O processo legislativo ordinário apresenta **três fases**: i) fase introdutória; ii) fase constitutiva e iii) fase complementar.

A **fase introdutória** compreende a **iniciativa de lei**. Diz respeito à apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional.

A **fase constitutiva**, por sua vez, abrange: i) a **deliberação** sobre o projeto de lei; ii) a **votação** do projeto de lei; e iii) a manifestação do Chefe do Executivo (**sanção ou veto**). Se for o caso, haverá, ainda, a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo.

A **fase complementar** abrange a **promulgação** e a **publicação** da lei.

Fase Introdutória: Iniciativa

O processo legislativo é instaurado por meio da apresentação de projeto de lei por um dos legitimados a fazê-lo. A iniciativa da lei é, portanto, o primeiro passo do processo legislativo; em outras palavras, é o **ato que desencadeia (deflagra) o processo legislativo**.

E quem são os legitimados para apresentar projeto de lei?

A resposta está no art. 61, CF/88:



Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Como se vê, o **rol de legitimados** a apresentar projeto de lei é **relativamente extenso**, compreendendo autoridades dos três Poderes da República. Percebe-se que a iniciativa de lei pode ser **parlamentar** (quando o projeto é apresentado por membro ou Comissão das Casas Legislativas) ou **extraparlamentar**.

Assim, a iniciativa de projeto de lei foi atribuída expressamente pela Constituição:

- a) A qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional;
- b) Ao Presidente da República;
- c) Ao Supremo Tribunal Federal;
- d) Aos Tribunais Superiores;
- e) Ao Procurador-Geral da República;
- f) Aos cidadãos.

Esse rol de legitimados **não é taxativo**, pois não menciona o **Tribunal de Contas da União** e a **Defensoria Pública**, que também podem apresentar projetos de lei sobre determinadas matérias.

É importante destacar que aquele que apresenta projeto de lei **pode solicitar sua retirada**. Entretanto, para ter validade, o pedido necessitará do deferimento das Casas Legislativas, de acordo com as regras regimentais.

A iniciativa pode ser classificada em **3 (três) tipos**: **privativa** (exclusiva ou reservada), **geral** (comum ou concorrente) e **popular**.

Iniciativa privativa (exclusiva ou reservada)

É a que existe quando **apenas determinados órgãos ou agentes políticos** gozam do poder para propor leis sobre uma matéria específica. É o caso da previsão constitucional de que cabe ao Supremo Tribunal Federal propor lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura (CF/88, art. 93). Outro exemplo é a previsão de que compete ao Presidente da República a iniciativa de projeto de lei sobre regime jurídico dos servidores públicos federais. É relevante enfatizar que **não se admite delegação** da iniciativa privativa atribuída pela Constituição.

Devido ao princípio da separação de poderes, o **Poder Legislativo não pode fixar prazo** para que o detentor da iniciativa reservada apresente projeto de lei sobre determinada matéria, ressalvados os casos em que o prazo for definido pela própria Constituição. Com base no mesmo fundamento, também **não cabe ao Judiciário obrigar órgão ou autoridade de outro Poder** a exercer tal iniciativa. Entretanto, devido à previsão expressa da Constituição, pode o Poder Judiciário, por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, **reconhecer a mora do detentor da iniciativa reservada** e, em consequência disso, declarar a inconstitucionalidade de sua inércia.



a) Iniciativa privativa do Presidente da República:

As matérias da iniciativa privativa do Presidente da República estão elencadas no art. 61, §1º, CF/88. As leis que tratam das matérias relacionadas nesse dispositivo constitucional **somente podem ser objeto de projeto apresentado pelo Presidente da República**, sob pena de nulidade.

Destaque-se que, em virtude do **princípio da simetria**, essas matérias, na órbita estadual e municipal, serão da iniciativa privativa do Governador e Prefeito, respectivamente. Como exemplo, lei que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais é de iniciativa privativa do Governador.

Segundo o STF, o art. 61, §1º, CF/88, é de **observância obrigatória** para os Estados-membros, que, ao disciplinarem o processo legislativo ordinário em suas respectivas Constituições, não podem se afastar desse modelo, sob pena de nulidade da lei.⁴

Além disso, tais matérias **não podem ser exaustivamente tratadas** na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de município ou do Distrito Federal, **sob pena de invadir a iniciativa privativa do chefe do Executivo**. Nesse sentido, entende a Corte que *"é inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro que disponha sobre valor da remuneração de servidores policiais militares"*.⁵ Considerou o STF que essa matéria deve ser objeto de projeto de lei de iniciativa privativa do Governador e que, ao inseri-la na Constituição Estadual, havia sido usurpada a competência do Chefe do Poder Executivo local. Há, portanto, flagrante **inconstitucionalidade formal** (ou nomodinâmica).

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84,

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Do art. 61, §1º, CF/88, chamo a atenção de vocês para o seguinte:

⁴ STF, Pleno, ADIn nº 11961-1/RO, 24.03.1995, ADIn nº 1.197-9/RO, ADI 3176/AP, 30.06.2011.

⁵ STF, ADI 3.555, Rel. Min. Cezar Peluso, 08.05.2009.



1) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de leis que disponham sobre **matéria tributária dos Territórios**. Note que isso **não se aplica a outros projetos sobre matéria tributária**, cuja iniciativa é geral (ou comum). Assim, uma lei tributária federal não precisa, necessariamente, ser proposta pelo Presidente. Agora, se o projeto de lei disser respeito à matéria tributária dos Territórios, somente o Presidente poderá apresentá-lo.

Ratificando esse entendimento, já decidiu o STF que *"a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de direito tributário"*.⁶

2) O Presidente da República tem a iniciativa privativa de projeto de lei que trata da **organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União**. Além disso, ele também tem iniciativa privativa de projeto de lei que versa sobre **normas gerais** de organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Trata-se da Lei nº 8.625/1993, que institui a **Lei Orgânica Nacional do Ministério Público** e dispõe sobre **normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados**. Trata-se de uma **lei nacional**, ou seja, aplicável à União e aos Estados.

Vale observar que, segundo o art. 128, § 5º, da CF/88, **leis complementares** da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.

No entendimento do STF, no âmbito dos **Estados**, cabe ao **chefe de cada Ministério Público a iniciativa de lei complementar estadual** que disponha sobre organização, atribuições e estatuto de cada instituição individualmente considerada, desde que observados os regramentos gerais definidos pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Logo, na esfera estadual coexistem dois regimes de organização: (i) o da Lei Orgânica Nacional (Lei nº 8.625/1993), que fixa as normas gerais; e (ii) o da Lei Orgânica do Estado, que delimita, em lei complementar de **iniciativa do Procurador-Geral de Justiça**, a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.⁷

Em relação ao **Ministério Público da União** (Lei Complementar nº 75/1993), prevalece o entendimento de que há uma iniciativa **concorrente** entre o Presidente da República e o Procurador Geral da República.

3) Dentre as matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, a que é mais cobrada em prova é a do art. 61, §1º, II, "c". São da iniciativa privativa do Presidente da República projetos de lei que versem sobre **"servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"**.

Para exemplificar a alínea "c" em âmbito estadual, o STF julgou **inconstitucional** uma lei estadual de **iniciativa parlamentar** que dispunha sobre concessão de anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros.⁸ A Constituição Federal (CF) reserva ao **chefe do Poder Executivo** a iniciativa de leis que tratem do **regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos**, no que se enquadra a legislação que concede anistia a infrações administrativas praticadas por servidores civis e militares de órgãos de segurança pública.

⁶ STF, Pleno, ADIn nº 724/RS, 17.04.2001.

⁷ ADI 4.142, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/12/2019.

⁸ ADI 4928/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 8.10.2021.



Por outro lado, o STF entendeu não haver vício de iniciativa na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público.⁹

4) O Presidente da República tem iniciativa privativa das leis que disponham sobre a **criação e a extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública**. Dando uma **interpretação extensiva** a esse dispositivo, a iniciativa da lei de criação e extinção de entidades da administração indireta também seria de competência do Chefe do Poder Executivo.

Seguindo essa linha de pensamento, o STF considerou **inconstitucional** lei de **iniciativa parlamentar que disciplinava extinção** de sociedade de economia mista.¹⁰

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal, não se exige reserva de iniciativa em norma que, **transcendendo o propósito de dispor sobre servidores públicos ou criar órgão público, dá configuração a uma instituição de Estado**, definindo os objetivos do Banco Central e tratando de sua autonomia, da nomeação e da exoneração de seu Presidente e diretores. Com base nesse raciocínio, o STF julgou constitucional a Lei Complementar nº 179/2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e diretores.¹¹

A Constituição Federal atribuiu, ainda, ao Presidente da República, a **iniciativa privativa das leis orçamentárias** (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Ressalte-se que a doutrina aponta que as leis orçamentárias são situações em que a **iniciativa é vinculada**, uma vez que o Presidente da República é obrigado a apresentar o projeto de lei, na forma e nos prazos previstos na Constituição.¹²

Segundo o STF, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo nas leis orçamentárias **impede que o Poder Judiciário determine**, ao Presidente da República, **a inclusão, no texto do projeto de lei orçamentária anual, de cláusula pertinente à fixação da despesa pública**, com a consequente alocação de recursos financeiros para satisfazer determinados encargos.¹³

⁹ ADI 1164/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 01/04/2022.

¹⁰ ADI 2295/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/6/2016.

¹¹ ADI 6696/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, relator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 26.8.2021.

¹² MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp. 645.

¹³ STF, Pleno, MS no 22.185-2/RO, 04.04.1995.



A regra de iniciativa privativa do Poder Executivo para projetos de lei orçamentária é, segundo o STF, **obrigatória para os Estados e Municípios**. Assim, nos Estados, a iniciativa privativa das leis orçamentárias é do Governador; nos Municípios, é do Prefeito.¹⁴

Por último, é importante destacar que, à exceção das hipóteses de iniciativa vinculada (leis orçamentárias), compete ao Chefe do Poder Executivo **determinar a conveniência e a oportunidade** de exercer a iniciativa privativa de lei. Nesse sentido, **não podem os outros Poderes obrigá-lo** a exercer tal competência, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

b) Iniciativa privativa dos tribunais do Poder Judiciário:

Segundo o art. 96, II, compete ao **Supremo Tribunal Federal**, aos **Tribunais Superiores** e aos **Tribunais de Justiça** propor ao respectivo Poder Legislativo:

- a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;
- d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.

Ademais, o art. 96, I, "d", dispõe que compete aos **Tribunais em geral** propor a **criação de novas varas judiciárias**. Em outras palavras, os Tribunais têm a iniciativa privativa de projetos de lei que criem novas varas judiciárias.

Os **Tribunais de Justiça** têm a iniciativa privativa das **leis de organização judiciária** do respectivo estado (art. 125, §1º). A regra, segundo o Supremo Tribunal Federal, decorre do princípio da **independência e harmonia entre os Poderes**, aplicando-se tanto à legislatura ordinária quanto à constituinte estadual, em razão do que prescreve a Constituição Federal, art. 96, II, "b" e "d", CF/88. Os Tribunais de Justiça detêm, ainda, a iniciativa privativa de leis que disponham sobre **serventias judiciais e extrajudiciais**.¹⁵

O STF, por sua vez, tem a iniciativa privativa para apresentar **projeto de lei que disponha sobre o Estatuto da Magistratura**. Ressalte-se que o Estatuto da Magistratura deverá ser objeto de **lei complementar**. A fixação dos subsídios dos Ministros do STF é igualmente estabelecida por lei ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da Corte Suprema.

c) Iniciativa privativa da Defensoria Pública:

Com a promulgação da EC nº 80/2014, a Defensoria Pública passou a ter **iniciativa privativa para apresentar projetos de lei sobre**:

- a) a alteração do número dos seus membros;
- b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como a fixação do subsídio de seus membros;
- c) a criação ou extinção dos seus órgãos; e

¹⁴ STF, Pleno, ADIn nº 1.759-1/SC, 06.05.2001

¹⁵ STF, Pleno, ADI 3.773, 04.09.2009.



d) a alteração de sua organização e divisão.

d) Iniciativa privativa dos Chefes dos Ministérios Públicos:

A Constituição Federal atribui ao Ministério Público independência e autonomia e, para garantir essas prerrogativas, concedeu-lhe a **iniciativa para deflagrar o processo legislativo**. Nos termos do art. 127, § 2º, o Ministério Público poderá propor ao Poder Legislativo a **criação e a extinção dos cargos da instituição e de seus serviços auxiliares**, com provimento obrigatório por concurso público de provas e de provas e títulos.

Com base no art. 128, § 5º, CF/88, o **Procurador-Geral da República** tem a iniciativa privativa de projeto de **lei complementar** que estabeleça a **organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público da União**. Ainda com base no mesmo dispositivo, a iniciativa de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto dos Ministérios Públicos dos Estados é dos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça.

Deve-se ressaltar que se trata, no âmbito federal, de iniciativa que não é exercida isoladamente pelo Procurador-Geral da República; ao contrário, ele exerce tal iniciativa em conjunto com o Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, "d"). A doutrina considera que se trata de hipótese de **iniciativa concorrente** entre o **Chefe dos Ministério Público da União** e o **Chefe do Poder Executivo Federal**. Assim, temos que:

a) A lei complementar de organização do Ministério Público da União é da iniciativa concorrente entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República.

b) A lei complementar de organização de cada Ministério Público Estadual é da iniciativa privativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça.

Hipótese diferente dá-se acerca da lei ordinária que trata de **normas gerais** sobre organização do Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, cuja iniciativa privativa é do Presidente da República.

e) Iniciativa privativa dos Tribunais de Contas:

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem a iniciativa privativa de lei que trata de sua **organização administrativa, criação de cargos e remuneração** de seus servidores, bem como **fixação de subsídios** dos membros da Corte. Por simetria, os Tribunais de Contas dos Estados também têm a iniciativa privativa de leis que tratam dessas matérias.

A **organização** dos **Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas** também é objeto de lei de iniciativa privativa das respectivas Cortes de Contas.

f) Iniciativa privativa do Poder Legislativo:

A **criação e a extinção de cargos públicos** na Câmara dos Deputados e no Senado Federal não dependem de lei, mas sim de **resolução** (art. 51, IV c/c art. 52, XIII). No entanto, a **fixação da remuneração dos servidores** da Câmara dos Deputados e do Senado depende de **lei** de iniciativa de cada Casa Legislativa.

Iniciativa geral (comum ou concorrente)

O art. 61, CF/88, relaciona os legitimados a apresentar projeto de lei. Dentre eles, podem apresentar projeto de lei sobre **qualquer matéria** (excetuadas aquelas da competência privativa) o **Presidente da República**, os **deputados e senadores**, as **comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional** e os **cidadãos**.



FIQUE ATENTO!



Há autores que consideram “iniciativa geral” como sinônimo de “iniciativa concorrente”. Porém, há outros que afirmam que **iniciativa concorrente** é aquela que **pertence, simultaneamente, a mais de um órgão ou pessoa**. É o que se verifica, por exemplo, na iniciativa de lei complementar sobre a organização do Ministério Público da União, que é concorrente entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República (art. 61, §1º, II, “d”, c/c art. 128, § 5º, CF). Fique atento, pois pode ser cobrado das duas maneiras em sua prova!

Iniciativa popular

Os **cidadãos**, assim considerados aqueles que possuem capacidade eleitoral ativa (direito de votar), também poderão apresentar projeto de lei. É a chamada iniciativa popular de leis, que **é do tipo geral** (ou comum), sendo exercida pelos cidadãos nas condições estabelecidas pela Constituição. Em outras palavras, os cidadãos podem apresentar **projeto de lei sobre qualquer matéria**, observadas as regras previstas no texto constitucional. Trata-se de instrumento de exercício da soberania popular (consagrada no art. 14, III, CF/88), típico de uma **democracia semidireta**.

A iniciativa popular é aplicável tanto a **projetos de lei ordinária** quanto a **projetos de lei complementar**; não pode, todavia, ser utilizada para a apresentação de propostas de emendas constitucionais. Cabe destacar que projetos de lei de iniciativa popular deverão ser **apresentados à Câmara dos Deputados**.

A iniciativa popular de leis editadas pela União exige a subscrição de, no mínimo, **1% (um por cento) do eleitorado nacional**, distribuído por, pelo menos, **5 (cinco) estados brasileiros**, com não menos de **0,3% (três décimos por cento) dos eleitores** de cada um deles. Não são requisitos muito fáceis de serem cumpridos, motivo pelo qual não há muitas leis federais cujas proposições se deram por meio da iniciativa popular. Citamos quatro exemplos: Lei nº 8.930/94 (modificou a disciplina dos crimes hediondos), Lei nº 9.840/99 (combate à compra de votos nas eleições), Lei nº 11.124/05 (criou uma sistemática de acesso da população de baixa renda à terra urbanizada a fim de reduzir o déficit habitacional) e a Lei Complementar nº 135/10 (a famosa “Lei da Ficha Limpa”).

Também existe iniciativa popular de leis estaduais e municipais. Nos **estados e no Distrito Federal**, a Carta Magna **deixou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular**. Segundo o art. 27, § 4º, “a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual”. Assim, Estados e Distrito Federal podem, mediante lei estadual ou distrital, dispor livremente sobre iniciativa popular. Nesse sentido, o STF entende ser facultado aos Estados, no exercício de seu poder de auto-organização, a previsão de iniciativa popular para o processo de reforma das respectivas Constituições estaduais, em prestígio ao princípio da soberania popular.¹⁶

¹⁶ ADI 825. Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.10.2018.



Nos **Municípios**, a iniciativa popular de leis dar-se-á através da manifestação de, pelo menos, **5% do eleitorado**. Segundo o art. 29, XIII, CF/88, a Lei Orgânica deverá prever iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos cinco por cento do eleitorado.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) A Constituição Federal de 1988 (CF) permite, excepcionalmente, a iniciativa popular para a propositura de emendas constitucionais.

Comentários:

A iniciativa popular não é cabível para a apresentação de emenda constitucional, nos termos do art. 61, § 2º, da CF/88. Contudo, em relação aos Estados, é possível processo de reforma da Constituição Estadual por meio de iniciativa popular, no entendimento do STF.

(Advogado da União – 2015) Caso uma lei de iniciativa parlamentar afaste os efeitos de sanções disciplinares aplicadas a servidores públicos que participarem de movimento reivindicatório, tal norma padecerá de vício de iniciativa por estar essa matéria no âmbito da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo.

Comentários:

São de *iniciativa privativa do Presidente da República* as leis sobre o regime jurídico de servidores públicos da União. Logo, na situação apresentada, houve vício de iniciativa. Questão correta.

(Procurador de Curitiba – 2015) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Comentários:

Os projetos de lei de iniciativa popular deverão ser apresentados na *Câmara dos Deputados* (e não ao Senado Federal!). Questão errada.

(Instituto Rio Branco – 2015) Dispõem de competência para apresentar projetos de lei complementar ou ordinária qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o procurador-geral da República e os cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 61, CF/88, que nos traz o *rol de legitimados* a apresentar projetos de lei. Questão correta.

(PC-DF – 2015) Suponha-se que um senador tenha proposto projeto de lei, dispondo acerca da criação de uma nova taxa. Nesse caso, esse projeto será inconstitucional, visto que compete



privativamente ao presidente da República a iniciativa de propor projeto de lei que disponha acerca de matéria tributária.

Comentários:

Não há qualquer inconstitucionalidade na situação apresentada. Os projetos de lei sobre matéria tributária *não são da iniciativa privativa* do Presidente da República.

Cuidado! O Presidente da República tem a iniciativa privativa de leis que disponham sobre matéria tributária *dos Territórios*. Questão errada.

(TRT 2ª Região – 2015) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 61, § 1º, II, alínea "b", CF/88. Questão correta.

(PGE-PR – 2015) Leis que disponham sobre serventias judiciais são de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, ao contrário das leis que disponham sobre serventias extrajudiciais, as quais são de iniciativa concorrente.

Comentários:

Também são de iniciativa do Poder Judiciário as leis que disponham sobre serventias extrajudiciais. Questão errada.

(PGE-PR – 2015) Compete ao Poder Executivo estadual a iniciativa de lei referente aos direitos e deveres de servidores públicos.

Comentários:

É isso mesmo. É da *iniciativa privativa do Governador* a iniciativa de lei sobre o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. Questão correta.

(PGE-PR – 2015) Norma que dispõe sobre regime jurídico, remuneração e critérios de provimento de cargo público de policiais civis é de iniciativa concorrente.

Comentários:

São da *iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo* as leis que disponham sobre regime jurídico, remuneração e critérios de provimento de cargo público de policiais civis. Questão errada.

(TJ-RJ – 2014) São de iniciativa privativa do Presidente da República, entre outras, as leis que disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Comentários:

É isso mesmo! O Presidente da República tem a iniciativa privativa de:

- a) leis que disponham sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União; e
- b) leis que disponham sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios



Questão correta.

Fase Constitutiva

Em virtude do **bicameralismo** no Poder Legislativo federal, um projeto de lei irá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na fase constitutiva, o projeto de lei é **discutido** e **votado** nas duas Casas do Congresso Nacional e, sendo aprovado, sofre **sanção ou veto** do Presidente da República. Caso o projeto aprovado pelo Legislativo seja vetado pelo Chefe do Executivo, a fase constitutiva ainda compreenderá a **apreciação do veto** pelo Congresso Nacional.

Deliberação parlamentar: discussão e votação

No âmbito federal, um projeto de lei deverá, necessariamente, tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal; em outras palavras, ele deverá ser **discutido e votado nas duas Casas Legislativas**.

Há, portanto, no processo legislativo federal, a **Casa Iniciadora** e a **Casa Revisora**. A Casa Iniciadora, como o próprio nome já indica, é aquela na qual o **projeto de lei começa a tramitar**. A Casa Revisora, por sua vez, é aquela que revê o trabalho da Casa Iniciadora.

E qual é a Casa Iniciadora? Qual é a Casa Revisora?

Depende. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem atuar como Casa Iniciadora ou Casa Revisora. A **definição da Casa Iniciadora** depende **de quem foi a iniciativa** do projeto de lei.

Serão **apreciados inicialmente pela Câmara dos Deputados** (ou seja, a Câmara atuará como Casa Iniciadora) os projetos de lei de iniciativa de deputado federal ou de alguma comissão da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Já ao **Senado cabe apreciar inicialmente** os projetos de lei de iniciativa de senador ou de comissão do Senado Federal. Por fim, nos casos de **iniciativa de Comissão Mista do Congresso Nacional** (composta por deputados e senadores), a apreciação inicial será feita **alternadamente** pela Câmara e pelo Senado.

Na maior parte das vezes, a Casa Iniciadora será, portanto, a Câmara dos Deputados. A Casa Iniciadora, como estudaremos mais à frente, goza de certa **primazia** no processo legislativo. Em razão disso, a doutrina considera que há uma **certa inferioridade do Senado Federal**, que será Casa Revisora na maior parte dos projetos de lei.

Após ser apresentado, o projeto de lei passará pela **fase de instrução** na **Casa Legislativa iniciadora**, na qual será submetido à **apreciação das comissões**. Essa apreciação se dará em duas comissões diferentes: uma comissão temática, que examinará aspectos relacionados à matéria; e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que avaliará aspectos referentes à constitucionalidade. Cabe à CCJ a análise dos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais ou de técnica legislativa dos projetos, emendas ou substitutivos, bem como a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. A apreciação do projeto de lei pelas comissões **também acontece na Casa revisora**. Se a Casa iniciadora for a Câmara dos Deputados, a revisora será o Senado Federal e vice-versa.

Aprovado o projeto pelas comissões tanto no aspecto formal quanto no aspecto material, será **encaminhado ao Plenário**. No Plenário, o projeto de lei **é posto em discussão** e depois em **votação**, na forma estabelecida nos regimentos das Casas legislativas. Determina o art. 47 da



Constituição que, **salvo disposição constitucional em contrário**, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros**. Assim, há dois quóruns diferentes:

a) Quórum de **presença**: **maioria absoluta** dos membros da Casa Legislativa. Destaque-se que a maioria absoluta é “o primeiro número inteiro acima da metade” (e não a “a metade mais um”, como é muito comum se dizer). Assim, a maioria absoluta de 81 Senadores é 41; a maioria absoluta de 513 Deputados Federais é 257.

b) Quórum de **aprovação**: **maioria** dos votos. As abstenções não são consideradas.

Na Casa iniciadora, o projeto poderá ser **aprovado** ou **rejeitado**. Aprovado, será encaminhado à Casa revisora. Rejeitado, será arquivado e a matéria **somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa**, se houver **proposta da maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas. Em outras palavras, a matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, salvo por proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas Legislativas. Trata-se do **princípio da irrepetibilidade**.

FIQUE ATENTO!



Mais à frente estudaremos sobre o processo legislativo das emendas constitucionais e das medidas provisórias. No entanto, desde já, saiba que o **princípio da irrepetibilidade também se aplica a essas espécies normativas**. Sua **aplicação**, todavia, é um pouco **diferente**!

1) A vedação à edição de projeto de lei na mesma sessão legislativa em que foi rejeitado é **relativa**. Assim, a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, desde que por proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das Casas.

2) A vedação à edição de medidas provisórias e emendas constitucionais na mesma sessão legislativa em que foram rejeitadas é **absoluta**. **Não existe nenhuma possibilidade** de reedição de medida provisória ou de apresentação de proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa em que foram rejeitadas.

Na Casa Revisora, após a apreciação pelas comissões, discussão e votação, poderá haver três possibilidades: i) o **projeto ser aprovado da mesma forma como foi recebido** da Casa iniciadora; ii) o **projeto ser aprovado com emendas**; ou iii) o **projeto ser rejeitado**.

Se o projeto de lei for **rejeitado**, ele será **arquivado, com aplicação do princípio da irrepetibilidade**; não poderá, portanto, ser apresentado, na mesma sessão legislativa, projeto de lei com a mesma matéria, a não ser por proposta da maioria absoluta de qualquer uma das Casas legislativas.

Se o projeto for **aprovado sem emendas** parlamentares, ele será **encaminhado ao Chefe do Executivo** para sanção ou veto.



Se o projeto de lei for **aprovado com emendas**, ele **voltará à Casa Iniciadora**, para que as emendas sejam apreciadas. Voltando o projeto à Casa Iniciadora, **não poderá ser subemendado**; cabe à Casa Iniciadora apenas apreciar as emendas. Destaca-se que, para o STF, quando a emenda parlamentar feita pela Casa Revisora **não importar em mudança substancial** do sentido do texto, **não há necessidade de retorno à Casa Iniciadora**.¹⁷ Isso ocorre nas chamadas “emendas de redação”.

Se a Casa Iniciadora **aceitar as emendas**, o projeto de lei (contendo as emendas) será encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. Se a Casa Iniciadora **rejeitá-las**, o **projeto de lei é encaminhado (sem as emendas)** ao Chefe do Executivo para que sancione ou vete o texto original da Casa Iniciadora. Observa-se, portanto, que no processo legislativo federal, a **Casa iniciadora tem predominância** sobre a revisora. Com efeito, a Casa Iniciadora tem a **prerrogativa de rejeitar as emendas** feitas pela Casa Revisora, encaminhando ao Presidente o projeto de lei sem as emendas.

Após aprovação do projeto nas duas Casas do Congresso Nacional, ele seguirá para a **fase do autógrafo**, que é o documento formal que reproduz o texto definitivamente aprovado pelo Legislativo (STF, ADIn no 1.393-9/DF, 09.10.1996).

Emendas Parlamentares

Durante a fase de deliberação parlamentar, podem ser propostas as chamadas **emendas parlamentares**. As emendas são **proposições legislativas acessórias** e podem ser de diferentes tipos:

- a) **Supressivas**: quando eliminam qualquer parte da proposição principal;
- b) **Aditivas**: quando acrescentam algo à proposição principal;
- c) **Aglutinativas**: quando resultam da fusão de outras emendas, ou dessas com o texto original;
- d) **Modificativas**: caracterizam-se por alterar a proposição sem modificá-la substancialmente;
- e) **Substitutivas**: são apresentadas como sucedâneo a parte de outra proposição, que, após a alteração, passará a se chamar “substitutivo”. Essa modificação pode ser substancial ou formal;
- f) **De redação**: quando visam sanar vícios de linguagem, incorreção da técnica legislativa ou lapso manifesto.

As emendas só podem ser apresentadas pelos parlamentares, **não existindo emendas extraparlamentares**. Cabe mencionar, apenas, que o Presidente da República poderá **enviar mensagem ao Congresso Nacional** propondo modificações nas leis orçamentárias (plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual). Embora não seja considerada emenda extraparlamentar, a mensagem do Presidente ao Congresso propondo modificações nas leis orçamentárias é o que mais se aproxima disso.

Questão importante diz respeito à possibilidade de **apresentação de emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa reservada** ou privativa. A doutrina e a prática legislativa reconhecem

¹⁷ STF, Pleno, ADIn nº 2.666-6/DF, 06.12.2002; STF, Pleno, ADIn nº 2.238-5, 21.05.2002.



essa possibilidade. Assim, se o Presidente da República apresenta projeto de lei sobre matéria de sua iniciativa privativa, os congressistas poderão apresentar emenda a esse projeto.

O **poder de emendar não é absoluto, ilimitado**. É necessário que se cumpram alguns requisitos:

- a) o conteúdo da emenda deve ser pertinente à matéria da proposição, isto é, deverá haver **pertinência temática**;
- b) no caso de **projetos de iniciativa privativa** (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, **não podem ser feitas emendas que acarretem aumento de despesa**, ressalvadas as emendas à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias (art. 63, I).

Dessa forma, podem ser feitas emendas a projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente, desde que elas não impliquem em aumento de despesa. A exceção fica por conta das leis orçamentárias (LOA e LDO), que, mesmo sendo de iniciativa privativa do Presidente, poderão ser emendadas com aumento de despesa;

- c) nos **projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público, **não podem ser feitas emendas que resultem em aumento de despesa** (art. 63, II).

Segundo o STF, essa regra **não se aplica aos projetos de lei sobre organização judiciária**, limitando-se aos projetos de lei sobre organização dos serviços administrativos. Nas palavras da Corte, "*o projeto de lei sobre organização judiciária pode sofrer emendas parlamentares de que resulte, até mesmo, aumento da despesa prevista.*"¹⁸ Isso porque o art. 63, II, aplica-se exclusivamente aos serviços administrativos estruturados na secretaria dos tribunais.

Agora que já sabemos os limites do poder de emendar, vamos a uma situação que pode ocorrer relacionada a essa problemática. Suponha que o Presidente da República tenha apresentado ao Congresso Nacional projeto de lei de sua iniciativa privativa. Um deputado federal, então, apresenta uma emenda que resulta em aumento de despesa e, mesmo assim, o projeto é aprovado. Houve um claro vício no processo legislativo: o **vício de emenda**. Mesmo se o projeto de lei for posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida. A **sanção presidencial**, além de não convalidar o vício de iniciativa, **não convalida o vício de emenda**.¹⁹

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC – 2021) É possível a admissão de proposição de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República que dê ensejo a aumento de despesas, desde que, ao final dos trâmites cabíveis, o projeto seja sancionado pelo presidente da República.

Comentários:

¹⁸ STF, ADI 865, MC. Rel. Min Celso de Mello. 08.04.1994.

¹⁹ STF, Pleno, ADIn no 1.201-1/RO, 09.06.1995.



Mesmo se o projeto de lei for posteriormente sancionado pelo Presidente, a lei será inválida, pois não é possível a oposição de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente da República que aumente despesas. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Um projeto de lei que tratava da matéria X foi rejeitado. Nesse caso, essa mesma matéria X pode ser objeto de outro projeto de lei na mesma sessão legislativa, desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional.

Comentários:

É isso mesmo! Segundo o art. 67, CF/88, *“a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional”*. Esse é o princípio da irrepetibilidade. Questão correta.

(DPE-RS – 2014) As deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário.

Comentários:

Nas deliberações das Casas Legislativas, há o quórum de presença (maioria absoluta) e o quórum de votação (maioria simples). Cabe destacar que essa é a regra, havendo exceções constitucionais. Questão correta.

(MPE-SC - 2014) O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Comentários:

Ao ser aprovado na Casa iniciadora, o projeto de lei segue para a Casa Revisora. Caso aprovado, será enviado a sanção ou promulgação. Caso seja rejeitado na Casa Revisora, o projeto será arquivado. Questão correta.

(PGM-Niterói – 2014) Não é dado ao Poder Legislativo emendar os projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente da República.

Comentários:

O Poder Legislativo *pode apresentar emendas* aos projetos de lei de iniciativa privativa do Presidente da República, *desde que* não resultem em aumento de despesa. Questão errada.

(PGM-Niterói – 2014) Emenda parlamentar pode ampliar vantagens de servidores em projeto de iniciativa do Poder Executivo.

Comentários:

Nos projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, *não podem* ser apresentadas emendas parlamentares que resultem em *aumento de despesas*. Ao ampliar vantagens de servidores, a emenda parlamentar estará aumentando despesas, o que é vedado pela CF/88. Questão errada.

Sanção e Veto

Sanção

A sanção é **ato unilateral do Presidente da República**, por meio do qual ele manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. É um **ato**



irretratável do Chefe do Poder Executivo: uma vez sancionado um projeto de lei, a sanção não poderá ser revogada.

Por meio da sanção, o **projeto de lei é convertido em lei**; em outras palavras, a sanção presidencial **incide sobre projeto de lei**. Assim, é tecnicamente inadequado dizer que o Presidente sanciona lei; na verdade, o Presidente sanciona projeto de lei, transformando-o em lei. Destaque-se que a sanção **somente é aplicável** a **projetos de lei ordinária** e **projetos de lei complementar**; não há que se falar em sanção para leis delegadas, emendas constitucionais e, em regra, para medidas provisórias.²⁰

A sanção pode ser **expressa** ou **tácita**. Ocorrerá a **sanção expressa** se o Presidente da República concordar com o texto do projeto de lei, **formalizando por escrito o ato de sanção no prazo de 15 dias úteis**, contados da data do recebimento do projeto. Depois disso, ele promulgará e determinará a publicação da lei.

Ocorrerá a **sanção tácita** se o Presidente da República **optar pelo silêncio no prazo de 15 dias úteis**, contados do recebimento do projeto. Nessa hipótese, ele terá um prazo de 48 horas para promulgar a lei resultante da sanção. Do contrário, o Presidente do Senado, em igual prazo, deverá promulgá-la. Se não o fizer, caberá ao Vice-Presidente do Senado a promulgação da lei, sem prazo definido constitucionalmente.

Veto

O veto é o ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Segundo o art. 66, §1º, CF/88, "*se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional** ou **contrário ao interesse público**, vetá-lo-á total ou parcialmente, no **prazo de quinze dias úteis**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto*".

Segundo o entendimento do STF,²¹ o poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da CF/88 **não pode** ser exercido **após** o decurso do prazo constitucional de **15 dias**.

O veto será sempre **motivado**. O Presidente da República, ao vetar um projeto de lei, deverá informar ao Presidente do Senado, **dentro de 48 horas**, os motivos do veto. Se o Presidente considerar que o projeto de lei é **inconstitucional**, estaremos diante do **veto jurídico**; por outro lado, se o Presidente entender que o projeto de lei é **contrário ao interesse público**, teremos um **veto político**.

O veto jurídico traduz um **controle de constitucionalidade político** (pois exercido por órgão que não integra a estrutura do Poder Judiciário) e **preventivo** (evita que uma lei inconstitucional seja inserida no ordenamento jurídico). O veto político, por sua vez, traduz um **juízo político de conveniência** do Presidente da República, em seu papel de representante e defensor da sociedade.

O veto será sempre **expresso**. **Não há veto tácito** em nosso ordenamento jurídico. Caso o Presidente da República não manifeste sua posição em relação a um projeto de lei no prazo de 15 dias úteis, ele será sancionado tacitamente.

²⁰ Existe sanção presidencial em relação a projetos de lei de conversão, que são resultantes de medida provisória.

²¹ ADPF 893/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, j. 20.6.2022.



O veto pode ser **total** ou **parcial**. Será total quando incidir sobre todo o projeto de lei, e parcial quando se referir a apenas alguns dos dispositivos do projeto. Destaca-se, todavia, que o veto parcial deverá **abranger texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Não se admite que o veto parcial incida sobre palavras ou expressões.

O veto é **relativo**, ou seja, pode ser superado (rejeitado). Quando o Presidente veta um projeto de lei, ele deve informar ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. Ele estará, na prática, devolvendo o projeto de lei para apreciação do Congresso Nacional. O veto será apreciado em **sessão conjunta** do Congresso Nacional, **dentro de 30 dias** a contar do seu recebimento.

O veto poderá, então, ser **rejeitado pelo voto da maioria absoluta** dos deputados e senadores, em **votação aberta**. Se, dentro do prazo de 30 dias, não houver a deliberação do veto, ele **será colocado na ordem do dia da sessão imediata**, retardando as demais deliberações do Congresso Nacional, até que ocorra a sua votação Magna (art. 66, § 6º, CF). Note que, nesse caso, haverá o trancamento de pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, não de sessão da Câmara ou do Senado.

Havendo **rejeição do veto** (por maioria absoluta dos deputados e senadores), o **projeto será enviado ao Presidente da República**. Ele terá um prazo de **48 horas para emitir o ato de promulgação**. Caso não o faça nesse prazo, a competência para promulgar passará a ser do Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se ele também não o fizer, a promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem prazo definido constitucionalmente. Destaque-se que, quando ocorre a rejeição do veto, teremos uma situação em que uma lei surge (nasce) sem que tenha sido sancionada. Daí dizermos que a **sancção não é ato imprescindível** ao surgimento das leis.

A rejeição do veto produz **efeitos ex nunc** (prospectivos). Imagine que ocorra o **veto parcial** de um projeto de lei: o Presidente da República veta 1 artigo do projeto, de um total de 100 (cem) artigos. O veto é encaminhado ao Presidente do Senado Federal dentro de 48 horas. O Congresso Nacional terá, então, 30 dias para apreciar o veto.

Enquanto o veto não é apreciado, a **parte não vetada do projeto é promulgada e publicada**. Os dispositivos não vetados ingressam no mundo jurídico, **independentemente da apreciação do veto** pelo Congresso Nacional. Os dispositivos vetados serão publicados sem texto, constando apenas a expressão "vetado". Posteriormente, **caso o veto seja superado**, os artigos a ele referentes serão encaminhados à promulgação e, **após a devida publicação, começarão a produzir efeitos (ex nunc)**.

O veto é um **ato político** e, como tal, **suas razões não poderão ser questionadas** perante o Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o **mérito** do veto. Entretanto, é admissível o **controle judicial sobre a inoportunidade do veto**; em outras palavras, se o veto ocorrer após o período de 15 dias úteis, isso poderá ser questionado perante o Poder Judiciário. Segundo o STF, o controle judicial, nesse caso, justifica-se porque, após o decurso do prazo de 15 dias úteis, já ocorreu a sanção tácita e a preclusão do direito de exercer o veto.²²

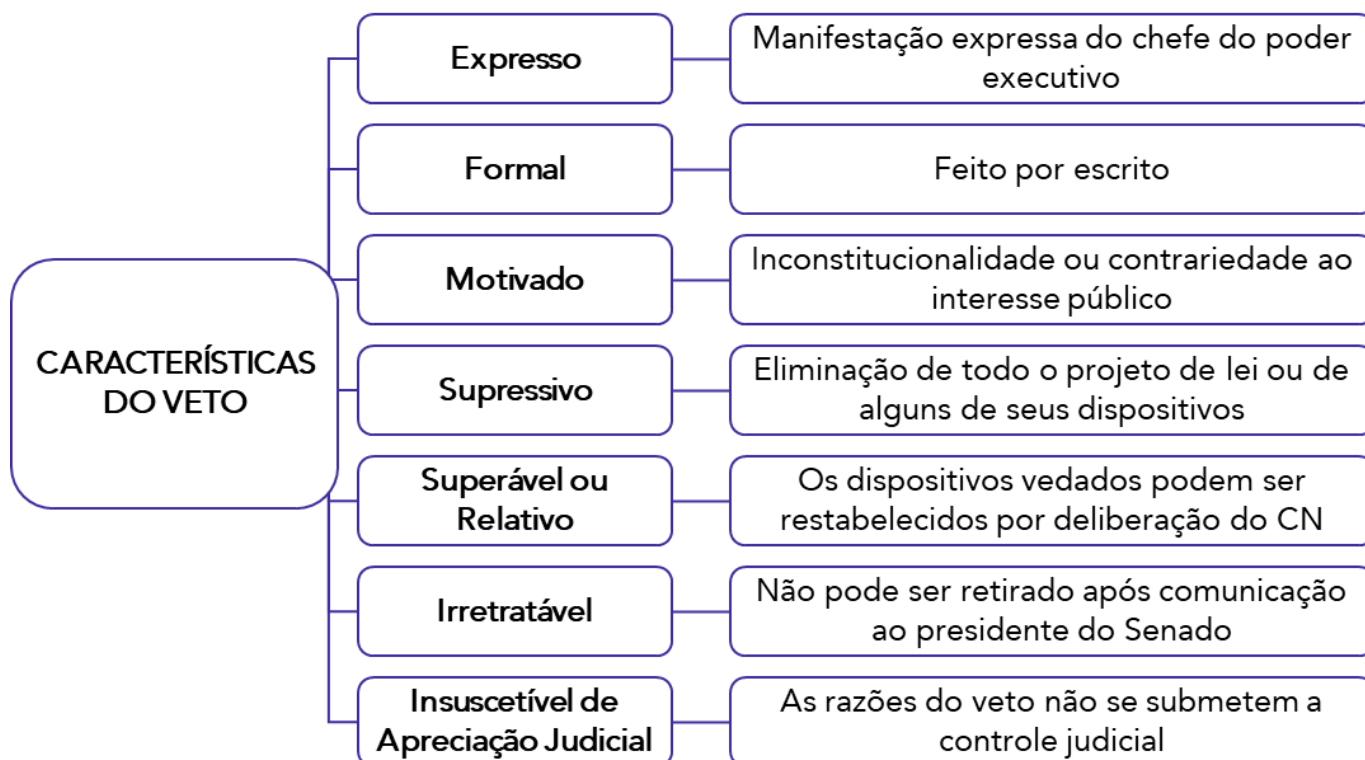
Por último, ressaltamos que **não se admite a retratação do veto**, tampouco a retratação de sua derrubada ou manutenção pelo Legislativo.²³

²² ADI 1254/RJ, 1999.

²³ ADI 1254/RJ, 1999.



Veja, abaixo, as **características do veto** no processo legislativo ordinário:



HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS - 2022) Rejeitado o veto parcial pelo Congresso Nacional, constitui-se o dever constitucional de o Presidente da República promulgar a parte vetada do projeto de lei.

Comentários:

Se o veto parcial foi rejeitado pelo Congresso, cumpre ao Presidente da República promulgar a lei com a parte cujo veto foi rejeitado, por força do art. 66, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Questão correta.

(Advogado da União – 2015) O veto do presidente da República a um projeto de lei ordinária insere-se no âmbito do processo legislativo, e as razões para o veto podem ser objeto de controle pelo Poder Judiciário.

Comentários:

Por ser um ato de natureza política, *não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito do veto*. Questão errada.

(Procurador de Curitiba – 2015) Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, independentemente de motivação, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do



recebimento, e comunicará a decisão, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal.

Comentários:

O veto será *sempre motivado*. Ao vetar um projeto de lei, o Presidente da República deverá informar ao Presidente do Senado, dentro de 48 horas, os motivos do veto. Questão errada.

(TCE-CE – 2015) Na fase de deliberação presidencial, o veto pode ser tanto em razão de inconstitucionalidade quanto de oportunidade, devendo, em tais casos, voltar o projeto de lei ao Congresso Nacional para análise do veto em sessão em que a votação será secreta.

Comentários:

A apreciação do veto pelo Congresso Nacional acontece em *sessão aberta*. Questão errada.

(TRT 2ª Região – 2015) O Presidente da República poderá vetar total ou parcialmente projeto de lei, entretanto o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Comentários:

O veto pode ser *total ou parcial*. Em caso de veto parcial, deverá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Questão correta.

(Prefeitura de Curitiba – 2015) O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

Comentários:

A rejeição do veto dá-se pelo voto da *maioria absoluta dos Deputados e Senadores*, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Questão correta.

Fase Complementar

Promulgação

A promulgação é o *ato solene que atesta a existência da lei*, confirmando o seu surgimento; é como se fosse uma “certidão de nascimento da lei”. A *promulgação incide sobre a lei pronta*, declarando a sua potencialidade para produzir efeitos. Assim, a lei nasce com a sanção, mas tem sua existência declarada pela promulgação.

O prazo para promulgação é de *48 horas*, no caso de *sanção tácita* e *rejeição do veto*. Quando a *sanção for expressa*, a promulgação ocorrerá *simultaneamente* a ela.

Em princípio, a promulgação cabe ao Chefe do Poder Executivo. Entretanto, há hipóteses em que a *promulgação poderá ser feita pelo Poder Legislativo*. Quando há *rejeição do veto*, por exemplo, o Presidente deverá promulgar a lei; caso não o faça dentro de 48 horas, a competência desloca-se para o Presidente do Senado Federal. Da mesma forma, quando há *sanção tácita*, o Presidente deverá promulgar a lei em 48 horas; se não o fizer, novamente a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal.

Existem, ainda, casos em que a *promulgação é ato de competência originária do Poder Legislativo*: emendas à Constituição (promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal), decretos legislativos (promulgados pelo Presidente do Congresso Nacional, que é o Presidente do Senado) e resoluções (promulgadas pelo Presidente do órgão que a edita).



Publicação

A publicação consiste no **ato de divulgação oficial da lei**; ela consiste na comunicação a todos de que a lei existe e deve ser cumprida. Trata-se de **condição de eficácia da lei**: a partir do momento em que a lei é publicada, ela passa a estar **apta a produzir todos os seus efeitos**, embora ainda não esteja, necessariamente, em vigor.

A publicação **não se confunde com a promulgação**, que lhe é anterior. Por meio da promulgação, reconhece-se que a lei existe; com a publicação, adquire a potencialidade para produzir efeitos. Destaque-se que a Carta Magna **não estabelece prazo** para o ato de publicação da lei.

Por último, embora não esteja expresso na Constituição, a publicação da lei ordinária é ato de competência do Presidente da República.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RS – 2014) Com a promulgação, mediante a sanção da Presidência da República, a lei passa a vigorar de plano, sendo a sua publicação apenas o exaurimento do processo legislativo.

Comentários:

A promulgação da lei não implica na sua entrada em vigor. A promulgação apenas declara que a lei tem potencial para produzir seus efeitos. Questão errada.

Procedimento legislativo sumário

A Carta Magna disciplina o processo legislativo sumário ou de urgência no seu art. 64, §1º, no qual estabelece que o **Presidente da República poderá solicitar urgência** para a apreciação de **projetos de sua iniciativa**. Ressalte-se, entretanto, que **não é necessário que a matéria seja da iniciativa privativa** do Presidente da República. O regime de urgência poderá ser solicitado pelo Presidente em relação a quaisquer projetos de lei que ele tiver apresentado ao Congresso Nacional, em qualquer fase de sua tramitação.

Embora a Constituição disponha que o procedimento legislativo sumário pode ser estabelecido por solicitação do Presidente, a doutrina aponta que é verdadeiro caso de **"requisição"**. Isso quer dizer que o **Congresso Nacional deverá, obrigatoriamente, instaurar o procedimento legislativo sumário** quando assim for requerido pelo Presidente; trata-se de **ato vinculado** do Congresso Nacional.

O processo legislativo sumário deve terminar no **prazo máximo de cem dias** (45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara apreciar as emendas dos senadores, se houver), desconsiderando os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Se as Casas não se manifestarem, cada uma, em até **45 dias, trancar-se-á a pauta das deliberações legislativas** da respectiva Casa, com **exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação. Observe que esse prazo corre separadamente em cada Casa do Congresso Nacional. Assim, se a Câmara encerrar a apreciação do projeto de lei no 45º dia, ele segue para o Senado, que terá novos 45 dias para apreciá-lo.



A Constituição estabelece que o processo legislativo sumário (ou de urgência) **não poderá ser aplicado aos projetos de códigos**.

FIQUE ATENTO!



É **constitucional** a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam sua adoção. A adoção do rito é matéria *interna corporis*, sendo defeso ao STF adentrar em tal seara, o que implicaria indevido controle jurisdicional sobre a interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais, **infringindo o princípio da separação dos Poderes** (STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 20.04.2022).

Procedimento legislativo abreviado

O procedimento legislativo abreviado é o que **dispensa a discussão e votação de projeto de lei em Plenário**. Quando utilizado o procedimento legislativo abreviado, o projeto de lei será **discutido e votado diretamente pelas comissões** das Casas respectivas.

O procedimento legislativo abreviado está previsto no art. 58, § 2º, I, segundo o qual **competem às comissões** "*discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa*". Assim, a discussão e a votação de projeto de lei não são competências apenas dos Plenários das Casas Legislativas; a Carta Magna também outorga essas competências, nas **situações e matérias que o regimento determinar**.

Trata-se do que a doutrina denomina de **delegação "interna corporis"**: esse nome deriva do fato de que os Regimentos Internos das Casas Legislativas delegam a competência para discussão e votação de certos projetos de lei a órgãos integrantes do Poder Legislativo (órgãos internos do Poder Legislativo).

Ressalte-se que, **caso um décimo (1/10) dos membros da Casa respectiva** decida que uma comissão não pode apreciar e votar o projeto de lei, ele **irá para plenário**.

Procedimentos legislativos especiais

Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1998 é do tipo **rígida**, portanto, o **processo legislativo de emenda constitucional** (o chamado processo de reforma da Constituição) é **mais laborioso do que o ordinário**. Ele está detalhado no art. 60, da Carta Magna e compreende as seguintes fases:

- a) **Iniciativa** de um dos legitimados do art. 60, CF/88.



Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

b) **Discussão e votação** em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, **3/5 dos votos** dos membros de cada uma delas (**voto favorável de 308 deputados e 49 senadores**). Caso a proposta seja rejeitada ou havida por prejudicada, será arquivada, não podendo a matéria dela constante ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Trata-se do **princípio da irrepetibilidade**.

c) **Promulgação** pelas Mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem, se aprovada.

O poder de reforma da Constituição é **permanente**, podendo se manifestar a qualquer tempo enquanto for vigente a CF/88. Obedece aos requisitos estabelecidos pelo art. 60 da Carta Magna, que também é de **observância obrigatória pelos Estados-membros** quando da reforma de suas Constituições.

A reforma à Constituição apresenta quatro tipos de limitações: **materiais, formais, circunstanciais e temporais**.

1) As **limitações temporais** ocorrem quando o Poder Constituinte Originário estabelece um prazo durante o qual não pode haver modificações ao texto da Constituição. Nesse período, a Constituição é imutável. A CF/88 não apresenta esse tipo de limitação. Desde sua vigência, não houve um período sequer em que seu texto não pudesse ter sido alterado. Essa limitação temporal aconteceu apenas na Constituição de 1824.

2) As **limitações circunstanciais** verificam-se quando a Constituição estabelece que em certos momentos de instabilidade política do Estado seu texto não poderá ser modificado. Assim, circunstâncias extraordinárias impedem a modificação da Constituição. A Carta da República instituiu **três circunstâncias excepcionais** que impedem a modificação do seu texto: **estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal** (CF, art. 60, § 1º). Destaca-se que, nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que **não se permite é a promulgação** das emendas constitucionais.

Outro ponto importante a ser memorizado é que a **vedação referente à intervenção federal** abrange somente aquela **decretada e executada pela União**. Eventual intervenção de Estado em Município não é limitação circunstancial à modificação da CF/88.

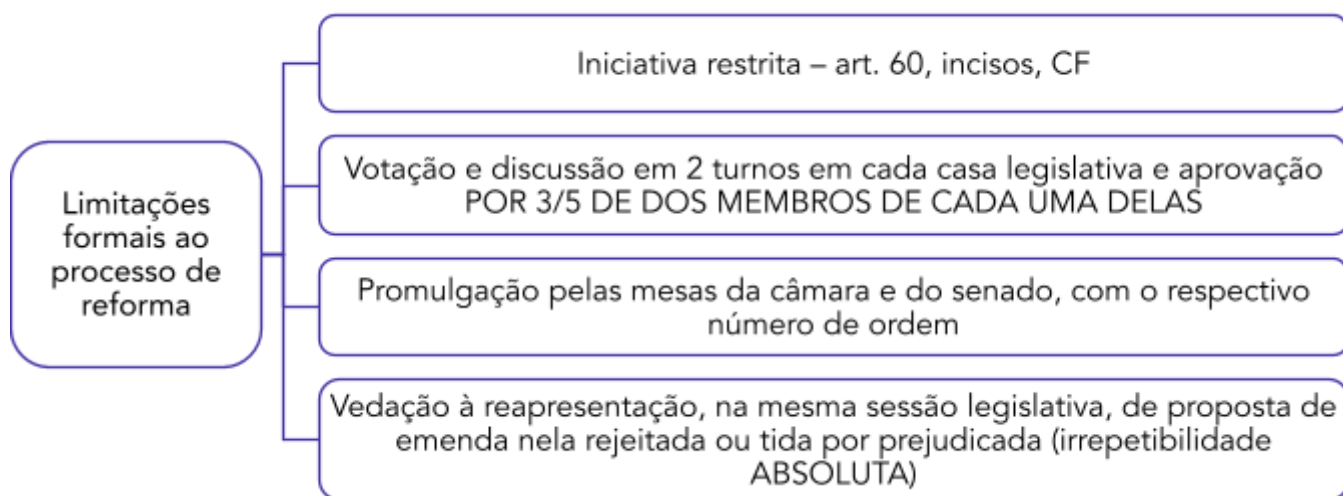
3) As **limitações formais (ou processuais)** ao processo de reforma à Constituição devem-se à rigidez constitucional. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida, e como tal exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

As limitações formais, **também chamadas processuais**, estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º.



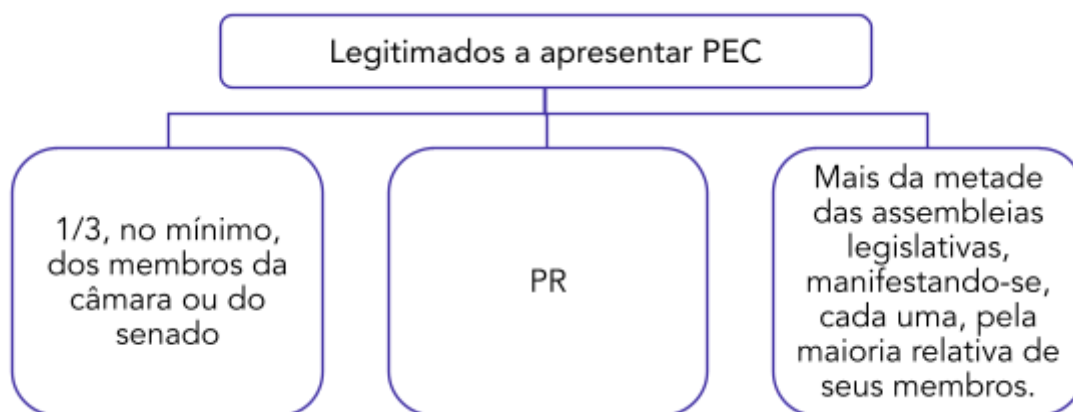
“Quais são essas limitações, professora?”

Para facilitar nossa análise, veja o quadro a seguir:



A primeira limitação formal à reforma da Constituição refere-se à iniciativa. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição, ou seja, quem poderá apresentar uma proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. Esse número, como se pode perceber, é **bem menor que o de legitimados no processo legislativo de elaboração das leis**, arrolados no art. 61 da Constituição.

Veja quem são esses legitimados no gráfico a seguir:



No que diz respeito à **iniciativa**, destacam-se as seguintes características:

- a) **Ausência de iniciativa popular**: ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;
- b) **Ausência de iniciativa reservada**: diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada a emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;



c) **Ausência de participação dos Municípios.** Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional, nem participam das discussões e votações da mesma.

d) **Participação dos Estados e do Distrito Federal.** Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.

Outras **importantes características** do processo legislativo de emenda à Constituição são:

a) **Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória.** A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

b) **Ausência de Casa "revisora".** A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), **não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda.** Ao contrário disso, **ela aprecia o texto como se fosse novo, podendo alterá-lo livremente.** Em caso de alterações substanciais, o texto retorna à primeira Casa, para que ela faça sua apreciação integral, podendo, igualmente, modificá-lo à vontade. O texto final é aprovado quando a matéria recebe votos favoráveis de, pelo menos, 3/5 dos membros de ambas as Casas (Senado Federal e Câmara dos Deputados), em dois turnos de votação.

É importante destacar que o STF entende que **somente é obrigatório o retorno** da proposta de emenda à Constituição à Casa Legislativa de origem **quando ocorrer modificação substancial de seu texto.** Se a modificação do texto não resultar em alteração substancial do seu sentido, a proposta de emenda constitucional não precisa voltar à Casa iniciadora.²⁴

Continuando o estudo das limitações formais ao processo de reforma da Constituição, destaca-se que outra importante limitação desse tipo diz respeito à **discussão, à votação e à aprovação** do projeto de emenda Constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos dos votos dos respectivos membros.** Trata-se, portanto, de um processo legislativo mais dificultoso que aquele de aprovação de uma lei, que exige votação em apenas um turno. O mesmo dispositivo exige, ainda, deliberação qualificada para a aprovação da emenda (três quintos dos votos dos respectivos membros), bem mais difícil de se obter do que a de aprovação das leis (maioria simples - art. 47 da CF).

FIQUE ATENTO!



²⁴ ADI 2.666/DF, rel. Min. Ellen Gracie; ADC 3/DF, rel. Min. Nelson Jobim.



No âmbito dos Estados, é **inconstitucional** norma de Constituição estadual que preveja quórum diverso de 3/5 dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais.

As regras e os parâmetros do processo legislativo federal, como é o caso do processo de reforma constitucional, na forma disposta pela Constituição Federal, são de **reprodução obrigatória nas Constituições estaduais**, em estrita observância ao princípio da simetria, ao qual a autonomia dos estados-membros se submete.

A terceira limitação ao poder de reforma da Constituição diz respeito à **promulgação**. O § 3º do art. 60 determina que a emenda à Constituição será promulgada **pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Esse dispositivo estabelece, portanto, diferenças importantes no que se refere ao processo legislativo das leis:

- a) Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição **não se submete a sanção ou veto** do Chefe do Poder Executivo;
- b) Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o **Presidente da República não dispõe de competência para promulgação** de uma emenda à Constituição;
- c) A numeração das emendas à Constituição **segue ordem própria**, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

CUIDADO: Mesa do Congresso Nacional NÃO É a mesma coisa do que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para a promulgação das emendas constitucionais, devem-se reunir as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Finalmente, tem-se a limitação processual ou formal prevista no § 5º do art. 60, que determina que "a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa". O dispositivo estabelece, portanto, a **irrepetibilidade**, na **mesma sessão legislativa**, de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada. Essa **irrepetibilidade é absoluta**. Matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada **jamaís** poderá constituir nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa.

Verifica-se, portanto, mais uma distinção em relação ao processo legislativo das leis. Isso porque **a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto**, na mesma sessão legislativa, **desde que mediante proposta da maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF, art. 67). Assim, a irrepetibilidade de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada é absoluta, enquanto de projeto de lei rejeitado é relativa.

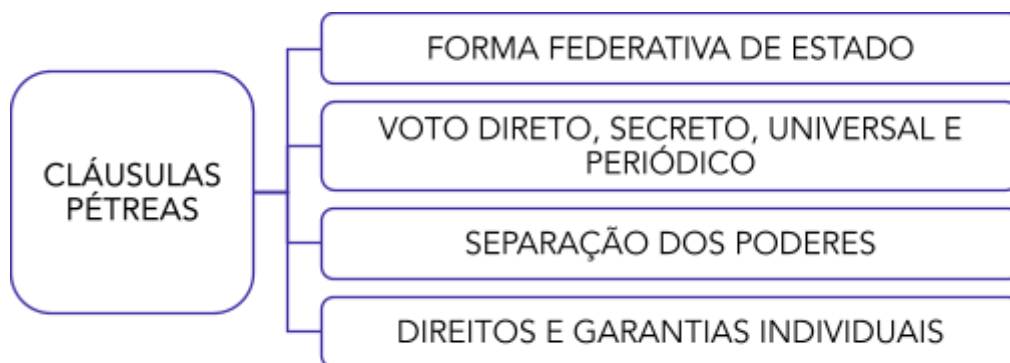
4) No que concerne às **limitações materiais**, essas existem quando a Constituição estabelece que **determinadas matérias não poderão ser abolidas por meio de emenda**. O legislador constituinte originário, portanto, estabelece um núcleo essencial que não poderá ser suprimido por ação do poder constituinte derivado.

Essas limitações são divididas doutrinariamente em dois grupos: **explícitas ou expressas**, quando constam expressamente do texto constitucional e, em oposição, **implícitas ou tácitas**, quando não estão expressas no texto da Carta Magna. Os dois tipos de limitações materiais estão presentes na CF/88.



O primeiro tipo delas – explícitas ou expressas – verifica-se no § 4º do art. 60, segundo o qual **não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir**: a **forma federativa de Estado**; o **voto direto, secreto, universal e periódico**; a **separação dos Poderes** e os **direitos e as garantias individuais**. Trata-se das chamadas “cláusulas pétreas expressas”, que são insuscetíveis de abolição por meio de emenda constitucional.

Perceba que a cláusula pétrea pode ser modificada, por exemplo, para ser ampliada, para ter sua redação modificada e até mesmo para ser reduzida. Contudo, ela não pode ser **abolida**. Outro aspecto importante: cláusulas pétreas não podem ser criadas pelo Poder Constituinte Derivado. **Só o Poder Constituinte Originário pode criar cláusulas pétreas.**



Um ponto importante a destacar-se é que, considerando que o processo legislativo de emendas constitucionais deve observância à Constituição Federal, o STF entende que **qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea**, ou que desrespeite as prescrições do art. 60 da CF/88, **não pode sequer ser objeto de deliberação no Congresso Nacional**. Isso porque, nesse caso, o processo legislativo representa desrespeito à Constituição Federal.

Outro ponto a ser memorizado por você é que o Pretório Excelso entende que a cláusula pétrea “direitos e garantias individuais” **protege direitos e garantias fundamentais dispersos pela Constituição**, e não apenas aqueles enumerados no artigo 5º da Carta Magna. Ainda que a literalidade da CF/88 fale em direitos e garantias individuais, o STF entende que os direitos e garantias fundamentais **como um todo** são alcançados pela cláusula pétrea.

Já as **limitações implícitas** ao poder de reforma são limites tácitos que, segundo a doutrina, impõem-se ao constituinte derivado. São oriundas de **interpretação** e podem ser **materiais** (cláusulas pétreas implícitas) ou **formais** (processo legislativo). Um exemplo de cláusula pétrea implícita é a de que o titular do poder constituinte é o povo, pois não está expressa na Constituição Federal. Já um exemplo de limitação implícita formal é a impossibilidade de abolir, por exemplo, o art. 60 da CF/88. Da mesma forma, não se admite alteração ao rito para a elaboração e aprovação de emendas constitucionais.

Vamos aos limites implícitos mais relevantes: a **titularidade do Poder Constituinte Originário e Derivado** e os procedimentos de **reforma e revisão constitucional**.

Analisemos, pois, cada uma dessas limitações.

A primeira delas, como se viu, refere-se à titularidade do poder constituinte originário. Sabe-se que a titularidade do poder constituinte originário é do povo: somente a ele cabe decidir a conveniência e a oportunidade de elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, **é**



inconstitucional qualquer emenda à Constituição que retire tal atribuição do povo, outorgando-a a um órgão constituído.

No que se refere à titularidade do poder constituinte derivado, pelas mesmas razões expressas acima, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional (representante do povo) a outro órgão do Estado (ao Presidente da República, por exemplo). Isso porque tal competência foi fixada pelo poder constituinte originário, cabendo, portanto, unicamente a esse poder determinar a competência para sua modificação.

Por fim, o procedimento de revisão constitucional (ADCT, art. 3º), bem como o de reforma constitucional (CF, art. 60), são limitações materiais implícitas. Seria flagrantemente inconstitucional, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse novas cláusulas pétreas.

FIQUE ATENTO!



Norma constitucional não tem "*vacatio legis*", ou melhor dizendo, "*vacatio constitutiones*".

Lembre-se: *vacatio* é o lapso temporal entre a publicação oficial de uma norma e o momento em que ela passa a produzir efeitos jurídicos. A finalidade é dar tempo para a sociedade se adaptar à nova norma para poder cumpri-la adequadamente após o interstício temporal. Uma norma constitucional somente terá *vacatio* se a própria norma constitucional dispuser a respeito. Se nada dispuser a respeito, uma emenda constitucional promulgada entrará em vigência no momento de sua publicação.

Ainda sobre as emendas constitucionais, lembre-se do § 3º do art. 5º da CF/88, cuja redação é a seguinte:

Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

Tratado é um "acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica" (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969).

O Presidente da República celebra o tratado e o Congresso Nacional referenda tal celebração, incorporando-o ao ordenamento jurídico brasileiro. É necessária, ainda, a promulgação pelo Presidente da República para que o tratado passe a ter vigência e possa produzir efeitos. Essa promulgação tem a forma de um decreto da Presidência da República.



Pois bem, se o tratado internacional versar sobre **direitos humanos**, e se for aprovado por 3/5 (três quintos) dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, em 2 turnos de votação, ele terá status de **emenda constitucional**. Portanto, terá valor de emenda constitucional após ser promulgado pelo Presidente da República.

Revisando: tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico possuem, via de regra, status de lei ordinária federal. Contudo, se versarem sobre direitos humanos, têm valor supralegal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se por acaso esses tratados sobre direitos humanos obedecerem ao rito de aprovação das emendas constitucionais, terão status de norma constitucional e passarão a integrar o **bloco de constitucionalidade**, ao lado das normas constitucionais originárias e das emendas constitucionais.

Leis Complementares

As leis complementares apresentam **processo legislativo próprio**, mais dificultoso que o das leis ordinárias, porém mais fácil que o de reforma à Constituição. Isso porque o legislador constituinte entendeu que certas matérias, **embora de extrema relevância**, não deveriam ser regulamentadas pela própria Constituição Federal, mas também **não poderiam se sujeitar à possibilidade de constantes alterações** pelo processo legislativo ordinário.

Diante disso, tem-se que as leis complementares se diferenciam das ordinárias em dois aspectos: o **material** e o **formal**.

A diferença do ponto de vista material consiste no fato de que os **assuntos tratados por lei complementar estão expressamente previstos na Constituição**, o que não acontece com as leis ordinárias, que têm campo material residual.

Já a diferença do ponto de vista **formal** diz respeito ao processo legislativo. Enquanto o quórum para a aprovação da lei ordinária é de maioria simples (art. 47, CF), o da **lei complementar é de maioria absoluta** (art. 69), ou seja, o primeiro número inteiro subsequente à metade dos membros da Casa Legislativa. As demais fases do procedimento de elaboração da lei complementar seguem o processo ordinário.

Medidas Provisórias

A medida provisória é um **ato normativo primário geral**, editado pelo Presidente da República. Segundo o art. 62 da Carta Magna, em caso de **relevância e urgência**, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Caso esteja de recesso, **não há a necessidade de convocação extraordinária**.

Os requisitos de "**relevância**" e "**urgência**", necessários para a edição de medida provisória, são **conceitos jurídicos indeterminados**, por isso, estão inseridos na esfera da **discricionabilidade administrativa**. O Presidente da República é que avalia, discricionariamente, se esses requisitos estão presentes.

Diante disso, surge um questionamento importante: o Poder Judiciário pode examinar o mérito dos requisitos de "**urgência e relevância**"?



O STF considera que **é possível o controle jurisdicional** dos requisitos de urgência e relevância, mas **apenas em casos excepcionais**, nos quais for evidente a ausência desses pressupostos.²⁵ O Poder Judiciário poderá, então, avaliar a relevância e a urgência de medida provisória sem que isso configure qualquer violação ao princípio da separação de poderes.

A medida provisória não pode tratar de qualquer matéria, em virtude da existência de **limitações constitucionais à sua edição**. De acordo com o art. 62, §1º, da CF:

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

- a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
- b) direito penal, processual penal e processual civil;
- c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
- d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

III - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

No que se refere à **matéria orçamentária**, há uma **exceção** à vedação de que medida provisória disponha sobre ela: trata-se da **possibilidade de abertura de créditos extraordinários**²⁶ por meio desse instrumento normativo.

Segundo o STF,²⁷ **não caracteriza** afronta à vedação imposta pelo art. 62, § 1º, IV, da Constituição Federal a edição de medida provisória **no mesmo dia** em que o Presidente da República sanciona ou veta projeto de lei com conteúdo semelhante. Isso porque projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República **não mais se encontra "pendente de sanção ou veto"**.

Vejamos, agora, como se dá o rito de aprovação da medida provisória. Uma vez editada pelo Presidente, ela deverá ser **submetida, de imediato, ao Congresso Nacional**, onde terá o **prazo de 60 (sessenta) dias** (prorrogáveis por mais sessenta) para ser apreciada. Esses prazos **não correm** durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Lá, ela será apreciada por uma **comissão mista**, composta de senadores e deputados, que apresentará um parecer favorável ou não à sua conversão em lei. Emitido o parecer, o Plenário

²⁵ ADI 4029, Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 08.03.2012.

²⁶ Os créditos extraordinários são espécies do gênero créditos adicionais, destinados a reforçar o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA). Destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública ou comoção interna.

²⁷ ADI 2601/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19.8.2021.



das Casas Legislativas examinará a medida provisória. A votação será **iniciada, obrigatoriamente, pela Câmara dos Deputados**, que é a Casa iniciadora.

A partir daí, há **3 (três) possibilidades** no processo de deliberação de medida provisória:

a) Caso a medida provisória seja **integralmente convertida em lei**, o Presidente do Senado Federal irá promulgá-la, remetendo-a para publicação. Nesse caso, **não há que se falar em sanção ou veto** do Presidente da República, uma vez que a medida provisória foi aprovada exatamente nos termos por ele propostos.

b) Caso a medida provisória seja **integralmente rejeitada** ou **perca sua eficácia por decurso de prazo** (em face da não apreciação pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido), o Congresso Nacional baixará ato declarando-a insubsistente e deverá **disciplinar, por meio de decreto legislativo**, no prazo de sessenta dias, as **relações jurídicas dela decorrentes**. Caso contrário, as relações jurídicas surgidas no período permanecerão regidas pela medida provisória.

A omissão do Congresso Nacional, ao deixar de editar decreto legislativo, faz com que surja **hipótese de ultratividade de medida provisória rejeitada** (expressa ou tacitamente), ou seja, a medida provisória continuará regendo as relações jurídicas constituídas e os atos praticados durante o período em que ela vigorou.

c) Se forem **introduzidas modificações no texto** original da medida provisória (conversão parcial), ela será transformada em **"projeto de lei de conversão"**, o qual, após aprovação, será encaminhado ao Presidente da República para **sanção ou veto**. A partir daí, seguirá o trâmite do processo legislativo ordinário.

FIQUE ATENTO!



Quando uma medida provisória é editada, ela **suspende a eficácia da norma anterior que lhe for contrária**. Caso a medida provisória não seja convertida em lei ou perca sua eficácia por decurso de prazo, será **restaurada a eficácia da norma suspensa**. É o que se chama de **"efeito repristinatório"**.

Na ADI nº 5127, o STF decidiu que o Congresso Nacional não pode incluir, em medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, emendas parlamentares que não tenham pertinência temática com a norma. Em outras palavras, as **alterações em medida provisória** devem ter **pertinência temática** com o seu texto original. Caso as emendas parlamentares em medida provisória sejam estranhas ao conteúdo do texto original, fica configurado o **"contrabando legislativo"**, prática vedada pela Constituição Federal.²⁸

Como já dissemos, as medidas provisórias têm **eficácia pelo prazo de sessenta dias** a partir de sua publicação, **prorrogável uma única vez por igual período**. A prorrogação dá-se de forma

²⁸ ADI 5127, Rel. Min. Rosa Weber, rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Julg: 15.10.2015.



automática, sem precisar de ato do Chefe do Executivo. Os prazos não correm durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

Destaque-se que, **mesmo após decorrido o prazo de cento e vinte dias**, contado da sua edição, uma **medida provisória conserva integralmente a sua vigência** se, nesse período, **tiver sido aprovado**, pelo Congresso Nacional, um **projeto de lei de conversão** e esse projeto estiver aguardando **sanção presidencial**.

Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em **regime de urgência**, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional. Nesse caso, ficarão **sobrestadas**, até que se ultime a votação, **"todas as demais deliberações legislativas"** da Casa em que a medida provisória estiver tramitando (art. 62, § 6º, CF/88).

Para o STF, esse **trancamento de pauta não abrange toda e qualquer deliberação da Casa Legislativa**, mas apenas aquelas matérias que sejam passíveis de regramento por medida provisória.²⁹ Assim, podem ser apreciadas pela Casa Legislativa propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, resoluções e decretos legislativos, ainda que haja o trancamento de pauta pela demora na apreciação de medida provisória.

O trancamento da pauta da Casa Legislativa **não interromperá a contagem do prazo** (sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta) para a conclusão do processo legislativo da medida provisória. Deduz-se, com isso, que é possível que, mesmo com o trancamento de pauta, haja expiração do prazo para a conclusão do processo legislativo, sem que o Congresso Nacional tenha ultimado a apreciação da medida provisória. Nessa situação, a **medida provisória perderá sua eficácia, desde a sua edição**, por decurso de prazo (*ex tunc*).

A jurisprudência do STF não admite que medida provisória submetida ao Congresso Nacional seja retirada pelo Chefe do Poder Executivo. Entretanto, aceita que medida provisória nessa situação seja revogada por outra. Nesse caso, a **matéria constante da medida provisória revogada não poderá ser reeditada**, em nova medida provisória, na mesma sessão legislativa.

No que se refere aos **estados-membros**, segundo o STF, eles **podem adotar medida provisória**, desde que haja previsão de edição dessa espécie normativa em sua Constituição, nos mesmos moldes da Constituição Federal. Para maior compreensão do tema, destaca-se o seguinte julgado, tendo como Relatora a Ministra Ellen Gracie:

*"No julgamento da ADI 425, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19.12.03, o Plenário desta Corte já havia reconhecido, por ampla maioria, a **constitucionalidade da instituição de medida provisória estadual**, desde que, primeiro, esse instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, segundo, sejam observados os princípios e as limitações impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade da **observância simétrica** do processo legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 14.05.93. Entendimento reforçado pela significativa indicação na Constituição Federal, quanto a essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à regência dos Estados, da competência desses entes da Federação para 'explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação' (art. 25, § 2º)" (ADI 2391 SC, 15/08/2006).*

²⁹ MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Julgamento em 29.06.2017.



Dessa forma, a instituição de medidas provisórias pelos estados-membros é **facultativa**, dependendo de previsão expressa na Constituição Estadual. De qualquer maneira, caso o estado opte por instituir medidas provisórias, deverão ser **respeitados os princípios e limites** estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-SC - 2022) Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, devido a seu caráter transitório e precário.

Comentários:

Apesar de nascer com força de lei, a medida provisória, a partir do momento em que é editada, suspende os efeitos da lei que seja com ela conflitante. Somente após ser convertida em lei, essa MP revogará, definitivamente, a lei anterior. Questão correta.

(TCE-PE – 2017) A regra da separação dos poderes impede que os requisitos de relevância e urgência, necessários à edição de medidas provisórias pelo presidente da República, sejam submetidos ao crivo do Poder Judiciário.

Comentários:

Na ADI 4029, o STF considerou que *é possível o controle jurisdicional* dos requisitos de urgência e relevância, mas *apenas em casos excepcionais*, nos quais for evidente a ausência desses pressupostos. Questão errada.

(MPE-MS – 2015) É vedada edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito processual civil e organização do Ministério Público.

Comentários:

De fato, não podem ser editadas medidas provisórias sobre direito processual civil e organização do Ministério Público. Questão correta.

(TCU – 2015) Os estados não são obrigados a prever medida provisória no seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na CF.

Comentários:

Os estados-membros podem instituir medidas provisórias. Porém, caso o façam, deverão observar os princípios e limites da CF/88. Questão correta.

(Prefeitura de Curitiba – 2015) Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão conjunta, pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

Comentários:



As medidas provisórias não são apreciadas em sessão conjunta. Elas são apreciadas *por cada Casa Legislativa*, separadamente. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) A medida provisória que, no processo de conversão em lei, for aprovada pelo Congresso Nacional sem alterações, não cabe ser submetida à sanção ou veto do Presidente da República, diferentemente do que ocorre com os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República aprovados, sem modificações, pelo Congresso Nacional.

Comentários:

Caso sejam *introduzidas modificações no texto original* da medida provisória, ela será transformada em “projeto de lei de conversão”, que *será encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto*.

Em contrapartida, caso a medida provisória seja *integralmente convertida* em lei, *não haverá sanção ou veto* presidencial. Cabe destacar que os *projetos de lei de iniciativa do Presidente da República*, mesmo quando aprovados sem alteração, deverão ser *objeto de sanção ou veto*. Questão correta.

(MPT – 2015) Se não editado o decreto legislativo tendente a disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medida provisória rejeitada ou que perdeu a eficácia por decurso de prazo, em até sessenta dias da data da rejeição ou da perda da eficácia da norma, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

Comentários:

No caso de medida provisória integralmente rejeitada ou que perdeu a eficácia por decurso do prazo, o Congresso Nacional terá *60 dias para editar decreto legislativo* regulando as relações jurídicas dela decorrentes. Caso não o faça, as *relações jurídicas surgidas no período permanecerão regidas pela medida provisória*. Questão correta.

(SEFAZ-PE – 2015) É expressamente vedada a adoção de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvada uma única exceção.

Comentários:

É isso mesmo! As medidas provisórias somente poderão ser usadas, em matéria orçamentária, para a *abertura de créditos extraordinários*. Questão correta.

(TRT 6ª Região – 2015) O processo de conversão em lei das medidas provisórias exige que o texto aprovado no âmbito do Poder Legislativo seja, em qualquer hipótese, promulgado pelo Presidente da República.

Comentários:

Caso a medida provisória seja integralmente convertida em lei, ela será *promulgada pelo Presidente do Senado Federal*. Questão errada.

Leis Delegadas

As leis delegadas são *elaboradas pelo Presidente da República*, no exercício de sua *função atípica legislativa*. O Presidente editará a lei delegada com base em delegação do Congresso Nacional; é justamente isso o que dá nome de lei “delegada” a essa espécie normativa. Pelo fato



de o Congresso Nacional delegar a atribuição de legislar a alguém que não integra o Poder Legislativo, a doutrina diz que se trata da **delegação "externa corporis"**.

A elaboração de uma lei delegada depende, em primeiro lugar, de uma **solicitação do Presidente ao Congresso Nacional**. Por meio de mensagem, o Presidente solicita que o Congresso lhe delegue a competência para legislar sobre determinada matéria. Feita essa solicitação, o Congresso Nacional examinará e, **caso a aprove, editará resolução** que especificará o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida. Será **inconstitucional** um **ato de delegação genérico, vago**, que dê poderes ilimitados ao Presidente da República em termos de competência legislativa.

A delegação é **ato discricionário** do Congresso Nacional, podendo ser revogada a qualquer tempo. Pode ser de dois tipos:

a) **Delegação típica (própria)**: nesse tipo de delegação (que costuma ser a regra), o Congresso Nacional limita-se a atribuir ao Presidente a competência para editar lei sobre determinada matéria. O Presidente irá, então, elaborar, promulgar e publicar a lei delegada, **sem qualquer intervenção do Congresso** nesse procedimento.

b) **Delegação atípica (imprópria)**: nesse tipo de delegação, a resolução do Congresso Nacional prevê que o projeto de lei delegada elaborado pelo Presidente **deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo** antes de ser convertido em lei.

Nesse caso, o Congresso Nacional sobre ele deliberará, em votação única, vedada qualquer emenda. Caso **aprovada**, a **lei delegada será encaminhada ao Presidente da República**, para que a promulgue e publique. Se **rejeitado**, o **projeto será arquivado**, somente podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por solicitação da maioria absoluta dos membros de uma das Casas do Congresso Nacional (princípio da irrepetibilidade).

A delegação **não vincula o Presidente da República**, que, mesmo diante dela, **poderá não editar a lei delegada**. Também não retira do Legislativo o poder de regular a matéria. Além disso, o Congresso Nacional pode revogar a delegação antes do encerramento do prazo fixado na resolução.

Da mesma forma que ocorre com as medidas provisórias, as **leis delegadas não podem cuidar de qualquer matéria**. De modo geral, a matéria vedada à medida provisória coincide com a que é proibida à lei delegada. Essa coincidência, porém, não é absoluta, pois há proibições que se aplicam somente à medida provisória (por exemplo, determinar sequestro de bens), bem como vedações que somente são impostas à lei delegada (por exemplo, dispor sobre direitos individuais). Vejamos o que dispõe o art. 68, § 1º, da Constituição Federal:

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.



A Carta Magna outorgou ao **Congresso Nacional** a competência para **sustar os atos do Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa**. O ato de sustação surtirá **efeitos não retroativos (ex nunc)**. Trata-se do chamado “veto legislativo”.

Esse controle legislativo não veda uma eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, quanto à matéria ou quanto aos requisitos formais do processo legislativo. De acordo com o STF, se o Congresso Nacional sustar os efeitos de ato normativo do Poder Executivo, **a ação de sustação poderá sofrer controle repressivo judicial**. Assim, após o ato de sustação efetuado pelo Congresso Nacional (decreto legislativo), poderá o Chefe do Executivo pleitear judicialmente a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal.

HORA DE PRATICAR!



(Câmara de Bady Bassitt-SP – 2023) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, por solicitação ao Congresso Nacional, que deverá aprovar a delegação por meio de decreto legislativo.

Comentários:

Conforme o art. 68, § 2º, a delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução** do Congresso Nacional. Questão errada.

(MPE-PR – 2014) Não serão objeto de lei delegada os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 68, § 1º, I, CF/88. A lei delegada não poderá versar sobre essas matérias. Questão correta.

(MPE-MT – 2014) As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República mediante resolução do Congresso Nacional, autorizando-o a legislar sobre matérias específicas e delimitando os termos de seu exercício.

Comentários:

É o Presidente da República que elabora as leis delegadas, após receber a delegação legislativa do Congresso Nacional. Questão correta.

Decretos Legislativos e Resoluções

Os decretos legislativos e as resoluções são **espécies normativas primárias**, com hierarquia de lei ordinária. **Não estão sujeitos à sanção ou ao veto** do Presidente da República.



Os **decretos legislativos** são atos editados pelo **Congresso Nacional** para o tratamento de matérias de sua **competência exclusiva** (art. 49 da CF), dispensada a sanção presidencial. Segundo o Prof. José Afonso da Silva, os decretos legislativos são atos com **efeitos externos** ao Congresso Nacional.

As **resoluções**, por sua vez, são espécies normativas editadas pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados. São utilizadas para dispor sobre assuntos de sua competência que **não estão sujeitos à reserva de lei**. Esses assuntos são basicamente aqueles enumerados nos arts. 51 e 52 da Constituição, que apontam as **competências privativas** da Câmara e do Senado, respectivamente.

A Carta Magna exige a **edição de resoluções** também em outros dispositivos constitucionais, dentre os quais:

- a) delegação legislativa para a edição de lei delegada (resolução do Congresso Nacional);
- b) definição das alíquotas máximas do imposto da competência dos Estados e do DF, sobre transmissão "*causa mortis*" e doações de quaisquer bens ou direitos (resoluções do Senado);
- c) fixação das alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação (resoluções do Senado);
- d) suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF (resoluções do Senado).

A promulgação da resolução dá-se pelo **Presidente da respectiva Casa legislativa**.

HORA DE PRATICAR!



(Advogado da União – 2015) No ordenamento jurídico brasileiro, admitem-se a autorização de referendo e a convocação de plebiscito por meio de medida provisória.

Comentários:

A autorização de referendo e a convocação de plebiscito são matérias da competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88). Portanto, são realizadas mediante decreto legislativo. Questão errada.

Processo Legislativo Orçamentário

O PPA, a LDO e a LOA são leis de **iniciativa do Poder Executivo** (art. 165, CF), devendo ser apreciadas pelas duas Casas do Congresso Nacional, nos parâmetros do regimento comum (art. 166, CF). Seu processo legislativo apresenta várias peculiaridades, conforme veremos a seguir.

O art. 165, § 9º, da Constituição Federal de 1988 determina que:

Art. 165, § 9.º Cabe à lei complementar:



- I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
- II – estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
- III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166.

Como essa lei ainda não foi editada, é a Lei nº 4.320/64, recepcionada como lei complementar, que prevê as **normas gerais de direito financeiro** para os entes federados.

O processo legislativo inicia-se com a elaboração da **proposta legislativa**. As leis orçamentárias são, conforme o art. 165 da Constituição Federal, de iniciativa do Poder Executivo. Na esfera federal, essa iniciativa é de competência privativa do Presidente da República (art. 84, XXIII, CF). Trata-se de **iniciativa vinculada**, uma vez que deve ser exercida obrigatoriamente pelo seu titular em determinado período, por disposição constitucional e legal. Nesse sentido, o art. 85 da Constituição Federal determina que são crime de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a lei orçamentária.

Destaque-se que a Constituição Federal assegurou a **autonomia administrativa e financeira** ao **Poder Judiciário**, ao **Ministério Público** e à **Defensoria Pública**. Assim, os tribunais (art. 99, § 1º, CF), o Ministério Público (art. 127, § 3º, CF) e as Defensorias Públicas (art. 134, § 2º) elaborarão suas **propostas orçamentárias**, dentro dos limites estabelecidos na LDO.

Os **prazos para o ciclo orçamentário**, no âmbito **federal**, são determinados pelo art. 35, § 2º, I a III, do ADCT:

- Art. 35, § 2.º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas:
- I – o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa;
 - II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;
 - III – o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Note que o texto constitucional prevê **dois prazos**, para cada uma das leis orçamentárias: um para **encaminhamento da proposta** e outro para **devolução**. O primeiro consiste na data limite para o Executivo enviar ao Legislativo os projetos de lei orçamentária. Já o segundo corresponde à data limite para que o Poder Legislativo envie os projetos para a sanção do Chefe do Executivo. Esquematizando:



PPA

- Encaminhamento: até 4 meses antes do encerramento do 1.º Exercício financeiro (31.08).
- Devolução : até o encerramento da sessão legislativa (22.12).

LDO

- Encaminhamento: até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15.04).
- Devolução : até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17.07).

LOA

- Encaminhamento : até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (31.08).
- Devolução : até o encerramento da sessão legislativa (22.12).

Os prazos referentes ao ciclo orçamentário dos Estados e dos Municípios constam das respectivas Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas.

A **fase de discussão** subdivide-se em proposição de emendas (emendamento), voto do relator, redação final e proposição em Plenário. Nela, os parlamentares debatem sobre a proposta legislativa. A apreciação dos projetos das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) é **feita pelas duas Casas do Congresso Nacional**, na forma do regimento comum (art. 166, CF).

No que se refere à **fase de emendamento**, determina a Constituição que as emendas aos **projetos de leis orçamentárias serão apresentadas na Comissão mista**, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. Essa comissão, como o nome nos faz imaginar, é composta de deputados e senadores (art. 166, § 2º, CF/88).

As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem **somente podem ser aprovadas caso** (art. 166, § 3º, CF/88):

- a) Sejam **compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias**;
- b) **Indiquem os recursos necessários**, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos ou serviço da dívida, ou, ainda, sobre transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal;
- c) Sejam relacionadas com a **correção de erros ou omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei**.

A fase de emendamento do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias também é objeto de limitações pela Lei Fundamental. Reza a Carta Magna (art. 166, § 4º) que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias **não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual**.

É importante destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, embora a iniciativa dos projetos de leis orçamentárias seja de competência reservada do Chefe do Poder Executivo, **podem os membros do Legislativo oferecer emendas aos mesmos**. Isso porque o poder de emendar projetos de lei é prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa (ADI 1.050-MC, DJ de 23.04.2004). Também é importante ressaltar que o



STF entende que o plano plurianual não pode ser modificado para aumentar as despesas (ADI 2.810, DJ de 25.04.2003 e ADI 1.254-MC, DJ de 18.08.1995).

No que se refere à fase de deliberação, a regra é a não rejeição das leis orçamentárias. Nesse sentido, dispõe a Constituição que a sessão legislativa não deverá ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (art. 57, § 2º, CF). Há, contudo, uma exceção à regra. É possível a rejeição do projeto de LOA, o que se infere a partir do art. 166, § 8º:

Art. 166, § 8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

No processo legislativo orçamentário, a mensagem presidencial é o instrumento usado na comunicação entre o Presidente da República e o Congresso Nacional. A mensagem serve para encaminhar os projetos do PPA, da LDO e da LOA e também pode ser enviada para propor modificação nesses projetos, enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta (art. 166, § 5º, CF).

Emenda Constitucional nº 86/2015 – A PEC do Orçamento Impositivo

O orçamento público tem a característica de ser autorizativo, e não impositivo. O Poder Executivo não está obrigado a executar as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA), possuindo mera autorização para fazê-lo. Por exemplo, suponha que a LOA destine R\$ 5 bilhões para a Segurança Pública. Desse valor, nem tudo precisa ser gasto, ou seja, nem tudo precisa ser executado.

Isso sempre levou a uma intensa negociação política entre Poder Executivo e o Poder Legislativo. Você já ouviu falar do “toma lá, dá cá”, não é? Pois bem. Os parlamentares sempre tiveram a prerrogativa de apresentar emendas parlamentares para alteração da LOA, mas o Poder Executivo não era obrigado a executá-las.

O Poder Executivo, então, só executava as emendas parlamentares daqueles congressistas que “votassem com o governo”. Por outro lado, os parlamentares que não apoiassem o governo, não tinham suas emendas executadas, ficando em “maus lençóis” com sua base de apoio.

Foi por essa razão que se começou a trabalhar na Emenda Constitucional nº 86/2015, que ficou conhecida como “PEC do Orçamento Impositivo”. Vamos entender o porquê desse nome.

Quando se fala em “orçamento impositivo”, a referência que se faz é à obrigatoriedade de que ocorra a execução das despesas previstas na LOA. Em outras palavras, os gestores públicos deverão efetivamente gastar aquilo que está previsto no orçamento. É diferente da ideia de “orçamento autorizativo”, segundo a qual a LOA apenas autoriza despesas, sem impor ao gestor público que lhes execute.

Mas o que isso tudo tem a ver com a Emenda Constitucional nº 86?

Na verdade, a EC nº 86/2015 poderia ser chamada de “PEC das Emendas Parlamentares Impositivas” (e não PEC do Orçamento Impositivo!). Explico...



As despesas previstas na LOA **continuam sendo uma mera autorização** para o gasto pelos gestores públicos. Todavia, estabeleceu-se que as **emendas parlamentares individuais** (aprovadas no limite atual de 2% da receita corrente líquida) **serão obrigatoriamente executadas**.

Esse é um dos pontos centrais dessa Emenda Constitucional nº 86/2015. Mas não é só isso...

A partir da EC nº 86/2015, e também após a promulgação da Emenda nº 126/2022, **os parlamentares** (considerando-se o universo total de Deputados e Senadores!) terão direito a **apresentar emendas individuais à LOA em um montante total de 2% da receita líquida** prevista no projeto de lei orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo. Algumas observações relevantes:

- a) As emendas parlamentares são alterações da Lei Orçamentária Anual. Até a EC nº 86/2015, não se sabia exatamente o valor dos recursos a serem destinados às emendas parlamentares individuais. Com as Emendas Constitucionais, o valor das emendas parlamentares individuais passa a ser um valor certo, definido em **2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto da lei orçamentária**.
- b) Do total previsto para as emendas parlamentares individuais, **metade** (ou seja, 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto) **será destinada a ações e serviços públicos de saúde**.
- c) Do limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, **1,55% caberá às emendas de Deputados e 0,45% às de Senadores**. Considera-se **equitativa** a execução das programações de caráter obrigatório que observe **critérios objetivos e imparciais** e que atenda de forma **igualitária e impessoal às emendas apresentadas**, independentemente da autoria, observada a divisão de percentuais entre Deputados e Senadores citadas neste tópico.
- d) As programações orçamentárias efetuadas com base nas “emendas parlamentares impositivas” somente **não serão de execução obrigatória** nos casos de **impedimentos de ordem técnica**.

A EC nº 86/2015 definiu também um **percentual mínimo** para os **gastos da União com ações e serviços públicos de saúde**. Agora, segundo o art. 198, §2º, I, a União deverá aplicar, pelo menos, **15% da sua Receita Corrente Líquida** em ações e serviços públicos de saúde.

Emenda Constitucional nº 100/2019 – Emendas de bancada impositivas

As **emendas à LOA** representam uma forma de o **Poder Legislativo influenciar** na alocação dos recursos públicos. Elas podem ser de 4 (quatro) diferentes tipos: individuais, de bancada, de comissão e da relatoria. Para o nosso estudo, é interessante saber apenas a diferença entre as emendas individuais e as emendas de bancada.

As **emendas individuais** são apresentadas por cada Deputado ou Senador, individualmente. As **emendas de bancada**, por outro lado, são coletivas, sendo apresentadas pelas bancadas estaduais ou regionais.

A EC nº 86/2015 tratou das emendas individuais à LOA, determinando que elas se tornassem impositivas, ou seja, de execução obrigatória. As EC nº 100/2019, por outro lado, tem como escopo as **emendas de bancada**.



Art. 166 (...)

§ 12 A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior.

Assim, as **emendas de bancada**, aprovadas no montante de **até 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior, **são de execução obrigatória**. Em outras palavras, as emendas de bancada passam a ser impositivas. Cabe destacar que, havendo impedimentos de ordem técnica, as emendas de bancada, assim como as individuais, não serão executadas.

Emenda Constitucional nº 105/2019 – Emendas individuais de Deputados Federais e Senadores

A Emenda nº 105/2019 acrescentou o art. 166-A à Constituição Federal. Esse dispositivo trata das **emendas individuais impositivas** à Lei Orçamentária Anual que acarretam na **transferência de recursos do orçamento da União para os Estados, Distrito Federal e Municípios**. Lembre-se de que as emendas individuais já foram objeto de atenção do reformador constituinte por ocasião da promulgação da Emenda nº 86/2015.

As emendas individuais impositivas podem levar ao repasse de recursos da União por meio de duas espécies de **transferências financeiras** (ou repasses de recursos): transferências especiais e transferências com finalidade definida. Essas espécies serão definidas e melhor explicadas em aula específica a respeito das Finanças Públicas na Constituição Federal.

HORA DE PRATICAR!



(Procurador de Curitiba – 2015) As emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo o total desse montante destinado a ações e serviços públicos de saúde.

Comentários:

A EC nº 86/2015 estabeleceu que, do total previsto para as emendas parlamentares, **metade será destinada** a ações e serviços de saúde. O erro foi ter dito que a “totalidade das emendas” deveria ser destinada a essa finalidade. Questão errada.

Processo Legislativo nos Estados-membros

As **regras básicas** do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de **observância obrigatória** no âmbito dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Assim, esses entes federados devem prever, de forma idêntica à da Constituição Federal:



- a) as espécies normativas integrantes do processo legislativo federal, bem como o respectivo procedimento e quórum para sua aprovação;
- b) as hipóteses de iniciativa reservada e concorrente;
- c) os limites do poder de emenda parlamentar;
- d) as diferentes fases do processo legislativo, nas diversas espécies normativas;
- e) o princípio de irrepetibilidade de projetos rejeitados na mesma sessão legislativa.



REFORMA CONSTITUCIONAL

Introdução

Quando o Poder Constituinte Originário elabora uma nova Constituição, busca refletir os **dogmas e valores sociais** em voga naquele momento. Mas a sociedade evolui, criando a **necessidade de que o texto constitucional a acompanhe**, sob pena de não mais refletir a realidade e se tornar uma mera “folha de papel”.

Por isso, é comum que o próprio Poder Constituinte Originário preveja a possibilidade de alteração da Lei Fundamental pelo **Poder Constituinte Derivado**. Na Constituição Federal, foram previstos **dois procedimentos** para sua modificação: i) **emenda constitucional** e; ii) **revisão constitucional**. Ambos constituem manifestação do Poder Constituinte Derivado. A doutrina majoritária considera que a reforma constitucional é gênero, do qual são espécies a emenda e a revisão constitucional.

Existe ainda um **processo informal** de modificação da Constituição, o qual é chamado pela doutrina de **mutação constitucional**. A mutação constitucional é obra do **Poder Constituinte Difuso**.

Emenda Constitucional

Atualmente, a única possibilidade de alteração formal da Constituição é mediante emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional é **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada quando obtém em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Trata-se de procedimento mais dificultoso do que o de elaboração das leis, o que nos permite classificar nossa Constituição como **rígida**.

As emendas constitucionais **podem ser elaboradas a qualquer tempo**: em outras palavras, o Poder Constituinte Derivado pode se manifestar a qualquer momento, alterando a Constituição. Basta que sejam observados os limites constitucionais ao poder de reforma.

A aprovação das emendas constitucionais é feita em **sessão bicameral**, ou seja, cada uma das Casas do Congresso Nacional atua separadamente na discussão e votação dessa espécie normativa. Como consequência, as emendas constitucionais são **promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

Pelo princípio da simetria, o procedimento de emenda constitucional, previsto no art. 60, CF/88, é de **reprodução obrigatória** nas Constituições Estaduais. Segundo o STF, o procedimento de modificação das Constituições estaduais deve ter exatamente a **mesma rigidez** do procedimento exigido para alteração da Carta Magna.

Revisão Constitucional

A revisão constitucional é outro **procedimento de modificação formal** da Constituição estabelecido pelo Poder Constituinte Originário, devendo, portanto, obedecer rigorosamente aos parâmetros por ele estabelecidos. Esse procedimento está previsto no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):



Art. 3º - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

O Poder Constituinte Originário previu que a **revisão constitucional** ocorreria **5 (cinco) anos após a promulgação da CF/88**, ou seja, em 1993. Nesse mesmo ano, estava prevista a **realização de plebiscito** destinado a escolher a forma de governo (Monarquia ou República) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) a ser adotado pelo Brasil. O objetivo do Poder Constituinte Originário, portanto, foi permitir ampla modificação do texto constitucional caso fosse necessário adequá-lo a uma Monarquia ou a um sistema parlamentarista.

As **formalidades** do procedimento de revisão eram **mais simples** do que as exigidas, como veremos a seguir, pela reforma constitucional. Em decorrência disso, em 1993/1994 foram aprovadas seis emendas constitucionais de revisão.

As emendas constitucionais de revisão foram aprovadas em **turno único** de votação, por **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional. Além disso, para realizar a revisão constitucional, o Congresso Nacional reuniu-se em **sessão unicameral**. Uma observação: na sessão unicameral, a discussão e a deliberação se fazem em conjunto, envolvendo os congressistas de ambas as Casas Legislativas. Câmara e Senado se unem e se comportam como se fossem uma única Casa Legislativa.

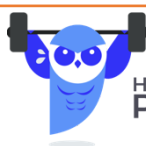
Como se tratou de **sessão unicameral**, a **promulgação** das emendas constitucionais de revisão foi feita **pela Mesa do Congresso Nacional**. Relembre-se de que as emendas constitucionais, por serem aprovadas em sessão bicameral, são promulgadas pela Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O procedimento de revisão constitucional foi previsto para ser **único**. Considerando-se que o prazo para sua realização já se encerrou, qualquer mudança formal da Constituição hoje em dia somente pode se dar por meio de **emenda constitucional** (art. 60, CF/88).

Ao procedimento de revisão constitucional aplicaram-se **os mesmos limites que o procedimento de emenda constitucional** (limitações materiais e circunstanciais, de que trataremos adiante).

Por fim, o procedimento de revisão constitucional não foi previsto para os **Estados-membros**. Isso, porque ele só existiu devido à indefinição da Assembleia Constituinte quanto à forma de governo (república ou monarquia) e ao sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) a serem adotados pelo Brasil.

PROCEDIMENTOS	
Revisão constitucional	Emenda constitucional
Maioria absoluta, em sessão unicameral	Discussão e votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, com aprovação, em ambos, por 3/5 dos membros de cada Casa. Sessão bicameral.
Promulgação pela Mesa do Congresso Nacional	Promulgação pelas duas Casas Legislativas, separadamente.



HORA DE
PRATICAR!



(MPE-PR – 2014) O constituinte de 1988 fixou, expressamente, o prazo de cinco anos, contados a partir da promulgação da Constituição, para que pudesse ser realizada a revisão constitucional.

Comentários:

É isso mesmo. A revisão constitucional foi prevista para ocorrer 5 anos após a promulgação da CF/88. Questão correta.

Processo Legislativo das Emendas Constitucionais

A Constituição Federal de 1988 é **rígida**, ou seja, sua modificação depende de um processo legislativo **mais dificultoso** do que o aplicável à elaboração das leis. Atualmente, a alteração da Carta Magna somente pode ser feita mediante **emendas constitucionais**, as quais têm um processo legislativo com certas peculiaridades.

O processo legislativo das emendas constitucionais está previsto no art. 60, CF/88. Vamos, a seguir, detalhar cada uma das peculiaridades desse processo:

a) Iniciativa das emendas constitucionais

A iniciativa é o ato que deflagra o processo legislativo. É o “pontapé inicial” do processo legislativo e consiste na **apresentação de uma PEC** (Proposta de Emenda Constitucional) ao Congresso Nacional.

Os **legitimados** a apresentar uma proposta de emenda constitucional são os seguintes:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

É perceptível que o **rol de legitimados para apresentação de projetos de lei** (art.61, CF/88) é **bem mais amplo** do que o dos legitimados a apresentar uma proposta de emenda constitucional. Um Senador ou Deputado pode, sozinho, apresentar projeto de lei, o que não é possível para uma PEC.

Embora exista a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, isso não se aplica às emendas à Constituição Federal. Assim, pode-se afirmar que a iniciativa de emenda constitucional **não é facultada aos cidadãos**. Essa é a posição da doutrina majoritária, ainda que haja opiniões respeitáveis em sentido contrário, reconhecendo a iniciativa popular em emendas constitucionais.¹

Os Estados, por meio das Assembleias Legislativas, têm a prerrogativa de apresentar proposta de emenda constitucional. Os **Municípios**, por sua vez, não possuem esse poder. Aliás, esses entes não têm qualquer participação no processo legislativo das emendas à Constituição.

Outro ponto relevante é que, para as emendas constitucionais, **não há que se falar em iniciativa privativa em razão da matéria**. Os legitimados a apresentar proposta de emenda constitucional (art. 60, I, II e III) poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.

¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 35ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2012, p. 64



Por último, vale destacar que **não há Casa Iniciadora** para propostas de emenda constitucional. As propostas de emenda à Constituição poderão iniciar sua tramitação em qualquer uma das Casas Legislativas.

b) Emendas Parlamentares

As emendas parlamentares são **proposições legislativas acessórias** que **alteram**, de algum modo, os projetos de lei e até mesmo as emendas constitucionais. Há que se enfatizar, todavia, que existe uma particularidade importante para as emendas parlamentares às propostas de emendas constitucionais.

Segundo o art. 60, § 2º, CF/88, a proposta de emenda constitucional será **discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros. Isso quer dizer que uma emenda constitucional somente será considerada aprovada se as duas Casas Legislativas (Câmara dos Deputados e Senado Federal) obtiverem consenso quanto ao seu texto.

Suponha, então, que uma proposta de emenda constitucional (PEC) seja aprovada na Câmara dos Deputados. Chegando ao Senado Federal, são apresentadas emendas parlamentares a essa PEC. Como consequência, a PEC terá que retornar à Câmara dos Deputados, para nova votação, em dois turnos. Caso sejam apresentadas novas emendas parlamentares na Câmara dos Deputados, a PEC terá que voltar ao Senado. Vira um verdadeiro “pingue-pongue”!

Dessa forma, pode-se concluir que as **emendas parlamentares aprovadas em uma das Casas** levam à **revisão de todo o texto da PEC** pela outra Casa Legislativa (e não somente das emendas por ela aprovadas!). Esse **processo ocorre sucessivamente** até que a matéria receba integralmente votos favoráveis de, pelo menos, três quintos (3/5) dos membros de **ambas as Casas**, em dois turnos de votação.

É importante ressaltar, todavia, que já decidiu o STF que o **retorno de uma PEC para a outra Casa Legislativa**, após sofrer emenda parlamentar, somente será necessário caso seja promovida **alteração substancial** no texto. Meras alterações na redação da PEC não implicam seu retorno à outra Casa Legislativa. Dessa maneira, caso as modificações do texto **não sejam substanciais ou não alterem o seu sentido normativo**, a proposta de emenda constitucional **poderá ser promulgada** pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, desde que cumpridas todas as demais formalidades.

c) Deliberação (votação)

Para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, deve haver **consenso quanto ao texto** entre as duas Casas Legislativas. Caso seja apresentada uma emenda parlamentar em uma das Casas Legislativas que promova alteração substancial no texto, a PEC deverá retornar à outra Casa Legislativa, para nova apreciação.

Com o passar dos anos, consolidou-se no Congresso Nacional uma prática cujo **objetivo é evitar que uma PEC retorne à outra Casa Legislativa**: a “PEC- paralela”. Suponha, por exemplo, que a Câmara dos Deputados aprove uma PEC que possui 5 artigos. A PEC segue para o Senado, que decide suprimir 2 desses artigos. Em tese, o novo texto deveria retornar à Câmara dos Deputados, para nova apreciação.

Para evitar isso, o Senado **divide a PEC em duas**: i) parte em que há consenso entre as Casas Legislativas e; ii) parte em que não há consenso. A **parte da PEC em que há consenso** entre a Câmara dos Deputados e o Senado **é promulgada**, enquanto a outra retorna à Câmara.



O STF tem reconhecido como legítima a prática da “PEC-paralela”. Segundo a Corte Suprema, “*não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo*”.²

d) Sanção e Veto

A **sanção** é ato unilateral do Presidente da República, por meio do qual este manifesta sua **aquiescência** (concordância) com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. O **veto**, por sua vez, é o ato unilateral do Presidente da República por meio do qual ele **manifesta a discordância** com o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo.

Diversamente do que acontece no processo legislativo ordinário (elaboração das leis comuns), as propostas de emenda constitucional **não se submetem à sanção ou veto do Presidente da República**. Uma vez tendo sido aprovadas pelo Poder Legislativo, as propostas de emenda constitucional são **diretamente promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**.

e) Promulgação e Publicação

Segundo o art. 60, § 3º, CF/88, a emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Assim, a promulgação é feita pelo Poder Legislativo (e não pelo Poder Executivo).



(PGE-RJ – 2022) A CF pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nesse caso, cada uma das assembleias proponentes terá de se manifestar pela maioria relativa de seus membros.

Comentários:

A proposta de emenda constitucional pode ser apresentada por **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros. Questão correta.

Limitações Constitucionais ao Poder de Reforma

As limitações constitucionais ao poder de reforma são de **4 (quatro) tipos** diferentes: i) limitações materiais; ii) limitações formais; iii) limitações circunstanciais; e iv) limitações temporais. Caso essas limitações não sejam obedecidas, a emenda constitucional poderá ser declarada inconstitucional, como veremos à frente.

a) Limitações materiais

As limitações materiais são aquelas que restringem o poder de reforma **quanto ao conteúdo**, à matéria. Decorrem da intenção do Poder Constituinte Originário de estabelecer um núcleo

² ADI 3.367. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.



essencial que não poderá ser suprimido por meio de emenda constitucional. Podem ser de **dois tipos**: i) explícitas ou expressas e; ii) implícitas.

As **limitações explícitas**, como o próprio nome já nos indica, estão expressamente previstas no texto constitucional. Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, **não será objeto de deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir** as seguintes normas: i) forma federativa de Estado; ii) voto direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais. A Constituição estabelece, assim, um núcleo intangível, que está protegido contra investidas do poder de reforma. São as chamadas **cláusulas pétreas**.

É relevante destacar que a expressão **“tendente a abolir”** tem importância central no estudo das cláusulas pétreas. As matérias que constituem cláusulas pétreas expressas no texto constitucional **podem ser objeto de emenda constitucional**, desde que não haja tendência a seu esvaziamento. Nesse sentido, uma emenda constitucional que estabeleça o **voto facultativo** não estará violando cláusula pétrea e será plenamente válida. Da mesma forma, também será válida emenda constitucional que **amplie direitos e garantias individuais**.

Um ponto extremamente relevante sobre esses direitos é que não estão arrolados apenas no art. 5º, da CF/88. **Há diversos outros espalhados pelo texto constitucional**. Seguindo essa linha, o STF já teve a oportunidade de dizer que o **princípio da anterioridade tributária** (art. 150, III, b) e o **princípio da anterioridade eleitoral** (art. 16) são garantias individuais e, portanto, estão gravados por cláusula pétrea.



Emenda constitucional pode criar uma cláusula pétrea?

Não. Emenda constitucional **não pode criar cláusula pétrea**; apenas o Poder Constituinte Originário tem esse poder. Destaque-se, inclusive, que novo direito ou garantia individual (criado por emenda constitucional) **não pode ser considerado uma cláusula pétrea**.

Há **polêmica doutrinária** quanto aos **direitos sociais** (e.g., saúde, educação, trabalho, dentre outros) serem ou não considerados cláusula pétrea.³ Alguns autores optam por uma tese mais restritiva, defendendo que apenas os direitos e garantias individuais seriam cláusula pétrea. Outros, adeptos de uma teoria mais expansiva, indicam que o legislador constituinte disse menos do que queria, incorrendo em verdadeira **“lacuna de formulação”**. Para esses últimos, os direitos fundamentais sociais também poderiam ser enquadrados como cláusula pétrea.

No estudo das cláusulas pétreas, é fundamental entender o alcance da expressão **“não será objeto de deliberação”**. Segundo o STF, qualquer proposta de emenda tendente a abolir cláusula pétrea **não poderá sequer ser objeto de deliberação** no Congresso Nacional. Caso isso ocorresse, estaria sendo **violado o devido processo legislativo constitucional**.

³ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 10. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 129.



Com isso, terminamos o estudo das limitações materiais explícitas. Falaremos, agora, das **implícitas**. Trata-se de limites tácitos, que **asseguram a efetividade das cláusulas pétreas expressas**.⁴ A doutrina aponta a existência das seguintes:

- **Titularidade do Poder Constituinte Originário**: somente ao **povo** cabe decidir a conveniência e a oportunidade de se elaborar uma nova Constituição. Por esse motivo, é inconstitucional qualquer emenda à Constituição que tente outorgar a titularidade do poder constituinte originário a qualquer órgão constituído.
- **Titularidade do Poder Constituinte Derivado**: **é inconstitucional** qualquer emenda à Constituição que **transfira a competência de reformar a Constituição atribuída ao Congresso Nacional** (representante do povo) a outro órgão do Estado.
- **Procedimentos de reforma constitucional**: o **procedimento** de revisão constitucional (ADCT, art. 3º) e o de emenda constitucional (CF, art. 60) são limitações materiais implícitas. Seria flagrantemente **inconstitucional**, por exemplo, emenda à Constituição que estabelecesse **novo quórum para a aprovação de emendas constitucionais**. Da mesma forma, não seria válida emenda constitucional que criasse **novas cláusulas pétreas**.



(PGE-RJ – 2022) Proposta de emenda constitucional com o objetivo de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no Brasil em 2024 viola a CF visto que o voto obrigatório configura cláusula pétrea.

Comentários:

O voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. De acordo com o art. 60, § 4º, da CF/88, é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Questão errada.

(Polícia Federal – 2018) Entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário o agravamento dos processos de reforma da Constituição.

Comentários:

A doutrina entende que existem limitações constitucionais implícitas ao poder de reforma constitucional, que buscam assegurar a efetividade das cláusulas pétreas. Nesse sentido, as seguintes matérias não podem ser modificadas por emenda constitucional: i) a titularidade do poder constituinte originário; ii) a titularidade do poder constituinte derivado; iii) os procedimentos de reforma constitucional. Questão correta.

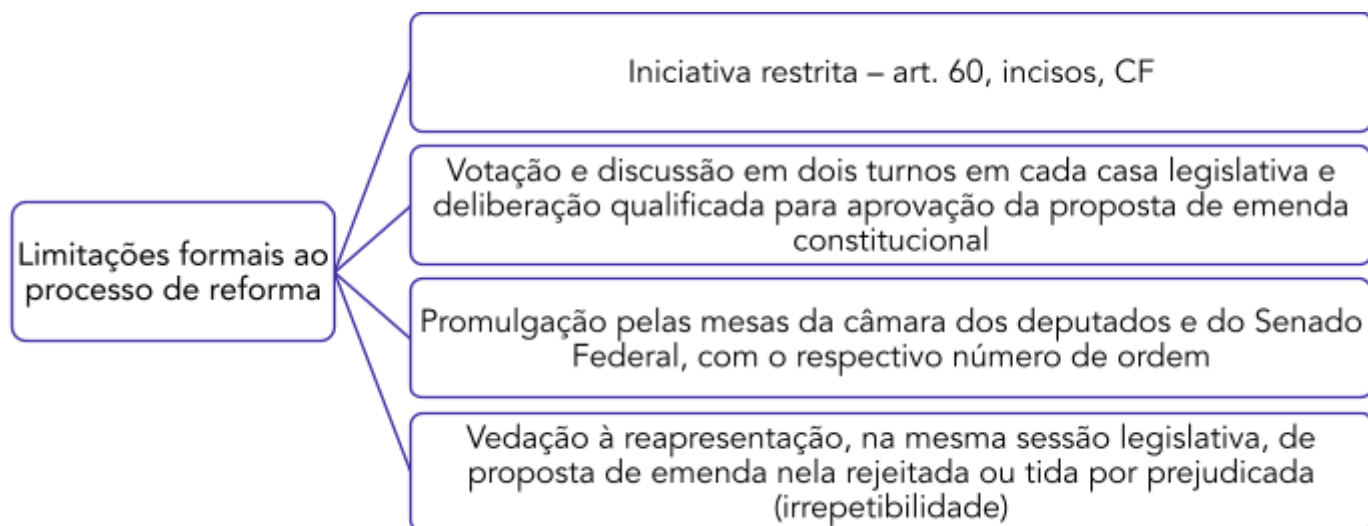
b) Limitações formais

As **limitações formais** ao processo de reforma à Constituição **se devem à rigidez constitucional**. Como você se lembra, a CF/88 é do tipo rígida e, como tal, exige um processo especial para modificação do seu texto, mais difícil do que aquele de elaboração das leis.

Mas quais são as limitações formais? Vimos algumas delas quando tratamos do processo legislativo das emendas constitucionais. Elas estão previstas no art. 60, I ao III, e §§ 2º, 3º e 5º. Para facilitar nossa análise, vejamos o quadro a seguir:

⁴ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito Constitucional*, 1993.





A **primeira limitação formal** à reforma da Constituição se refere à **iniciativa**. Os incisos I a III do art. 60 estabelecem os **legitimados no processo legislativo de reforma da Constituição**, ou seja, quem pode apresentar proposta de emenda constitucional (PEC) perante o Congresso Nacional. São eles:

- 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- Presidente da República;
- Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Ainda no que diz respeito à iniciativa, destacamos os seguintes tópicos:

- **Ausência de iniciativa popular:** ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há previsão para que o cidadão apresente proposta de emenda à Constituição Federal;
- **Ausência de iniciativa reservada:** diferentemente do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada à emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna;
- **Ausência de participação dos Municípios.** Esses entes federados não dispõem de iniciativa de proposta de emenda constitucional, nem participam das discussões e votações da mesma.
- **Participação dos Estados e do Distrito Federal.** Esses entes da Federação participam tanto na apresentação de proposta de emenda constitucional, por meio das Assembleias Legislativas (CF, art. 60, II I), quanto das discussões e deliberações sobre a mesma. Isso, porque o Senado Federal representa os Estados e o Distrito Federal. Nesse ponto, diferenciam-se dos Municípios, que não participam do processo de reforma à Constituição por não terem representantes no Congresso Nacional.
- **Ausência de previsão, pela Constituição, de Casa iniciadora obrigatória.** A discussão e a votação de proposta de emenda à Constituição podem ser iniciadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.



- **Ausência de Casa "revisora"**. A segunda Casa Legislativa, diferentemente do que ocorre no procedimento legislativo ordinário (referente às leis), não revisa o texto aprovado pela Casa em que foi apresentada a emenda. Ela o aprecia como novo, podendo alterá-lo livremente.

A **segunda limitação formal** à reforma da Constituição diz respeito à **discussão, votação e aprovação** da proposta de emenda constitucional. De acordo com o art. 60, § 2º da CF/88, a proposta de emenda constitucional será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.

A **terceira limitação formal** ao poder de reforma diz respeito à **promulgação**. O art. 60, § 3º, determina que a emenda à Constituição será promulgada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem. Observe que:

- Diferentemente do que ocorre no projeto de lei, a proposta de emenda à Constituição **não se submete à sanção ou veto** do Chefe do Poder Executivo;
- Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, o **Presidente da República não dispõe de competência para promulgação** de uma emenda à Constituição;
- A **numeração das emendas à Constituição segue ordem própria**, distinta daquela das leis (EC nº 1; EC nº 2; EC nº 3 e assim sucessivamente).

A **quarta e última limitação formal** ao poder de reforma está prevista no art. 60, § 5º, CF/88, que trata do **princípio da irrepetibilidade**. Segundo esse dispositivo, *"a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa"*. Assim, uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada somente poderá ser objeto de nova proposta em uma **próxima sessão legislativa**.

Trata-se de mais uma distinção em relação ao processo legislativo ordinário. A **irrepetibilidade de proposta de emenda constitucional** rejeitada ou havida por prejudicada é **absoluta**; já a irrepetibilidade de **projeto de lei** rejeitado é **relativa**.

c) Limitações circunstanciais

Diante de certas **situações excepcionais e de anormalidade institucional**, a Constituição **não pode ser reformada**. O objetivo é garantir a independência do Poder Constituinte Derivado.

A Carta da República instituiu três circunstâncias excepcionais que impedem a modificação do seu texto: **estado de sítio**, **estado de defesa** e **intervenção federal** (CF, art. 60, § 1º). Nesses períodos, as propostas de emenda à Constituição poderão ser apresentadas, discutidas e votadas. O que **não se permite é que sejam promulgadas**.

d) Limitações temporais

Segundo a doutrina majoritária, a Constituição Federal de 1988 **não possui limitações temporais** ao poder de reforma. Estas consistiriam no estabelecimento de um lapso temporal dentro do qual a Constituição seria imodificável. Exemplificando, a Constituição de 1824 (Constituição do Império) estabeleceu um limite temporal ao poder de reforma: seu texto somente poderia ser modificado após 4 anos de sua vigência.





(DPE-RS – 2022) As limitações ao poder de reforma constitucional incluem as temporais, como as que vedam emendas durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio; as formais, as quais estabelecem obstáculos procedimentais; e as materiais, que definem núcleos essenciais inacessíveis ao poder constituinte derivado.

Comentários:

As limitações indicadas referem-se às limitações circunstanciais ao poder de reforma constitucional (art. 60, §1º, CF). Não há limitações temporais na CF/1988, tanto que, desde sua publicação, o poder constituinte derivado reformador poderia editar emendas constitucionais livremente, independentemente das Emendas de revisão (art. 3º, ADCT). Questão errada.

O Controle Judicial do processo de reforma constitucional

Como vimos, o processo de reforma constitucional deve obedecer a todos os limites impostos pelo Poder Constituinte Originário, sob pena de inconstitucionalidade. Cabe, portanto, **controle de constitucionalidade dos atos de reforma constitucional** em caso de desrespeito às limitações estabelecidas pelo art. 60 da CF/88.

A inconstitucionalidade pode ser **material** ou **formal**. Será material quando houver **ofensa à cláusula pétrea**, ferindo limitações de conteúdo estabelecidas pelo legislador constituinte originário. Por outro lado, será formal quando **desobedecer às formalidades** estabelecidas pela Constituição para a elaboração da emenda constitucional.

Uma vez promulgada, a emenda constitucional poderá ser questionada perante o Poder Judiciário tanto na **via incidental** (caso concreto submetido à apreciação do Judiciário) quanto na **via abstrata** (mediante impugnação da norma “em tese”), caso se vislumbre ofensa a algum dos dispositivos do art. 60 da Constituição Federal.

Na **via incidental**, a iniciativa poderá ser de qualquer pessoa prejudicada pelos termos da emenda constitucional, perante **qualquer juiz ou tribunal** do país. Nesse caso, a decisão do Poder Judiciário somente **alcançará as partes** do processo (eficácia “*inter partes*”).

Já quando o controle se der pela **via abstrata**, a iniciativa caberá apenas a um dos legitimados arrolados no art. 103, da CF/88, sendo realizado **perante o Supremo Tribunal Federal**. Nesse caso, a decisão do STF tem eficácia contra todos, **expurgando a norma inconstitucional** do ordenamento jurídico (eficácia “*erga omnes*”).

Há, ainda, a possibilidade de que seja realizado o **controle de constitucionalidade** de proposta de **emenda constitucional em tramitação** no Congresso Nacional (**controle preventivo de constitucionalidade**). Nesse caso, busca-se impedir a tramitação de proposta de emenda que tenda a abolir cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, da CF/88.

Segundo o STF, a **instauração desse procedimento de controle de constitucionalidade** somente pode ser dar pela ação de um **congressista**. A ação cabível para tanto é o **mandado de segurança**, uma vez que se visa a proteção do direito líquido e certo do congressista de ver



respeitado o devido processo legislativo constitucional. Por esse motivo, terceiros (não congressistas) jamais poderiam instaurar esse procedimento de controle de PEC em tramitação.

O mandado de segurança deverá ser **ajuizado perante o STF**, visto que compete à Corte Suprema apreciar, originariamente, os atos emanados dos órgãos do Congresso Nacional, de suas Casas e de suas Comissões. Entretanto, **caso a emenda constitucional seja promulgada antes do julgamento do mandado de segurança**, a **ação restará prejudicada**, por perda de objeto. Não haverá mais apreciação do mandado de segurança pelo STF, uma vez que o processo legislativo que era seu objeto não mais existe.

Mutação Constitucional

A mutação constitucional é um **processo informal** de alteração da Constituição. Ao contrário do poder de reforma, que promove alterações no texto da Constituição, a mutação constitucional **não produz qualquer alteração textual na Carta Magna**. O texto da Constituição permanece intacto, íntegro.

Nesse processo, muda-se a interpretação dada ao texto constitucional, em conformidade com a **evolução dos costumes e valores** da sociedade. Nas palavras de Dirley da Cunha Jr., *"a mutação constitucional é um processo informal de alteração de sentidos, significados e alcance dos enunciados normativos contidos no texto constitucional através de uma interpretação constitucional que se destina a adaptar, atualizar e manter a Constituição em contínua interação com a sua realidade social"*.⁵

Segundo o STF, existem **3 (três) situações** que **legitimam uma mutação constitucional**: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática e; c) consequência prática negativa de determinada linha de entendimento. (ADI 5540/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 03.05.2017)

Trata-se de manifestação do denominado **Poder Constituinte Difuso**, que é um **poder derivado** que se manifesta de maneira não escrita. O Poder Constituinte Difuso é assim chamado porque não se sabe bem como e quando se inicia o processo de alteração da Constituição por ele promovido.⁶

Nas Constituições rígidas, quanto mais dificultosas as exigências para a reforma constitucional, **maior a frequência das mutações constitucionais** como meio de adaptação da Carta Magna às exigências sociais. Outro fator que favorece a ocorrência desse fenômeno é o caráter abstrato e aberto de grande parte dos dispositivos constitucionais, por deixar um grande espaço de atuação aos intérpretes do Texto Maior, que podem modificar o sentido das normas de acordo com a realidade de cada época.



⁵ CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2012, p. 263-264.

⁶ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Ed, Juspodium, 2013, p. 146-147.



(PGE-PR – 2015) O processo da mutação constitucional equivale formalmente ao exercício do Poder Constituinte derivado reformador.

Comentários:

A mutação constitucional é um *processo informal* de mudança da Constituição. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Em reunião realizada com seus ministros, o Presidente da República recebeu a sugestão de que três matérias fossem disciplinadas por meio de medida provisória. A primeira matéria diz respeito à abertura de créditos orçamentários de natureza extraordinária.

A segunda matéria está consubstanciada nos conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos. Por fim, a terceira matéria diz respeito aos critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário.

Ao fim da reunião, os participantes concluíram corretamente, em relação à possibilidade de disciplina das três matérias por meio de medida provisória, que isso é possível

- (A) em relação às três.
- (B) somente em relação à primeira.
- (C) somente em relação à segunda.
- (D) somente em relação à primeira e à terceira.
- (E) somente em relação à segunda e à terceira.

Comentários:

LETRA A. Claro que não! Os conflitos de competência em matéria que surjam entre os entes federados devem ser tratados por meio de lei complementar, conforme o art. 146, I da CRFB/88 e as matérias reservadas a ela são vedadas serem objetos de medida provisória. No mesmo sentido, os critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário também não podem ser objetos de medida provisória, tendo em vista a vedação constitucional prevista no art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a" e III da CRFB/88. Vejamos:

Art. 62. (...)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, **partidos políticos e direito eleitoral**;

III - reservada a lei complementar;

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas a abertura de crédito orçamentários de natureza extraordinária pode ser objeto de medida provisória, se for utilizada para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, de acordo com o art. 62, § 1º, inciso I, alínea "d" c/c art. 167, § 3º da CRFB/88:



Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;**

Art. 167. São vedados:

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

LETRA C. INCORRETA. Sobre conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos, tal assunto a Constituição determina apenas pode ser editada através de lei complementar. Além disso, o art. 62, § 1º, inciso III do Texto Constitucional veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar.

LETRA D. INCORRETA. Apenas em relação à primeira. Os critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário não podem ser matéria de medida provisória, porque a Constituição veda em seu art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Resta equivocado, porque o disposto na segunda assertiva deve ser tratado por meio de lei complementar e as matérias reservadas a ela não podem ser objeto de medida provisória. O disposto na terceira assertiva não podem ser objetos de medida provisória, tendo em vista a vedação constitucional no art. 62, § 1º, inciso I, alínea "a" e III da CRFB/88:

Gabarito: Letra B.

2. (FGV/PC-MG/2025) O Governador do Estado Alfa encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa criando uma nova taxa, o que foi feito com o delineamento dos seus distintos aspectos, como fato gerador, contribuintes, base de cálculo e alíquota. No Poder Legislativo, um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual foi alterado o fato gerador da referida taxa, de modo a ampliar o seu alcance, o que veio a ser aprovado.

Após a aprovação, o projeto foi vetado pelo Governador do Estado sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, daí resultando a promulgação da Lei nº X.

De acordo com as informações acima, é correto afirmar que a Lei nº X é

A) inconstitucional, pois é competência privativa da União legislar sobre direito tributário.

B) inconstitucional, pois foi aprovada uma emenda ao projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



C) inconstitucional, pois a emenda ao projeto de lei, que restou aprovada, não apresentou pertinência temática.

D) constitucional, pois o poder de emenda é da essência da atividade legislativa, não sendo limitado pela Constituição.

E) constitucional, pois Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não se trata de competência privativa da União legislar sobre direito tributário, segundo art. 24, inciso I da CRFB/88, olha só: "direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico".

LETRA B. INCORRETA. O tema não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

LETRA C. INCORRETA. Existe pertinência temática, porque um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual foi alterado o fato gerador da referida taxa.

LETRA D. INCORRETA. O poder de emenda é limitado pela Constituição. Vejamos o que diz o art. 63, I, da CRFB: "**Não será admitido aumento da despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República**, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º".

LETRA E. CORRETA. Nosso gabarito!!! De fato, Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo: Tema de Repercussão Geral nº 682 do STF: "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 61, § 1º, II, b, da Constituição federal, se há reserva de iniciativa de leis tributárias ao Chefe do Poder Executivo, quando tais leis implique redução ou extinção de tributos, com a consequente diminuição de receitas orçamentárias". Tese: **Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.**

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/SEFAZ RS/Auditor fiscal/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

- a) apenas apresenta vício de iniciativa.
- b) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.
- c) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.
- d) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.



e) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não apresenta vício de iniciativa, tendo em vista que foi apresentada por mais de $\frac{1}{3}$ dos deputados federais, conforme disciplina o art. 60, inciso I da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A proposta de emenda à Constituição apresenta um vício material, já que seu objeto visa afastar uma garantia fundamental, conforme art. 60, § 4º, inciso IV da CRFB/88: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais""

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A PEC apresentada pelos Deputados fere a cláusula pétrea ao tentar abolir o princípio da anterioridade tributária, o qual foi reconhecido como garantia individual, conforme art. 60, § 4º, inciso IV e art. 150, III, alínea "b", ambos da CRFB/88\;

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

IV - os direitos e garantias individuais.

III - cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

LETRA D. INCORRETA. Não há violação ao limite circunstancial, já que o país não se encontra em intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, de acordo com o art. 60, § 1º da CRFB/88: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA E. INCORRETA. A PEC não apresenta vício de iniciativa e nem circunstancial, apenas vício material, tendo em vista que visa abolir uma cláusula pétrea, qual seja, o princípio da anterioridade tributária.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) O Presidente da República apresentou projeto de lei complementar versando sobre matéria de sua iniciativa exclusiva, estranha à sistemática orçamentária. No âmbito da Câmara dos Deputados, foi aprovada emenda que estendia o alcance da proposição legislativa e acarretava aumento de despesa obrigatória, sendo indicada a respectiva fonte de custeio. Após o trâmite regular, o projeto foi aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, mas foi vetado pelo Presidente da República. O veto foi derrubado pelo Poder Legislativo e, ato contínuo, foi promulgada a Lei nº X pelo Presidente do Senado Federal.

Com base nas normas constitucionais afetas ao processo legislativo, é correto afirmar que a narrativa

a) não apresenta nenhuma incorreção.



- b) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados.
- c) somente apresenta incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.
- d) somente apresenta incorreção em relação à promulgação, que deveria ser realizada em momento anterior à derrubada do veto.
- e) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, e à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, e à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

LETRA B. INCORRETA. Também apresenta incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

LETRA C. INCORRETA. Também apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados!

LETRA D. INCORRETA. A promulgação não deveria ser realizada em momento anterior à derrubada do veto.

LETRA E. CORRETA. Existe incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, conforme o art. 63, I da CRFB/88, veja:

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º.

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

Também há incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal, porque deveria ter sido feita a promulgação pelo Presidente da República. Confira o art. 66, §§5º e 7º da CRFB/88:

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Com o objetivo de evitar uma iminente greve em certos setores do funcionalismo público federal, o Presidente da República, após se



reunir com os Ministros das respectivas áreas, editou a Medida Provisória nº X (MPX), acolhendo parte das reivindicações das lideranças dos servidores públicos, de modo a alterar o regime jurídico da categoria. A MPX foi editada no dia seguinte à aprovação do Projeto de Lei nº Y (PLY) sobre a matéria no âmbito do Congresso Nacional. O PLY, no entanto, ainda não tinha sido encaminhado ao Poder Executivo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a MPX

- a) não poderia ter sido editada.
- b) somente poderia ter sido editada após o recebimento do PLY.
- c) irá sobrestar o encaminhamento do PLY, devendo ser anexada a ele.
- d) foi editada com base no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, não tendo vício.
- e) embora não tenha vício, perderá a eficácia, naquilo que for colidente com o PLY, caso este último seja sancionado.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara o nosso gabarito! A Constituição veda expressamente a edição de medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo CN pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República, de acordo com o art. 62, § 1º, inciso IV da CRFB/88:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

LETRA B. INCORRETA. Não poderia ter sido editada, uma vez que já existe um projeto de lei aprovado sobre a matéria pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

LETRA C. INCORRETA. Não haverá o sobrestamento do encaminhamento do PLY para anexação da MPX, já que a Constituição veda a edição de medida provisória, cuja matéria seja objeto de projeto de lei aprovado sobre a matéria pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

LETRA D. INCORRETA. Há vício, uma vez que a MPX não poderia ser editada, porque já existia projeto de lei aprovado pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República.

LETRA E. INCORRETA. A medida provisória X apresenta vícios, já que não poderia ser editada, em razão de existir projeto de lei aprovado pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República.

Gabarito: Letra A.



6. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Um grupo de vinte e oito senadores apresentou proposta de emenda constitucional (PEC) buscando fortalecer a posição institucional da Polícia Militar e ampliar suas atribuições. Na justificativa da proposição, o grupo argumentou com o fato de o país, naquele exato momento, estar passando por uma comoção grave de repercussão nacional, em que movimentos separatistas surgiam em diversas regiões. Considerando os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que a PEC:

- a) apresenta vício de iniciativa;
- b) afronta um limite material de reforma constitucional;
- c) afronta um limite temporal de reforma constitucional;
- d) afronta um limite circunstancial de reforma constitucional;
- e) atende aos requisitos constitucionais, podendo ter o seu trâmite regular.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A PEC não apresenta vício de iniciativa, tendo em vista que foi proposta por mais de $\frac{1}{3}$ dos senadores, conforme dispõe o art. 60, inciso I da CRFB/88: "de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal".

LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! A PEC apresentada pelos senadores não afronta limite material de reforma, já que não versa sobre nenhuma hipótese constante no § 4º do art. 60 da Constituição Federal.

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão constitucional de limitação temporal para o poder derivado reformador.

LETRA D. INCORRETA. A comoção grave de repercussão nacional não afronta um limite circunstancial. A Constituição apenas não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, conforme art. 60, § 1º da CRFB/88: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A PEC apresentada pelos senadores obedeceu a todos os requisitos disciplinados na Constituição, podendo seguir seu trâmite regular, conforme art. 60 da CRFB/88:

Art. 60 (...)

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. --> NÃO FALA DE comoção grave de repercussão nacional



§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

Gabarito: Letra E.

7. (FGV/TJ SC/Analista Jurídico/2024) Um grupo de deputados estaduais apresentou projeto de lei com o objetivo de reajustar a remuneração dos servidores do estado Alfa, daí resultando, após a devida sanção do governador do estado, a Lei Estadual nº X. A aplicação desse diploma normativo, no entanto, foi sistematicamente rechaçada, tanto pelos órgãos competentes do Poder Executivo, como pelos órgãos do Poder Judiciário, sob o argumento de ser inconstitucional. Por tal razão, a Mesa da Assembleia Legislativa decidiu ingressar com ação declaratória de constitucionalidade (ADC) perante o Supremo Tribunal Federal.

É correto afirmar, em relação aos termos dessa narrativa, que:

- a) a Lei Estadual nº X é inconstitucional e não poderia ser objeto de ADC;
- b) eventual vício da Lei Estadual nº X foi suprido pela sanção, sendo que esse diploma normativo poderia ser objeto de ADC;
- c) como a aplicação da Lei Estadual nº X estava sendo rechaçada, era cabível o ajuizamento da ADC pela Mesa da Assembleia Legislativa;
- d) não foram oferecidos elementos indicativos da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº X, sendo possível o ajuizamento da ADC, mas a Mesa não tem legitimidade;
- e) não foram oferecidos elementos indicativos da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº X, e a negativa de aplicação poderia ensejar o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não de ADC.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Lei Estadual nº X deve ser declarada inconstitucional por apresentar vício formal de iniciativa, além disso por se tratar de norma estadual não pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade - ADC, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a", segunda parte.

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que

II - disponham sobre:

- a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou **aumento de sua remuneração**;



Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

LETRA B. INCORRETA. A sanção da lei pelo Governador do Estado não convalida norma que apresenta vício formal, de acordo com o entendimento firmado pelo STF: *"Sanção executiva não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de vício de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do Chefe do Poder Executivo. O processo legislativo encerra a conjugação de atos complexos derivados da vontade coletiva de ambas as Casas do Congresso Nacional acrescida do Poder Executivo". (STF, ADI 6.337)*

LETRA C. INCORRETA. A Lei Estadual nº X não pode ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, uma vez que essa só pode ter como objeto lei o ato normativo federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A Lei Estadual nº X oferece elementos indicativos de inconstitucionalidade, já que está dotada de vício formal de iniciativa. Além disso, a Mesa possui legitimidade para propor ação de controle, conforme disposição do art. 103, inciso III da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque oferece elementos indicativos de inconstitucionalidade, já que está dotada de vício formal de iniciativa.

Gabarito: Letra A.

8. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado Alfa encaminhou projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa, visando à criação de 10 (dez) cargos de Promotor de Justiça Substituto, com o que buscava suprir deficiências da carreira. Ao analisar a proposição, um grupo de Deputados Estaduais apresentou emenda aditiva visando a alterar a entrância das Promotorias de Justiça localizadas nas Comarcas Alfa, Beta e Gama. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que

- a) na medida em que acarreta aumento de despesa na estruturação dos cargos públicos, o projeto deveria ser apresentado pelo Chefe do Poder Executivo.
- b) como se trata de proposição de iniciativa privativa do Ministério Público, é vedada a apresentação de emendas, quaisquer que sejam elas.
- c) como não há aumento de despesa na emenda apresentada pelos Deputados Estaduais, ela apresenta conformidade constitucional.
- d) em proposições de iniciativa privativa, como é o caso da narrativa, somente é permitida a apresentação de emendas de redação.
- e) como a emenda subscrita pelos Deputados Estaduais inova em relação ao objeto da proposição, ela não poderia ser apresentada.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! A medida não acarreta aumento de despesa, já que apenas altera as entrâncias da Promotoria, sendo matéria reservada ao Ministério Público, de acordo com o art. 63 da CRFB/88: *“Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista: II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público”.*

LETRA B. INCORRETA. Muito cuidado. Na verdade, não há vedação, mas apenas uma limitação quanto ao objeto da emenda.

LETRA C. INCORRETA. De fato, não há aumento de despesa. No entanto, o objeto da emenda não possui relação com o projeto originário, conforme entendimento do STF: *“(...) este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. (...)”* (STF, ADI 6072)

LETRA D. INCORRETA, Não há vedação na criação de emendas, mas sim limitação quanto ao seu conteúdo.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com entendimento do STF, é possível a edição de emenda parlamentar nos projeto de iniciativa privativa, desde que não haja aumento de despesa e tenha pertinência temática com o projeto original, vejamos: *“(...) este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei. (...)”* (STF, ADI 6072)

Gabarito: Letra E.

9. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) O órgão competente do Poder Legislativo aprovou o projeto de lei nº X e o encaminhou para sanção do Chefe do Poder Executivo. Dos dez artigos que integram o projeto de lei, foram vetados cinco. O Chefe do Poder Executivo, após se inteirar com um assessor em relação ao procedimento que deveria adotar, concluiu corretamente, à luz da Constituição da República, que

- a) deve aguardar a apreciação dos vetos pelo Poder Legislativo para promulgar a lei, o que decorre do princípio da unidade da lei.
- b) a parte incontroversa do projeto de lei deve ser promulgada, mesmo antes da manutenção ou da rejeição do veto pelo Poder Legislativo.
- c) a possibilidade de se retratar do veto até o início de sua apreciação pelo Poder Legislativo impede a promulgação da lei, com os preceitos não vetados, até este momento.
- d) como a promulgação ocorre em momento anterior à sanção, que atua como condição suspensiva a cargo do Chefe do Poder Executivo, a parte incontroversa da lei deve ser promulgada.



e) caso o veto seja derrubado, a promulgação passa a ser de competência do Presidente da Casa Legislativa competente, logo, o Chefe do Poder Executivo não pode promulgar a parte incontestada.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! Não é necessário aguardar a apreciação dos vetos pelo Legislativo para que a lei seja promulgada. A parte incontestada deve ser promulgada antes da apreciação dos vetos, conforme entendimento do STF: *“É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, da parte incontestada de projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos”*. (STF, RE 706103, 2020)

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o STF, é constitucional a promulgação de parte incontestada do projeto de lei, mesmo antes da manutenção ou da rejeição do veto pelo Poder Legislativo. Vejamos:

“É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, da parte incontestada de projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos”. (STF, RE 706103, 2020)

LETRA C. INCORRETA. Não há impedimento na promulgação da lei, sendo constitucional a promulgação da parte incontestada, conforme entendimento do STF.

LETRA D. INCORRETA. Na realidade, primeiro ocorre a sanção e depois a promulgação pelo Chefe do Poder Executivo.

LETRA E. INCORRETA. Mais uma vez, estamos diante de um entendimento consolidado pelo STF. Entende-se que é constitucional a promulgação feita pelo Chefe do Poder Executivo da parte incontestada do projeto de lei que não foi vetado, antes da manifestação do Legislativo.

Gabarito: Letra B.

10. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) Um grupo de cento e setenta e um Deputados Federais apresentou proposta de emenda à Constituição, em um momento conturbado do país, no qual duas, das cinco regiões, estavam com a paz social afetada em razão de grave instabilidade institucional. O objeto da proposta era o aperfeiçoamento da sistemática de precatórios, que foi tratada de modo linear nos distintos níveis federativos, observadas as peculiaridades afetas ao valor a ser pago e aos credores. A proposta veio a ser aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, obtendo quarenta e nove votos no Senado Federal e trezentos e sete votos na Câmara dos Deputados. Ao final, foi promulgada a Emenda Constitucional nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o processo legislativo que culminou com a referida Emenda Constitucional

a) é compatível com a Constituição da República, não apresentando qualquer vício.



- b) afrontou um limite circunstancial de reforma constitucional.
- c) afrontou um limite material de reforma constitucional.
- d) afrontou o quórum de aprovação.
- e) apresentou vício de iniciativa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A emenda constitucional não é compatível com a Constituição Federal, tendo em vista que não atingiu o quórum mínimo para a sua aprovação, conforme art. 60, § 2º da CRFB/88: *"A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros"*.

LETRA B. INCORRETA. Não afrontou limite circunstancial, já que não estava na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. No entanto, a emenda não atingiu o quórum mínimo exigido para a sua aprovação, consoante art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não atingiu limite material, tendo em vista que o objeto da emenda não se trata de nenhuma hipótese de cláusula pétrea. Contudo, não atingiu a quantidade mínima de votos para a sua aprovação de acordo com art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Para que a emenda seja aprovada é necessário ter $\frac{3}{5}$ dos votos favoráveis em ambas as casas, ou seja, 49 votos no Senado e 308 na Câmara dos Deputados. O enunciado nos diz que apenas 307 dos Deputados votaram a favor da emenda, portanto não foi atingindo o quórum mínimo exigido, conforme art. 60, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

LETRA E. INCORRETA. Não apresentou vício de iniciativa, tendo em vista que foi proposta por mais de $\frac{1}{3}$ dos Deputados Federais, conforme art. 60, inciso I da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/Prefeitura de Caraguatatuba-SP/Fiscal/2024) A sanção ou veto é uma das etapas de um processo legislativo comum, refletindo o sistema de freios e contrapesos constitucionais ao conferir ao presidente o poder de concordar ou discordar do projeto de lei.

Nesse sentido, para sancionar ou vetar uma lei, o presidente tem um prazo de

- a) 7 dias úteis.
- b) 7 dias corridos.
- c) 15 dias úteis.



- d) 15 dias corridos.
- e) 20 dias úteis.

Comentários:

Questão tiro curto! O prazo concedido ao Presidente da República para sancionar ou vetar lei não são 7 dias úteis, mas sim 15 dias úteis, de acordo com o art. 66, § 1º da CRFB/88: *"Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto"*.

Gabarito: Letra C.

12. (FGV/RFB/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da "emenda constitucional" e da "revisão constitucional". O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.
- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º, § 4º da CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra B. INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, segundo Art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra C. INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, conforme art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988. A do grupo beta está correta, pois o quórum de aprovação da emenda e da revisão é diferenciado, de acordo com o art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra D INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, nos termos do art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988. A do grupo gama está



correta, pois, de fato, o texto constitucional não traz limitações materiais ao poder de revisão constitucional.

Letra E. CORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º e § 4º da CF e 3º do ADCT de 1988.

Gabarito: Letra E.

13. (FGV/ALEMA/2023) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº X, que tem por objetivo a disponibilização de recursos para a realização de despesas não previstas na lei orçamentária anual, o que decorreu da existência de uma situação imprevista, em que se decidiu pelo desenvolvimento de determinada política pública de interesse da coletividade.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Medida Provisória nº X é

- a) constitucional, pois ela dispôs sobre créditos suplementares.
- b) inconstitucional, pois ela dispôs sobre créditos especiais, o que é vedado.
- c) inconstitucional, pois a abertura de créditos extraordinários exige a edição de lei em sentido formal.
- d) inconstitucional, pois a medida provisória não pode dispor sobre nenhuma espécie de crédito adicional.
- e) constitucional, considerando que a abertura de créditos extraordinários deve ser realizada por medida provisória.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É inconstitucional a MP, tendo em vista que trata de crédito especial, sendo vedado pela CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A matéria proposta pelo Presidente da República é crédito especial, sendo vedada a sua edição, em razão do disposto no art. 62, § 1º, inciso I, alínea d da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A hipótese do enunciado é crédito especial, matéria vedada pela CRFB/88. A situação de "créditos extraordinários" é permitida ser matéria de medida provisória, nos termos do art. 167, §3º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Pode ser objeto da medida provisória créditos de natureza extraordinária, conforme art. 167, § 3º da CRFB/88, vejamos:

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

Dessa forma, observamos que crédito extraordinário pode ser objeto de Medida Provisória, estando errada a alternativa em análise.

LETRA E. INCORRETA. A questão não trata de créditos extraordinários, mas sim especiais, sendo essa matéria vedada pela CRFB/88.

Gabarito: Letra B.



14. (FGV/TCE BA/2023) Apesar dos amplos debates realizados, a Câmara dos Deputados, casa iniciadora, ainda não deliberou a respeito do projeto de lei apresentado pelo deputado federal João, que dispunha sobre emissão e resgate de títulos da dívida pública. Em razão da relevância da matéria, o presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com fundamento nos requisitos de relevância e urgência, disciplinando a temática. Irresignado com o teor deste último diploma normativo, que entendia ser contrário à Constituição da República, o Partido Político Alfa, com representação apenas no Senado Federal, decidiu deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) o projeto de lei proposto por João apresenta vício de iniciativa;
- b) a referida matéria não poderia ser veiculada em medida provisória;
- c) a medida provisória não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade;
- d) Alfa não tem legitimidade para a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade;
- e) a medida provisória, não pode ser editada, considerando a pendência de apreciação do projeto de lei apresentado por João.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é o caso de iniciativa privativa.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A matéria constante no enunciado não pode ser tratada por Medida Provisória, uma vez que a emissão e resgate de títulos da dívida pública é matéria reservada à Lei Complementar, no contexto das normas gerais sobre finanças públicas.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está totalmente equivocada, uma vez que a Medida Provisória pode sim ser objeto de controle de constitucionalidade.

LETRA D. INCORRETA. O partido político tem legitimidade para propor ação de controle concentrado, já que possui representação no Congresso Nacional. No caso, basta a representação em uma das casas legislativas.

LETRA E INCORRETA. O inciso IV do § 1º do art. 62 da CRFB/88 veda a edição de medida provisória de matéria já aprovada pelo Congresso Nacional estando pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

Gabarito: Letra B.

15. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Com o objetivo de oferecer resposta adequada a uma situação de grave instabilidade institucional, ocorrida nos diversos quadrantes do território nacional, um grupo de 172 Deputados Federais apresentou proposta de emenda constitucional visando a criar uma estrutura orgânica, de caráter nacional, com o objetivo de debater a adoção de medidas articuladas em prol da preservação das instituições e da segurança pública. A proposta foi aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos respectivos membros. Por fim, foi promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa



- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) apresenta irregularidade apenas em relação à promulgação.
- c) apresenta irregularidade apenas em relação aos legitimados para a proposta.
- d) apresenta irregularidade apenas em relação à infração a um limite material de reforma.
- e) apresenta irregularidade apenas em relação aos legitimados para a proposta e à infração a um limite circunstancial de reforma.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a emenda possui irregularidade quanto à sua promulgação.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A emenda apresenta irregularidade quanto à sua promulgação, que deveria ocorrer pelas Mesas da Câmara e do Senado Federal, de acordo com o §3º do art. 60 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Conforme o art. 60, inciso I da CRFB/88, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A Câmara compõe-se de 513 Deputados. Um terço corresponde a 171 Deputados. Assim, não há irregularidade nesse ponto. O enunciado cita 172 Deputados Federais.

LETRA D. INCORRETA. Os limites materiais impostos para propositura de EC não foram violados, estando eles previstos no § 4º do art. 60 da CRFB/88: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; e IV - os direitos e garantias individuais.

LETRA E. INCORRETA. Não há irregularidade quanto aos legitimados. Segundo o art. 60, I da CRFB/88, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Além disso, não há infração quanto ao limite circunstancial, já que o enunciado não indica a existência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, nos termos do art. 60, §1º da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

16. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com o objetivo de contornar a omissão do orçamento em relação à determinada despesa pública que se coadunava com as opções políticas do governo, daí resultando a previsão de dotação orçamentária destinada ao seu custeio.

Irresignado com o teor desse ato normativo, o Presidente do Diretório Nacional do Partido Político Alfa solicitou que sua assessoria analisasse a sua compatibilidade com a Constituição da República e a possibilidade de submetê-lo ao controle concentrado de constitucionalidade. A assessoria respondeu corretamente que

- a) a matéria não poderia ser veiculada em medida provisória, considerando a natureza do crédito aberto, e é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade.



b) apesar de a matéria não poder ser veiculada em medida provisória, não é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade, por se tratar de ato de efeitos concretos.

c) considerando a omissão do orçamento, a medida provisória foi corretamente editada, sendo que, por se tratar de ato de efeitos concretos, não seria possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade.

d) por se tratar de despesa imprevisível e urgente, a medida provisória foi corretamente editada, mas, sendo um ato de efeitos concretos, não seria possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade.

e) a Medida Provisória nº X, ao abrir créditos adicionais ao orçamento, tem a natureza de ato administrativo, o que afasta o seu caráter normativo e somente permite a deflagração do controle difuso de constitucionalidade.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! O art. 62, §1º, I, "d" da CRFB/88, [veda a edição de medidas provisórias](#) sobre matéria relativa a [créditos adicionais e suplementares](#), ressalvado o previsto no art. 167, § 3º. Conforme o STF, na ADI 5449, cabe ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque medida provisória pode sim ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, conforme entendimento do STF na ADI nº. 5449.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a matéria não poderia ser veiculada em medida provisória e é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade.

LETRA D. INCORRETA. A matéria não pode ser veiculada por meio de medida provisória. Além disso, é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, já que é possível a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade.

Gabarito: Letra A.

17. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Após ampla mobilização dos servidores públicos municipais, a totalidade dos vereadores da Câmara Municipal de *Beta* apresentou projeto de alteração da Lei Orgânica Municipal. De acordo com o projeto, a generalidade dos servidores municipais passaria a fazer jus ao auxílio alimentação, fixado de maneira uniforme para todos. Com o desfecho do processo legislativo, a alteração foi aprovada e incorporada à Lei Orgânica. Apesar de o novo direito social ter sido muito comemorado pelos servidores, o Prefeito Municipal afirmou que não iria observá-lo por entender que a alteração é inconstitucional.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à referida alteração, que

a) compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, logo, *Beta* não poderia tratar da temática.



b) apesar de o Município poder incursionar na temática, a matéria não poderia ser disciplinada na lei orgânica.

c) a matéria consubstancia nítido interesse local, logo, o Município poderia legislar sobre ela, sendo a alteração constitucional.

d) somente a União pode legislar sobre direitos sociais, em lei nacional, logo, lei local não poderia instituir sistemática específica para os servidores municipais.

e) ela é constitucional, desde que o Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar, observe os balizamentos estabelecidos pela União e pelo Estado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O direito do trabalho é matéria de competência privativa da União, mas não é esse o fundamento correto para o referido caso. A questão passa pela compreensão sobre a iniciativa reservada do chefe do poder executivo para apresentar projeto de lei.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É possível que o Município trate sobre o tema. No entanto, a iniciativa deve partir do Chefe do Poder Executivo (o Prefeito do Município de Beta), nos termos do art. 61, § 1º, II, alíneas "a" e "c" combinado com o art. 29 da CRFB/88. Além disso, não será admitido aumento de despesas nos projetos de lei de iniciativa do chefe do executivo, de acordo com o art. 63, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Temos uma pegadinha. Embora o tema passe pela seara municipal, a alteração é inconstitucional, uma vez que trata de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque ao Município é permitido legislar sobre o tema, desde que a iniciativa seja do Chefe do Poder Executivo local. Não é correto afirmar que a compreensão do tema passa pela União legislar sobre direitos sociais em lei nacional.

LETRA E. INCORRETA. A alteração é inconstitucional. Mais uma vez, a matéria é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local. Não há o que se falar em "competência legislativa suplementar".

Gabarito LETRA B.

18. (FGV/PREF. RJ/2023) O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei dispondo sobre determinada política de cunho assistencial direcionada à população idosa. Por entender que a iniciativa era muito positiva, a proposição foi aprovada, mas com as modificações introduzidas por três emendas: (1ª) a configuração da política pública proposta foi alterada, de modo a aumentar a transparência das medidas adotadas; (2ª) a criação de uma segunda política pública, direcionada às crianças e adolescentes, espelhando os balizamentos da outra política pública proposta pelo poder Executivo; e (3ª) a criação de uma estrutura orgânica com atribuição para fiscalizar as políticas públicas estaduais, com o objetivo de zelar pela eficiência das medidas adotadas.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República de 1988, é correto afirmar, em relação às emendas aprovadas, com a abstração aspectos não abordados na narrativa, que:



- a) todas são constitucionais;
- b) todas são inconstitucionais;
- c) apenas a 1ª é constitucional;
- d) apenas a 1ª e a 2ª são constitucionais;
- e) apenas a 2ª e a 3ª são constitucionais.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Apenas a 1ª é constitucional, pois permaneceu a pertinência temática e não implicou aumento de despesas, conforme o Informativo nº. 1096 do STF.

Letra B. INCORRETA. Apenas a 2ª e 3ª são inconstitucionais, por afrontar o Informativo 1096 do STF.

Letra C. CORRETA. É o nosso gabarito! Apenas a 1ª é constitucional, tendo em vista que permaneceu a pertinência temática e não implicou aumento de despesas (Info 1096 do STF).

Letra D. INCORRETA. Apenas a 1ª é constitucional, pois permaneceu a pertinência temática e não implicou aumento de despesas, nos termos da jurisprudência do STF.

Letra E. INCORRETA. A 2ª e 3ª são inconstitucionais por afrontarem o entendimento do Supremo.

Gabarito: Letra C.

19. (FGV/PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO-RJ/2023) O presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com base nos referenciais de relevância e urgência, estabelecendo os requisitos para a criação de Territórios Federais. Após a tramitação constitucional, com a realização de calorosos debates no âmbito do Poder Legislativo, o texto da lei de conversão foi aprovado com modificações substanciais em relação à proposta apresentada, vindo a ser ato contínuo, promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, daí advindo a Lei federal nº Y.

Nesse caso, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa acima:

- a) não apresenta qualquer irregularidade;
- b) somente apresenta irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória;
- c) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação de modificações à medida provisória;
- d) somente apresenta irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial;
- e) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação de modificações à medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial.

Comentários:



Letra A. INCORRETA. É errado dizer que a narrativa não apresenta qualquer irregularidade, pois temos problemas em relação à matéria objeto da medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial (art. 18, §2º e 62, § 1º, III da CRFB/88).

Letra B. INCORRETA. Cuidado!! Também há irregularidade quanto ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial, pois o texto aprovado com modificações deverá ser encaminhado ao Presidente da República para sanção ou veto.

Letra C. INCORRETA. Temos irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória, segundo o art. 62, § 1º, III CRFB/88.

Letra D. CORRETA. Opa, temos o gabarito! Somente apresenta irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial, nos termos do art. 18, §2º e 62, § 1º, III da Constituição Federal.

Letra E. INCORRETA. Hum! O detalhe é que temos uma irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória, segundo o art. 62, § 1º, III CRFB/88. O item está errado!

Gabarito: Letra D.

20. (FGV/ALEMA/2023) O Deputado Estadual João apresentou projeto de lei instituindo um programa social de amparo à saúde de pessoas carentes no âmbito do Estado Alfa. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e, ao ser encaminhado para sanção, o Governador do Estado foi aconselhado por seus Secretários a vetá-lo. Apesar disso, em razão da forte mobilização popular, o Chefe do Poder Executivo sancionou o projeto, que deu origem à Lei estadual nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o referido diploma normativo

- a) apresentou vício de iniciativa, pois incursionou em matéria de iniciativa privativa do Governador, mas o vício foi suprido pela sanção.
- b) incursionou em temática afeta à assistência social, de competência privativa da União, existindo apenas esse vício na Lei estadual nº X.
- c) embora tenha criado despesa para a Administração Pública, não se trata de matéria de iniciativa privativa do Governador, de modo que não há vício na Lei estadual nº X.
- d) apresentou apenas vício de iniciativa, pois incursionou em temática afeta à Administração Pública, de iniciativa privativa do Governador, não sendo o vício suprido pela sanção.
- e) incursionou em temática afeta à assistência social, de competência privativa da União, e de iniciativa privativa do Governador do Estado, havendo vício na Lei estadual nº X.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não houve vício de iniciativa, mesmo que tenha criado despesas para a Administração Pública. O detalhe é que a Lei não trata da sua estrutura ou da atribuição de órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

LETRA B. INCORRETA. Opa, pegadinha! Matéria relacionada à saúde é de competência concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal, conforme disposição do art. 24, inciso XII



da CRFB/88. Vejamos: "Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre: XII - previdência social, proteção e **defesa da saúde**"

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, apesar de ter gerado despesa para Administração Pública, a matéria objeto da lei não é de iniciativa privativa do Governador (chefe do Poder Executivo Estadual), portanto, não há vício na Lei.

LETRA D. INCORRETA. Equivocada a alternativa, tendo em vista que não apresentou vício de iniciativa, mesmo que tenha gerado despesa para a Administração Pública.

LETRA E. INCORRETA. Mais uma vez, muito cuidado! Não se trata de competência privativa da União. O objeto da Lei nº X é sobre a saúde, ou seja, matéria de competência concorrente entre a União, Estado e Distrito Federal, conforme disposição do já mencionado art. 24, XII da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

21. (FGV/TJ BA/2023) Joana, estudante, questionou o seu professor de direito constitucional a respeito da participação, ou não, do presidente da República no processo legislativo voltado à aprovação de uma emenda constitucional.

O professor respondeu, corretamente, que o chefe do Poder Executivo:

- a) apenas tem poder de veto;
- b) apenas tem poder de iniciativa legislativa;
- c) não pode participar desse processo legislativo;
- d) apenas tem poder de iniciativa legislativa e de veto;
- e) tem poder de iniciativa legislativa e de veto, podendo ainda promulgar a emenda constitucional.

Comentários:o:

Letra A. INCORRETA. A PEC não se submete à sanção ou veto do chefe do poder executivo, pois a proposta de emenda segue direto da aprovação para a promulgação, nos termos do art. 60, §3º da CRFB/88. Não passa pela sanção ou veto do Presidente.

Letra B. CORRETA. É o nosso gabarito!!! No processo legislativo da emenda constitucional, o Presidente possui a faculdade de apresentar a PEC. Ele é um legitimado ativo para apresentar uma proposta de emenda à Constituição. (art. 60, II da CRFB/88)

Letra C. INCORRETA. Cuidado, pois o Presidente pode participar do processo legislativo, ao propor uma PEC, já que é um legitimado por disposição constitucional. (art. 60, II da CF)

Letra D. INCORRETA. A PEC não se submete à sanção ou veto do chefe do poder executivo, pois a proposta de emenda segue direto da aprovação para a promulgação, nos termos do art. 60, §3º da CRFB/88. Pegadinha!!!

Letra E. INCORRETA. O Presidente não sanciona ou veta uma emenda Constitucional. No mais, o Presidente apenas possui a faculdade de apresentar uma PEC, não dispondo da competência para a sua promulgação. (art. 60, inciso II e §3º da CRFB/88)



Gabarito: Letra B.

22. (FGV/CGE SC/2023) O Presidente da República editou quatro medidas provisórias (MPs), cada qual com o seguinte objeto: (1ª MP) autorizou que os Estados e o Distrito Federal legissem sobre sistema de consórcios e sorteios em seu território; (2ª MP) alterou a alíquota de certo imposto de competência da União; (3ª MP) abriu créditos extraordinários ao orçamento da União, com o objetivo de atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de comoção interna; e (4ª MP) alterou as regras do processo disciplinar dos servidores públicos civis da União.

O Partido Político Alfa, insatisfeito com a edição das medidas provisórias, consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade formal desses diplomas normativos com a ordem constitucional, considerando o objeto de cada qual.

O advogado, abstendo-se de considerações em torno de sua relevância e urgência, respondeu corretamente que, sob a ótica formal,

- A) apenas a 2ª, a 3ª e a 4ª medidas provisórias são constitucionais.
- B) apenas a 1ª e a 4ª medidas provisórias são constitucionais.
- C) apenas a 2ª e a 3ª medidas provisórias são constitucionais.
- D) todas as medidas provisórias são constitucionais.
- E) apenas a 2ª medida provisória é constitucional.

Comentários:

A questão cobrou o conhecimento sobre medida provisória, que é uma das espécies normativas abrangidas pelo processo legislativo. Ou seja, encontra previsão no art. 59 da CF/88 e por isso é uma norma primária.

Entretanto, a medida provisória faz parte das espécies legislativas cujo processo legislativo é especial. Assim, não segue o processo legislativo das leis ordinárias.

A partir da leitura do caput e inciso III do art. 62 da CF/88 podemos concluir que a medida provisória é editada pelo Presidente da República, em caso de relevância e urgência, e possui força de lei ordinária. Porque não pode tratar de matéria reservada à lei complementar.

Agora, iremos analisar o conteúdo de cada MP do enunciado.

A primeira medida provisória é **inconstitucional**. O Presidente **não pode** autorizar os Estados e o Distrito Federal a legissem sobre sistema de consórcios e sorteios em seu território, porque **medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar**, conforme III do art. 62 da CF/88.

De acordo com XX do art. 22 da CF/88, compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. O parágrafo único do mesmo dispositivo constitucional determina que **lei complementar pode autorizar** os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



A segunda medida provisória é constitucional, porque a partir da leitura do §1º e §2º do art. 62 da CF/88 não há vedação constitucional para que medida provisória altere a alíquota de certo imposto de competência da União. Vejamos:

“Art. 62 § 2º da CF/88. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.”

A terceira medida provisória é constitucional. Porque com a leitura do art. 62 §1º I alínea d da CF/88 e art. 167 §3º da CF/88, chegamos à conclusão que existe exceção à vedação de edição de medida provisória para tratar de matéria orçamentária.

A abertura de crédito extraordinário, que visa atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, pode ocorrer mediante edição de medida provisória.

A quarta medida provisória é constitucional. As regras do processo disciplinar dos servidores públicos civis da União fazem parte do regime jurídico dos servidores, que não consta no §1º do art. 62 da CF/88. Assim, não há vedação constitucional para a edição de medida provisória tratando dessa matéria.

De acordo com a alínea “c” do I do §1º do art. 61 da CF/88, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Gabarito: Letra A

23. (FGV/ TCU - 2022) Um grupo de deputados estaduais apresentou projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, criando o programa orientador de evolução do conhecimento, a ser desenvolvido no âmbito das escolas públicas estaduais, consistente na distribuição de material didático. O projeto veio a ser aprovado pela Casa Legislativa e, ao final, sancionado pelo governador do Estado, daí resultando a promulgação da Lei nº XX. À luz da sistemática constitucional, a Lei nº XX é formalmente:

- a) inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria;
- b) inconstitucional, pois o programa gera aumento de despesa, o que atrai a iniciativa privativa do governador do Estado;
- c) constitucional, pois, apesar de a matéria ser de iniciativa privativa do governador do Estado, a sanção supriu o vício;
- d) constitucional, pois, apesar de o programa gerar aumento de despesa, não incursiona na estrutura de órgãos do Poder Executivo;
- e) constitucional, se houve delegação expressa da União, o que decorre da competência desse ente para legislar sobre a matéria

Comentários:

A alternativa A está incorreta. A Lei nº XX não invade a competência privativa do legislador nacional, pois não tem como objeto definir as diretrizes e bases da educação nacional. Na



verdade, a Lei versa sobre a educação, matéria de competência concorrente entre a União, Estado e DF (art. 24, IX, da CF/88).

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o STF, "*não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)*" (ARE 878.911 - Repercussão Geral - Tema 917, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/09/2016).

Dessa forma, apesar de o programa gerar aumento de despesa, não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Isso porque não cria ou modifica a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública e não trata do regime jurídico de servidores públicos.

A **alternativa C** está incorreta. Como já explicado, a matéria não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder executivo. Além disso, mesmo que houvesse o vício formal de iniciativa, de acordo com o STF, a sanção do projeto de lei não convalida o vício resultante da usurpação do poder de iniciativa.

A **alternativa D** está correta. Esse é o gabarito da questão. Ainda que a lei gere aumento de despesa, o seu objeto é a distribuição de material didático. Assim, o programa não cria ou modifica a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública e não trata do regime jurídico de servidores públicos. Não havendo então usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal), conforme entendimento do STF.

A **alternativa E** está incorreta. A competência para legislar sobre educação é uma competência concorrente entre a União, Estados e DF (art. 24, IX, da CF/88). Não há necessidade de delegação para que o Estado venha a legislar sobre o assunto.

Na competência concorrente a União é responsável por editar normas gerais e cabe aos Estados e Distrito Federal complementar a legislação federal.

24. (FGV/CGU - 2022) Com o objetivo de amenizar a grave crise financeira que assolava o Município Alfa, um grupo de vereadores apresentou projeto de lei instituindo um imposto que a Constituição da República de 1988 outorgou aos Municípios, mas que, até aquele momento, não fora instituído. O projeto, que contava com forte oposição popular, veio a ser vetado pelo prefeito municipal sob o argumento de ser inconstitucional, sendo o veto rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Desse processo legislativo, resultou a Lei municipal nº XX, que é:

- a) inconstitucional, considerando o quórum observado na Casa Legislativa para a rejeição do veto;
- b) inconstitucional, por afronta à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo em matéria tributária;
- c) inconstitucional, por afronta à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, em relação à receita e à despesa pública;
- d) constitucional, considerando que a narrativa não apresenta qualquer incompatibilidade com a Constituição da República de 1988;



e) constitucional, considerando que, em relação aos Municípios, a simetria permanece adstrita aos balizamentos oferecidos pela Constituição Estadual.

Comentários:

A alternativa D é a alternativa correta.

A questão testa o seu conhecimento sobre o processo legislativo e o entendimento jurisprudencial.

O processo legislativo é regido pelo princípio da simetria. Assim, as regras básicas sobre esse tema previstas na CF/88 são de reprodução obrigatória para os demais entes federativos.

De acordo com o processo legislativo constitucional, caso o Chefe do Poder Executivo venha a vetar o projeto de lei, esse deverá ser levado para apreciação dos parlamentares (art. 66, § 4º da CF/88). Dessa forma, o veto pode ser derrubado. Como o veto presidencial só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta, houve no caso apresentado a observância do princípio da simetria.

No que tange à matéria envolvida, estamos diante da instituição de um tributo.

A CF/88 trouxe expressamente que cabe aos Municípios instituírem e arrecadarem os tributos da sua competência (art. 30, inciso III, da CF/88). Foi justamente o que o Município Alfa buscou fazer.

Por fim, temos que o projeto de lei foi apresentado por um grupo de vereadores, não havendo desrespeito à Constituição Federal. Afinal, o STF é firme "em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise à minoração ou revogação de tributo" (ADI 2724, ADI 2304, ADI 2464, ARE 743.480/MG).

A partir de tudo o que foi explicado é certo que a narrativa não apresenta qualquer incompatibilidade com a CF/88.

25. (FGV/TJ-MS - 2022) Com o objetivo de coibir os elevados níveis de corrupção detectados no âmbito da Administração Pública do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa, por iniciativa da totalidade dos seus membros, aprovou projeto de lei, que veio a ser sancionado pelo governador do Estado, alterando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos. De acordo com a alteração, era vedado o reingresso, no serviço público estadual, dos servidores demitidos ou exonerados em razão de condenação administrativa pela prática de desvio, malbaratamento ou apropriação de recursos públicos. Irresignado com o teor das alterações, o sindicato da categoria solicitou um pronunciamento de sua assessoria jurídica, a qual concluiu, corretamente, que a referida lei é:

- a) constitucional, pois não houve vício no processo legislativo, além de materializar o direito fundamental à probidade;
- b) constitucional, pois não houve vício no processo legislativo, além de apenas reproduzir vedação constitucional expressa;
- c) inconstitucional, pois houve vício de iniciativa no processo legislativo e o caráter ilimitado da pena cominada afronta direito fundamental;
- d) inconstitucional, pois, embora não tenha ocorrido vício no processo legislativo, o ilícito a que se refere a alteração deve ser objeto de condenação em processo judicial;



e) constitucional, pois o vício existente no processo legislativo foi superado com a promulgação e as vedações constitucionais à cominação de certas penas são restritas ao âmbito penal.

Comentários:

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

De acordo com o enunciado, a Assembleia Legislativa, por iniciativa da totalidade dos seus membros, aprovou projeto de lei, que veio a ser sancionado pelo governador do Estado, alterando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos.

Podemos observar a inconstitucionalidade vinculada a vício de iniciativa, uma vez que a lei versa sobre matéria relacionada a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme disposto no § 1º do art. 61 da CF/88.

Art. 61, § 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

Pelo princípio da simetria, a regra também é aplicada no âmbito estadual. Vale salientar que o fato de o governador ter sancionado a lei *não faz com que o vício de iniciativa tenha sido sanado*.

Por fim, com base no art. 5º da CF/88, XLVII, não haverá penas de caráter perpétuo.

26. (FGV/TCE-AM - 2021) O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa vetou de modo expresso parte do Projeto de Lei nº XX/2021, aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo silenciado em relação à parte restante. O veto à parte do projeto foi devidamente comunicado ao Poder Legislativo, que decidiu derrubá-lo em sessão realizada três meses depois.

À luz da sistemática constitucional vigente, em relação ao silêncio do Chefe do Poder Executivo quanto à parte do projeto, tal importa em:

- a) veto tácito, enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa;
- b) sanção tácita, devendo ser promulgado, ao final do processo legislativo, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, após a derrubada do veto;
- c) sanção tácita, devendo ser a lei promulgada; enquanto a parte do veto derrubado será encaminhada para a promulgação do referido agente;
- d) sanção tácita, devendo ser promulgada pelo referido agente, ao final do processo legislativo, juntamente com a parte do veto derrubado;
- e) sanção tácita, devendo ser a lei promulgada; enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa.

Comentários:

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão



A sanção tácita está prevista no art. 66, §3º, da CF: "*Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção*".

A parte incontroversa é logo promulgada pelo Chefe do Poder Executivo, vejamos:

É constitucional a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, de parte incontroversa de projeto da lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos. STJ. Plenário. ARE RE 706103, 27/04/2020 (Repercussão Geral – Tema 595).

27. (FGV/TCE-AM - 2021) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº XX/2021 e a encaminhou para a apreciação do Congresso Nacional.

À luz da sistemática constitucional, o referido ato normativo, preenchidos os demais requisitos exigidos:

- a) se tornará definitivo, sendo convertido em lei, caso não seja apreciado em sessenta dias;
- b) perderá a eficácia se não for apreciado em trinta dias, prorrogáveis por igual período;
- c) perderá a eficácia se não for convertido em lei em sessenta dias, prorrogáveis por igual período;
- d) somente não será convertido em lei pelo voto contrário da maioria absoluta do Congresso Nacional;
- e) começará a produzir efeitos no momento em que for iniciada a sua apreciação pelo Congresso Nacional.

Comentários:

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

No geral, a questão é tranquila. Cobrou do candidato conhecimento literal do Art. 62, § 3º da CF/88, veja:

Art. 62, § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

(A) apenas apresenta vício de iniciativa.

(B) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.

(C) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.

(D) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.

(E) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado! A PEC não apresenta vício de iniciativa, porque foi proposta por mais de 1/3 dos deputados federais (art. 60, inciso I da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Totalmente equivocada! A PEC apresentada afronta o princípio da anterioridade tributária e este é considerado cláusula pétrea, já que tal princípio está inserido nos direitos e garantias individuais, conforme art. 60, IV da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A proposta a emenda constitucional apresenta um vício material, já que visa abolir o princípio da anterioridade tributária, o qual já foi reconhecido pelo STF como uma cláusula pétrea, porque faz parte dos direitos e garantias individuais, de acordo com o art. 60, inciso IV da CRFB/88:

Art. 60 (...)

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

IV - os direitos e garantias individuais.

LETRA D. INCORRETA. Os limites circunstanciais se traduzem nos casos excepcionais, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Nessas ocasiões, a Constituição não pode ser emendada, conforme art. 60, §1º da CRFB/88. A questão nos traz a informação que o Estado passa por um momento de "grave comoção de repercussão nacional", essa hipótese não se trata de uma situação excepcional. Assim, a PEC não afrontou limites circunstanciais.

LETRA E. INCORRETA. Na realidade a PEC apresentada no enunciado só apresenta vício material por ser visar abolir cláusula pétrea. Nesse caso, não há que se falar vício de iniciativa, menos ainda de afronta aos limites circunstanciais.



Gabarito: Letra C.

2. (FGV/PC-MG/2025) Na Assembleia Legislativa do Estado Alfa foi apresentada proposição oriunda do exercício do poder constituído decorrente de caráter reformador. Composta por comissão especial para a sua apreciação, instaurou-se um debate em relação aos limites a serem observados no exercício do referido poder, os quais consubstanciariam os limites a serem observados pela proposição apresentada, podendo ensejar a sua submissão ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, caso não sejam observados.

No debate, foi corretamente afirmado que os referidos limites

- A) apresentam uma relação de total sobreposição com os limites estabelecidos pelo poder constituinte originário e pelo poder constituído derivado reformador.
- B) estão previstos apenas nas normas que encontram sua origem no exercício do poder constituído decorrente e no poder constituído decorrente de caráter reformador.
- C) apresentam uma relação de total sobreposição com os denominados princípios constitucionais sensíveis, oriundos do poder constituinte originário e do poder constituído derivado reformador.
- D) podem estar presentes em normas oriundas do exercício do poder constituinte originário, mesmo que não tenham sido expressamente incorporadas ao texto editado pelo poder constituído decorrente.
- E) estão concentrados nos princípios constitucionais estabelecidos, desde que incorporados às normas editadas pelo poder constituído decorrente e pelo poder constituído decorrente de caráter reformador.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Sobreposição total? Não. O poder originário cria e não está sujeito a limites preestabelecidos, já o derivado deve respeitar as limitações já estabelecidas.

LETRA B. INCORRETA. Em verdade, muitos limites possuem origem no poder constituinte originário.

LETRA C. INCORRETA. Não há sobreposição total com princípios constitucionais sensíveis.

LETRA D. CORRETA. Nosso gabarito! De fato, os limites ao poder constituinte derivado reformador podem ser encontrados em normas oriundas do poder constituinte originário, mesmo que não tenham sido explicitamente incorporadas ao texto elaborado pelo poder constituído.

LETRA E. INCORRETA. Os limites não estão apenas nos princípios constitucionais estabelecidos.

Gabarito: Letra E.

3. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) Em um momento histórico no qual a República Federativa do Brasil sofreu a agressão armada estrangeira, estando prestes a adotar medidas de resposta, um grupo de 15 (quinze) Deputados Estaduais apresentou proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, visando a remodelar a estruturas de segurança do



Estado. A proposta foi aprovada em dois turnos de votação, pelo voto de quatro quintos dos respectivos membros. Por fim, foi promulgada pelo Governador do Estado.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa acima

- a) não apresenta nenhuma incorreção.
- b) somente apresenta incorreção em relação à promulgação.
- c) somente apresenta incorreção em relação aos autores da proposta.
- d) somente apresenta incorreção em relação ao quórum de aprovação da proposta.
- e) somente apresenta incorreção em relação ao momento de apresentação da proposta.

Comentários:

Essa é uma questão tratando do **poder de reforma** e alteração da Constituição. Muito embora o enunciado descreva Emenda à Constituição Estadual, penso que conseguimos aproveitá-la a para fins de estudo. O fundamento passa pela compreensão do art. 60 da Constituição Federal, já que estamos diante de norma de reprodução obrigatória (princípio da simetria).

No caso narrado, temos a apresentação de uma PEC por 15 deputados Estaduais. Considerando que temos 40 deputados no Estado de Santa Catarina, o requisito formal está superado para fins de apresentação de uma proposta de Emenda à Constituição (art. 60, inciso I da CRFB/88).

Adicionalmente, a PEC foi aprovada em dois turnos e pelo voto de quatro quintos dos respectivos membros. Nesse contexto, também observa o art. 60, §2º da CRFB/88: *"A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros"*.

Por outro lado, temos um problema no ato de promulgação. A Emenda Constitucional não é levada à promulgação do chefe do Poder Executivo. Quem promove esse ato é o Poder Legislativo. No caso, caberia à Mesa da Assembleia Legislativa por simetria, nos termos do art. art. 60, §3º da CRFB/88: *"A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem"*.

Gabarito: Letra B.

4. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Após decretar a intervenção federal no Estado Alfa, em observância às formalidades constitucionais, o Presidente da República pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição Federal, com o objetivo de lidar com a crise existente no referido ente federativo.

Nesse cenário, é correto afirmar que a Constituição Federal

- a) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, mas as alterações ao texto constitucional somente produzirão efeito após cessados os motivos da intervenção.
- b) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, sendo certo que o Presidente da República possui iniciativa para apresentar proposta de emenda à Constituição.
- c) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, mas o Presidente da República não possui iniciativa para apresentar proposta de emenda à Constituição.



d) não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, salvo em caso de urgência e relevância, devidamente comprovadas.

e) não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é possível emendar a Constituição na vigência da intervenção federal, conforme o art. 60, § 1º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição veda expressamente a Emenda à Constituição na vigência da intervenção federal.

LETRA C. INCORRETA. Em hipótese alguma é possível emendar a Constituição na vigência da intervenção federal.

LETRA D. INCORRETA. Resta equivocada a alternativa, porque não é possível a emenda constitucional, sem exceções.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição veda expressamente a sua emenda na vigência da intervenção federal, de acordo com o art. 60, § 1º da CRFB/88:

Art. 60 (...)

§ 1º A Constituição **não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal**, de estado de defesa ou de estado de sítio.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Um grupo de vinte e oito senadores apresentou proposta de emenda constitucional (PEC) buscando fortalecer a posição institucional da Polícia Militar e ampliar suas atribuições. Na justificativa da proposição, o grupo argumentou com o fato de o país, naquele exato momento, estar passando por uma comoção grave de repercussão nacional, em que movimentos separatistas surgiam em diversas regiões. Considerando os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que a PEC:

- a) apresenta vício de iniciativa;
- b) afronta um limite material de reforma constitucional;
- c) afronta um limite temporal de reforma constitucional;
- d) afronta um limite circunstancial de reforma constitucional;
- e) atende aos requisitos constitucionais, podendo ter o seu trâmite regular.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A proposta de emenda à constituição não apresenta vício de iniciativa, tendo em vista que foi proposta por mais de $\frac{1}{3}$ dos senadores, conforme dispõe o art. 60, inciso I da CRFB/88: "de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal".



LETRA B. INCORRETA. De forma alguma! A PEC apresentada pelos senadores não afronta limite material de reforma, já que não versa sobre nenhuma hipótese constante no § 4º do art. 60 da CRFB/88:

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão constitucional de limitação temporal para o poder derivado reformador.

LETRA D. INCORRETA. A comoção grave de repercussão nacional não afronta um limite circunstancial. A Constituição apenas não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, conforme art. 60, § 1º da CRFB/88: "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! A PEC apresentada pelos senadores obedeceu a todos os requisitos disciplinados na Constituição, podendo seguir seu trâmite regular, conforme art. 60 da CRFB/88:

Art. 60 (...)

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. --> NÃO FALA DE comoção grave de repercussão nacional

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

Gabarito: Letra E.

6. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) Um grupo de cento e setenta e um Deputados Federais apresentou proposta de emenda à Constituição, em um momento



conturbado do país, no qual duas, das cinco regiões, estavam com a paz social afetada em razão de grave instabilidade institucional. O objeto da proposta era o aperfeiçoamento da sistemática de precatórios, que foi tratada de modo linear nos distintos níveis federativos, observadas as peculiaridades afetas ao valor a ser pago e aos credores. A proposta veio a ser aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, obtendo quarenta e nove votos no Senado Federal e trezentos e sete votos na Câmara dos Deputados. Ao final, foi promulgada a Emenda Constitucional nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o processo legislativo que culminou com a referida Emenda Constitucional

- a) é compatível com a Constituição da República, não apresentando qualquer vício.
- b) afrontou um limite circunstancial de reforma constitucional.
- c) afrontou um limite material de reforma constitucional.
- d) afrontou o quórum de aprovação.
- e) apresentou vício de iniciativa.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A emenda constitucional não é compatível com a Constituição Federal, tendo em vista que não atingiu o quórum mínimo para a sua aprovação (art. 60, § 2º da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. Não afrontou limite circunstancial, já que não estava na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. No entanto, a emenda não atingiu o quórum mínimo exigido para a sua aprovação, consoante art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não atingiu limite material, tendo em vista que o objeto da emenda não se trata de nenhuma hipótese de cláusula pétrea. Contudo, não atingiu a quantidade mínima de votos para a sua aprovação de acordo com art. 60, § 2º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Para que a emenda seja aprovada é necessário ter $\frac{3}{5}$ dos votos favoráveis em ambas as casas, ou seja, 49 votos no Senado e 308 na Câmara dos Deputados. O enunciado nos diz que apenas 307 dos Deputados votaram a favor da emenda, portanto não foi atingindo o quórum mínimo exigido, conforme art. 60, § 2º da CRFB/88:

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

LETRA E. INCORRETA. Não apresentou vício de iniciativa, tendo em vista que foi proposta por mais de $\frac{1}{3}$ dos Deputados Federais, conforme art. 60, inciso I da CRFB/88:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

Gabarito: Letra D.



7. (FGV/TJ-RJ/2024) Após ampla mobilização de uma frente parlamentar voltada ao combate à corrupção, um grupo de cento e setenta e dois Deputados Federais subscreveu uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta foi apresentada, na segunda sessão legislativa do ano, em um momento no qual duas regiões do país eram ameaçadas por uma grave e iminente ameaça institucional, sendo que o seu objeto era a inserção, no texto constitucional, da pena mínima a ser cominada ao crime de corrupção.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar, em relação à referida proposta, que ela

- a) apresenta apenas vício de iniciativa.
- b) somente apresenta vício ao afrontar um limite material de reforma constitucional.
- c) somente apresenta vício ao afrontar um limite temporal de reforma constitucional.
- d) não apresenta qualquer incompatibilidade com a Constituição da República.
- e) somente apresenta vício ao afrontar um limite circunstancial de reforma constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não há vício de iniciativa, já que foi respeitado o quórum estabelecido na CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Os limites materiais foram respeitados, já que não houve violação as cláusulas pétreas.

LETRA C. INCORRETA. A CRFB/88 não impõe limitações temporais.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito, conforme o art. 60, III, §1º e 4º da CRFB/88.

i) um grupo de cento e setenta e dois Deputados Federais subscreveu uma proposta de emenda constitucional.

Nos termos do art. 60 da CRFB/88, a Constituição poderá ser **emendada mediante proposta**: I - de **um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**. A Câmara dos Deputados possui 513 Deputados. $1/3 = 171$. Portanto, 172 é superior a $1/3$. Logo, não há vício de iniciativa.

ii) **essa proposta foi apresentada, na segunda sessão legislativa do ano, em um momento no qual duas regiões do país eram ameaçadas por uma grave e iminente ameaça institucional.**

Segundo o art. 60, §1º da CRFB/88, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. O enunciado fala apenas em "um momento no qual duas regiões do país eram ameaçadas por uma grave e iminente ameaça institucional". Logo, não existe afronta ao limite circunstancial.

iii) **o seu objeto era a inserção, no texto constitucional, da pena mínima a ser cominada ao crime de corrupção.**

Também não existe vício ao afrontar limite material, já que não houve desrespeito ao art. 60, §4º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não afrontou limite circunstancial.



Gabarito: Letra D.

8. (FGV/RFB/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da “emenda constitucional” e da “revisão constitucional”. O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.
- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º, § 4º da CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra B. INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, segundo Art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra C. INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, conforme art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988. A do grupo beta está correta, pois o quórum de aprovação da emenda e da revisão é diferenciado, de acordo com o art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988.

Letra D INCORRETA. A do grupo alfa estava errada, pois no caso das emendas será sessão BICAMERAL, já a revisão da sessão é UNICAMERAL, com apreciação conjunta das duas Casas Legislativas, nos termos do art. 60, § 2º CF e 3º do ADCT de 1988. A do grupo gama está correta, pois, de fato, o texto constitucional não traz limitações materiais ao poder de revisão constitucional.

Letra E. CORRETA. Apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas. Segundo art. 60, § 2º e § 4º da CF e 3º do ADCT de 1988.

Gabarito: Letra E.

9. (FGV/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo - Consultor Legislativo/2023) João, professor de direito constitucional, questionou Maria, sua aluna, em relação a alguns aspectos relacionados ao exercício do poder reformador, mais especificamente quanto à legitimidade para a apresentação de proposta, aos limites materiais ao exercício do poder reformador e à



possibilidade de a matéria inserida em proposta havida por prejudicada ser objeto de nova proposta.

À luz da sistemática constitucional, Maria respondeu corretamente que

- a) é admitida a iniciativa popular nessas propostas.
- b) a forma de governo não está inserida entre os limites materiais.
- c) a matéria constante de proposta havida por prejudicada somente pode ser objeto de nova proposta na legislatura seguinte.
- d) a proposta havida por prejudicada, não propriamente rejeitada, pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- e) a iniciativa das Assembleias Legislativas exige que a manifestação, em cada uma delas, se dê por maioria absoluta de seus membros.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a CRFB/88 não admite a iniciativa popular para a edição de EC. Os legitimados estão dispostos taxativamente no art. 60, incisos I a III da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, a CRFB/88 não veda a edição de emenda constitucional que altere **a forma de governo**. O §4º do art. 60 da CRFB/88 traz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado.

LETRA C. INCORRETA. A matéria objeto de emenda que restou prejudicada, apenas poderá ser objeto de nova proposta na próxima sessão legislativa, não na legislatura seguinte, nos termos do §5º do art. 60 da CRFB/88. A sessão legislativa é o período anual em que o Congresso se reúne, já a legislatura se constitui por quatro sessões legislativas.

LETRA D. INCORRETA. A redação do art. 60, §5º da CRFB/88 indica que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Trata-se do princípio da irrepetibilidade.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o quórum é maioria relativa e não absoluta, como previsto no art. 60, inciso III da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

10. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Consultor Legislativo/2023/Adaptada) Juliana foi instada por sua professora de Direito Constitucional a apresentar características da Constituição da República Federativa do Brasil. Em resposta, Juliana afirmou que essa ordem constitucional está sujeita ao processo informal de modificação conhecido como mutação constitucional.

Comentários:

De fato, a mutação é um processo de modificação da Constituição mediante alteração informal, ou seja, sem que haja alteração do texto propriamente dito. O que ocorre é uma mudança no sentido, no ato de interpretação da norma Constitucional.

Gabarito: Item correto.



11. (FGV/TCE-AM - 2021) Lucas, estudioso do direito constitucional, chegou à conclusão de que o texto constitucional pode sofrer mudanças de significado ainda que não seja objeto de qualquer alteração formal. Essas alterações, delineadas a partir de atividade intelectual conduzida pelo intérprete, sob influência das modificações na realidade sociopolítica, não importariam em usurpação de uma função própria do Poder Constituinte originário.

À luz da compreensão contemporânea a respeito da interpretação constitucional, a argumentação de Lucas é:

- a) incorreta, pois o texto e a norma constitucional apresentam uma relação de sobreposição, o que impede a alteração da última sem a realização de modificações no primeiro;
- b) correta, já que o texto e a norma constitucional não apresentam uma relação de sobreposição, sendo esta última delineada a partir da interação entre o primeiro e a realidade;
- c) correta, já que a norma pode se distanciar da sobreposição com o texto caso seja identificada uma situação de nulidade parcial deste último;
- d) incorreta, já que a interpretação constitucional é realizada in abstracto, dissociada da realidade subjacente ao momento de aplicação da norma;
- e) incorreta, já que o objetivo do intérprete é descobrir o significado imanente do texto constitucional.

Comentários:

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

A questão trata do fenômeno jurídico da mutação constitucional.

A mutação constitucional é um meio de se alterar a Constituição sem a modificação de seu texto formal.

É uma manifestação do poder constituinte difuso, entendido como aquele voltado à alteração do significado e do alcance dos enunciados normativos constitucionais, para **adaptá-los à nova realidade social**.

O STF admite o uso da mutação constitucional como fundamento da interpretação judicial em sede de controle difuso.

Gabarito: B

12. (FGV/PM-RJ - 2021) Ana e Maria, estudiosas do Direito, travaram intenso debate a respeito de aspectos da interpretação constitucional. Ana sustentava que a separação rígida entre sujeito cognoscente e objeto cognoscido, própria do formalismo, não se ajustava ao modo como a ordem constitucional brasileira vinha sendo compreendida. Maria, no entanto, ressaltava que a afirmação de Ana era incompatível com o conceito de mutação constitucional.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- a) Maria está errada, pois o conceito de mutação constitucional está ínsito no formalismo, decorrendo das constantes alterações formais do texto da Constituição.



- b) Ana está errada, pois o formalismo é a base de toda a interpretação constitucional, apontando para a ilegitimidade de toda argumentação que dele se distancie.
- c) Ana está errada, pois, na interpretação constitucional, a separação rígida entre sujeito cognoscente e objeto cognoscido decorre da separação de poderes.
- d) Ana está errada, pois os significantes constitucionais veiculam significados preexistentes, que não são influenciados pela pré-compreensão do intérprete ou por modificações da realidade.
- e) Maria está errada, pois a mutação constitucional está embasada na atividade argumentativa e decisória desenvolvida pelo intérprete, que não permanece atrelado a significados preexistentes.

Comentários:

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

Maria está errada, pois a mutação constitucional está embasada na atividade argumentativa e decisória desenvolvida pelo intérprete, que não permanece atrelado a significados preexistentes.

A questão testou do candidato basicamente o conhecimento sobre mutação constitucional.

A **mutação constitucional** é um **processo informal de modificação da Carta_Magna**, sendo uma manifestação do Poder Constituinte Difuso.

Não há propriamente uma mudança no texto formal (com alteração de conteúdo). O que há, em verdade, é alteração no sentido da constituição; na forma de interpretar. O Supremo Tribunal reconhece no Brasil a possibilidade de mutação constitucional.

Tal instituto serve para adequar a Constituição Federal às mudanças do tempo e às novas necessidades humanas em decorrência da evolução. Por isso, não permanece atrelado a significados preexistentes.

Gabarito: E



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Em reunião realizada com seus ministros, o Presidente da República recebeu a sugestão de que três matérias fossem disciplinadas por meio de medida provisória. A primeira matéria diz respeito à abertura de créditos orçamentários de natureza extraordinária.

A segunda matéria está consubstanciada nos conflitos de competência em matéria tributária que surjam entre os entes federativos. Por fim, a terceira matéria diz respeito aos critérios a serem utilizados para distribuição de recursos públicos aos partidos políticos por meio do denominado fundo partidário.

Ao fim da reunião, os participantes concluíram corretamente, em relação à possibilidade de disciplina das três matérias por meio de medida provisória, que isso é possível

- (A) em relação às três.
- (B) somente em relação à primeira.
- (C) somente em relação à segunda.
- (D) somente em relação à primeira e à terceira.
- (E) somente em relação à segunda e à terceira.

2. (FGV/PC-MG/2025) O Governador do Estado Alfa encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa criando uma nova taxa, o que foi feito com o delineamento dos seus distintos aspectos, como fato gerador, contribuintes, base de cálculo e alíquota. No Poder Legislativo, um grupo de parlamentares apresentou emenda aditiva a essa proposição, na qual foi alterado o fato gerador da referida taxa, de modo a ampliar o seu alcance, o que veio a ser aprovado.

Após a aprovação, o projeto foi vetado pelo Governador do Estado sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República de 1988, mas o veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa, daí resultando a promulgação da Lei nº X.

De acordo com as informações acima, é correto afirmar que a Lei nº X é

- A) inconstitucional, pois é competência privativa da União legislar sobre direito tributário.
- B) inconstitucional, pois foi aprovada uma emenda ao projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
- C) inconstitucional, pois a emenda ao projeto de lei, que restou aprovada, não apresentou pertinência temática.
- D) constitucional, pois o poder de emenda é da essência da atividade legislativa, não sendo limitado pela Constituição.
- E) constitucional, pois Alfa tem competência para legislar sobre a matéria, que não é de iniciativa privativa do Executivo.



3. (FGV/SEFAZ RS/Auditor fiscal/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

- a) apenas apresenta vício de iniciativa.
- b) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.
- c) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.
- d) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.
- e) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

4. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) O Presidente da República apresentou projeto de lei complementar versando sobre matéria de sua iniciativa exclusiva, estranha à sistemática orçamentária. No âmbito da Câmara dos Deputados, foi aprovada emenda que estendia o alcance da proposição legislativa e acarretava aumento de despesa obrigatória, sendo indicada a respectiva fonte de custeio. Após o trâmite regular, o projeto foi aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, mas foi vetado pelo Presidente da República. O veto foi derrubado pelo Poder Legislativo e, ato contínuo, foi promulgada a Lei nº X pelo Presidente do Senado Federal.

Com base nas normas constitucionais afetas ao processo legislativo, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma incorreção.
- b) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados.
- c) somente apresenta incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.
- d) somente apresenta incorreção em relação à promulgação, que deveria ser realizada em momento anterior à derrubada do veto.
- e) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, e à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

5. (FGV/TCE-PA/Auditor de Controle Externo/2024) Com o objetivo de evitar uma iminente greve em certos setores do funcionalismo público federal, o Presidente da República, após se reunir com os Ministros das respectivas áreas, editou a Medida Provisória nº X (MPX), acolhendo parte das reivindicações das lideranças dos servidores públicos, de modo a alterar o regime



jurídico da categoria. A MPX foi editada no dia seguinte à aprovação do Projeto de Lei nº Y (PLY) sobre a matéria no âmbito do Congresso Nacional. O PLY, no entanto, ainda não tinha sido encaminhado ao Poder Executivo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a MPX

- a) não poderia ter sido editada.
- b) somente poderia ter sido editada após o recebimento do PLY.
- c) irá sobrestar o encaminhamento do PLY, devendo ser anexada a ele.
- d) foi editada com base no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, não tendo vício.
- e) embora não tenha vício, perderá a eficácia, naquilo que for colidente com o PLY, caso este último seja sancionado.

6. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Um grupo de vinte e oito senadores apresentou proposta de emenda constitucional (PEC) buscando fortalecer a posição institucional da Polícia Militar e ampliar suas atribuições. Na justificativa da proposição, o grupo argumentou com o fato de o país, naquele exato momento, estar passando por uma comoção grave de repercussão nacional, em que movimentos separatistas surgiam em diversas regiões. Considerando os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que a PEC:

- a) apresenta vício de iniciativa;
- b) afronta um limite material de reforma constitucional;
- c) afronta um limite temporal de reforma constitucional;
- d) afronta um limite circunstancial de reforma constitucional;
- e) atende aos requisitos constitucionais, podendo ter o seu trâmite regular.

7. (FGV/TJ SC/Analista Jurídico/2024) Um grupo de deputados estaduais apresentou projeto de lei com o objetivo de reajustar a remuneração dos servidores do estado Alfa, daí resultando, após a devida sanção do governador do estado, a Lei Estadual nº X. A aplicação desse diploma normativo, no entanto, foi sistematicamente rechaçada, tanto pelos órgãos competentes do Poder Executivo, como pelos órgãos do Poder Judiciário, sob o argumento de ser inconstitucional. Por tal razão, a Mesa da Assembleia Legislativa decidiu ingressar com ação declaratória de constitucionalidade (ADC) perante o Supremo Tribunal Federal.

É correto afirmar, em relação aos termos dessa narrativa, que:

- a) a Lei Estadual nº X é inconstitucional e não poderia ser objeto de ADC;
- b) eventual vício da Lei Estadual nº X foi suprido pela sanção, sendo que esse diploma normativo poderia ser objeto de ADC;
- c) como a aplicação da Lei Estadual nº X estava sendo rechaçada, era cabível o ajuizamento da ADC pela Mesa da Assembleia Legislativa;



d) não foram oferecidos elementos indicativos da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº X, sendo possível o ajuizamento da ADC, mas a Mesa não tem legitimidade;

e) não foram oferecidos elementos indicativos da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº X, e a negativa de aplicação poderia ensejar o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, não de ADC.

8. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado Alfa encaminhou projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa, visando à criação de 10 (dez) cargos de Promotor de Justiça Substituto, com o que buscava suprir deficiências da carreira. Ao analisar a proposição, um grupo de Deputados Estaduais apresentou emenda aditiva visando a alterar a entrância das Promotorias de Justiça localizadas nas Comarcas Alfa, Beta e Gama. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que

a) na medida em que acarreta aumento de despesa na estruturação dos cargos públicos, o projeto deveria ser apresentado pelo Chefe do Poder Executivo.

b) como se trata de proposição de iniciativa privativa do Ministério Público, é vedada a apresentação de emendas, quaisquer que sejam elas.

c) como não há aumento de despesa na emenda apresentada pelos Deputados Estaduais, ela apresenta conformidade constitucional.

d) em proposições de iniciativa privativa, como é o caso da narrativa, somente é permitida a apresentação de emendas de redação.

e) como a emenda subscrita pelos Deputados Estaduais inova em relação ao objeto da proposição, ela não poderia ser apresentada.

9. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) O órgão competente do Poder Legislativo aprovou o projeto de lei nº X e o encaminhou para sanção do Chefe do Poder Executivo. Dos dez artigos que integram o projeto de lei, foram vetados cinco. O Chefe do Poder Executivo, após se inteirar com um assessor em relação ao procedimento que deveria adotar, concluiu corretamente, à luz da Constituição da República, que

a) deve aguardar a apreciação dos vetos pelo Poder Legislativo para promulgar a lei, o que decorre do princípio da unidade da lei.

b) a parte incontroversa do projeto de lei deve ser promulgada, mesmo antes da manutenção ou da rejeição do veto pelo Poder Legislativo.

c) a possibilidade de se retratar do veto até o início de sua apreciação pelo Poder Legislativo impede a promulgação da lei, com os preceitos não vetados, até este momento.

d) como a promulgação ocorre em momento anterior à sanção, que atua como condição suspensiva a cargo do Chefe do Poder Executivo, a parte incontroversa da lei deve ser promulgada.

e) caso o veto seja derrubado, a promulgação passa a ser de competência do Presidente da Casa Legislativa competente, logo, o Chefe do Poder Executivo não pode promulgar a parte incontroversa.



10. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) Um grupo de cento e setenta e um Deputados Federais apresentou proposta de emenda à Constituição, em um momento conturbado do país, no qual duas, das cinco regiões, estavam com a paz social afetada em razão de grave instabilidade institucional. O objeto da proposta era o aperfeiçoamento da sistemática de precatórios, que foi tratada de modo linear nos distintos níveis federativos, observadas as peculiaridades afetas ao valor a ser pago e aos credores. A proposta veio a ser aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, obtendo quarenta e nove votos no Senado Federal e trezentos e sete votos na Câmara dos Deputados. Ao final, foi promulgada a Emenda Constitucional nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o processo legislativo que culminou com a referida Emenda Constitucional

- a) é compatível com a Constituição da República, não apresentando qualquer vício.
- b) afrontou um limite circunstancial de reforma constitucional.
- c) afrontou um limite material de reforma constitucional.
- d) afrontou o quórum de aprovação.
- e) apresentou vício de iniciativa.

11. (FGV/Prefeitura de Caraguatatuba-SP/Fiscal/2024) A sanção ou veto é uma das etapas de um processo legislativo comum, refletindo o sistema de freios e contrapesos constitucionais ao conferir ao presidente o poder de concordar ou discordar do projeto de lei.

Nesse sentido, para sancionar ou vetar uma lei, o presidente tem um prazo de

- a) 7 dias úteis.
- b) 7 dias corridos.
- c) 15 dias úteis.
- d) 15 dias corridos.
- e) 20 dias úteis.

12. (FGV/RFB/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da “emenda constitucional” e da “revisão constitucional”. O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.



- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

13. (FGV/ALEMA/2023) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº X, que tem por objetivo a disponibilização de recursos para a realização de despesas não previstas na lei orçamentária anual, o que decorreu da existência de uma situação imprevista, em que se decidiu pelo desenvolvimento de determinada política pública de interesse da coletividade.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Medida Provisória nº X é

- a) constitucional, pois ela dispõe sobre créditos suplementares.
- b) inconstitucional, pois ela dispõe sobre créditos especiais, o que é vedado.
- c) inconstitucional, pois a abertura de créditos extraordinários exige a edição de lei em sentido formal.
- d) inconstitucional, pois a medida provisória não pode dispor sobre nenhuma espécie de crédito adicional.
- e) constitucional, considerando que a abertura de créditos extraordinários deve ser realizada por medida provisória.

14. (FGV/TCE BA/2023) Apesar dos amplos debates realizados, a Câmara dos Deputados, casa iniciadora, ainda não deliberou a respeito do projeto de lei apresentado pelo deputado federal João, que dispunha sobre emissão e resgate de títulos da dívida pública. Em razão da relevância da matéria, o presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com fundamento nos requisitos de relevância e urgência, disciplinando a temática. Irresignado com o teor deste último diploma normativo, que entendia ser contrário à Constituição da República, o Partido Político Alfa, com representação apenas no Senado Federal, decidiu deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que:

- a) o projeto de lei proposto por João apresenta vício de iniciativa;
- b) a referida matéria não poderia ser veiculada em medida provisória;
- c) a medida provisória não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade;
- d) Alfa não tem legitimidade para a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade;
- e) a medida provisória, não pode ser editada, considerando a pendência de apreciação do projeto de lei apresentado por João.

15. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Com o objetivo de oferecer resposta adequada a uma situação de grave instabilidade institucional, ocorrida nos diversos quadrantes do território nacional, um grupo de 172 Deputados Federais apresentou proposta de emenda constitucional visando a criar uma estrutura orgânica, de caráter nacional, com o objetivo de



debater a adoção de medidas articuladas em prol da preservação das instituições e da segurança pública. A proposta foi aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, pelo voto de três quintos dos respectivos membros. Por fim, foi promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa

- a) não apresenta nenhuma irregularidade.
- b) apresenta irregularidade apenas em relação à promulgação.
- c) apresenta irregularidade apenas em relação aos legitimados para a proposta.
- d) apresenta irregularidade apenas em relação à infração a um limite material de reforma.
- e) apresenta irregularidade apenas em relação aos legitimados para a proposta e à infração a um limite circunstancial de reforma.

16. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com o objetivo de contornar a omissão do orçamento em relação à determinada despesa pública que se coadunava com as opções políticas do governo, daí resultando a previsão de dotação orçamentária destinada ao seu custeio.

Irresignado com o teor desse ato normativo, o Presidente do Diretório Nacional do Partido Político Alfa solicitou que sua assessoria analisasse a sua compatibilidade com a Constituição da República e a possibilidade de submetê-lo ao controle concentrado de constitucionalidade. A assessoria respondeu corretamente que

- a) a matéria não poderia ser veiculada em medida provisória, considerando a natureza do crédito aberto, e é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade.
- b) apesar de a matéria não poder ser veiculada em medida provisória, não é possível a submissão desse ato normativo ao controle concentrado de constitucionalidade, por se tratar de ato de efeitos concretos.
- c) considerando a omissão do orçamento, a medida provisória foi corretamente editada, sendo que, por se tratar de ato de efeitos concretos, não seria possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade.
- d) por se tratar de despesa imprevisível e urgente, a medida provisória foi corretamente editada, mas, sendo um ato de efeitos concretos, não seria possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade.
- e) a Medida Provisória nº X, ao abrir créditos adicionais ao orçamento, tem a natureza de ato administrativo, o que afasta o seu caráter normativo e somente permite a deflagração do controle difuso de constitucionalidade.

17. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Após ampla mobilização dos servidores públicos municipais, a totalidade dos vereadores da Câmara Municipal de Beta apresentou projeto de alteração da Lei Orgânica Municipal. De acordo com o projeto, a generalidade dos servidores



municipais passaria a fazer jus ao auxílio alimentação, fixado de maneira uniforme para todos. Com o desfecho do processo legislativo, a alteração foi aprovada e incorporada à Lei Orgânica. Apesar de o novo direito social ter sido muito comemorado pelos servidores, o Prefeito Municipal afirmou que não iria observá-lo por entender que a alteração é inconstitucional.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, em relação à referida alteração, que

- a) compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, logo, Beta não poderia tratar da temática.
- b) apesar de o Município poder incursionar na temática, a matéria não poderia ser disciplinada na lei orgânica.
- c) a matéria consubstancia nítido interesse local, logo, o Município poderia legislar sobre ela, sendo a alteração constitucional.
- d) somente a União pode legislar sobre direitos sociais, em lei nacional, logo, lei local não poderia instituir sistemática específica para os servidores municipais.
- e) ela é constitucional, desde que o Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar, observe os balizamentos estabelecidos pela União e pelo Estado.

18. (FGV/PREF. RJ/2023) O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei dispondo sobre determinada política de cunho assistencial direcionada à população idosa. Por entender que a iniciativa era muito positiva, a proposição foi aprovada, mas com as modificações introduzidas por três emendas: (1ª) a configuração da política pública proposta foi alterada, de modo a aumentar a transparência das medidas adotadas; (2ª) a criação de uma segunda política pública, direcionada às crianças e adolescentes, espelhando os balizamentos da outra política pública proposta pelo poder Executivo; e (3ª) a criação de uma estrutura orgânica com atribuição para fiscalizar as políticas públicas estaduais, com o objetivo de zelar pela eficiência das medidas adotadas.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República de 1988, é correto afirmar, em relação às emendas aprovadas, com a abstração aspectos não abordados na narrativa, que:

- a) todas são constitucionais;
- b) todas são inconstitucionais;
- c) apenas a 1ª é constitucional;
- d) apenas a 1ª e a 2ª são constitucionais;
- e) apenas a 2ª e a 3ª são constitucionais.

19. (FGV/PREF. RJ/2023) O presidente da República editou a Medida Provisória nº X, com base nos referenciais de relevância e urgência, estabelecendo os requisitos para a criação de Territórios Federais. Após a tramitação constitucional, com a realização de calorosos debates no âmbito do Poder Legislativo, o texto da lei de conversão foi aprovado com modificações substanciais em relação à proposta apresentada, vindo a ser ato contínuo, promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, daí advindo a Lei federal nº Y.



Nesse caso, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa acima:

- a) não apresenta qualquer irregularidade;
- b) somente apresenta irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória;
- c) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação de modificações à medida provisória;
- d) somente apresenta irregularidade em relação à matéria objeto da medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial;
- e) somente apresenta irregularidade em relação à aprovação de modificações à medida provisória e ao não encaminhamento da proposição à sanção presidencial.

20. (FGV/ALEMA/2023) O Deputado Estadual João apresentou projeto de lei instituindo um programa social de amparo à saúde de pessoas carentes no âmbito do Estado Alfa. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e, ao ser encaminhado para sanção, o Governador do Estado foi aconselhado por seus Secretários a vetá-lo. Apesar disso, em razão da forte mobilização popular, o Chefe do Poder Executivo sancionou o projeto, que deu origem à Lei estadual nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o referido diploma normativo

- a) apresentou vício de iniciativa, pois incursionou em matéria de iniciativa privativa do Governador, mas o vício foi suprido pela sanção.
- b) incursionou em temática afeta à assistência social, de competência privativa da União, existindo apenas esse vício na Lei estadual nº X.
- c) embora tenha criado despesa para a Administração Pública, não se trata de matéria de iniciativa privativa do Governador, de modo que não há vício na Lei estadual nº X.
- d) apresentou apenas vício de iniciativa, pois incursionou em temática afeta à Administração Pública, de iniciativa privativa do Governador, não sendo o vício suprido pela sanção.
- e) incursionou em temática afeta à assistência social, de competência privativa da União, e de iniciativa privativa do Governador do Estado, havendo vício na Lei estadual nº X.

21. (FGV/TJ BA/2023) Joana, estudante, questionou o seu professor de direito constitucional a respeito da participação, ou não, do presidente da República no processo legislativo voltado à aprovação de uma emenda constitucional.

O professor respondeu, corretamente, que o chefe do Poder Executivo:

- a) apenas tem poder de veto;
- b) apenas tem poder de iniciativa legislativa;
- c) não pode participar desse processo legislativo;
- d) apenas tem poder de iniciativa legislativa e de veto;



e) tem poder de iniciativa legislativa e de veto, podendo ainda promulgar a emenda constitucional.

22. (FGV/CGE SC/2023) O Presidente da República editou quatro medidas provisórias (MPs), cada qual com o seguinte objeto: (1ª MP) autorizou que os Estados e o Distrito Federal legislassem sobre sistema de consórcios e sorteios em seu território; (2ª MP) alterou a alíquota de certo imposto de competência da União; (3ª MP) abriu créditos extraordinários ao orçamento da União, com o objetivo de atender a despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de comoção interna; e (4ª MP) alterou as regras do processo disciplinar dos servidores públicos civis da União.

O Partido Político Alfa, insatisfeito com a edição das medidas provisórias, consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade formal desses diplomas normativos com a ordem constitucional, considerando o objeto de cada qual.

O advogado, abstendo-se de considerações em torno de sua relevância e urgência, respondeu corretamente que, sob a ótica formal,

- A) apenas a 2ª, a 3ª e a 4ª medidas provisórias são constitucionais.
- B) apenas a 1ª e a 4ª medidas provisórias são constitucionais.
- C) apenas a 2ª e a 3ª medidas provisórias são constitucionais.
- D) todas as medidas provisórias são constitucionais.
- E) apenas a 2ª medida provisória é constitucional.

23. (FGV/ TCU - 2022) Um grupo de deputados estaduais apresentou projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, criando o programa orientador de evolução do conhecimento, a ser desenvolvido no âmbito das escolas públicas estaduais, consistente na distribuição de material didático. O projeto veio a ser aprovado pela Casa Legislativa e, ao final, sancionado pelo governador do Estado, daí resultando a promulgação da Lei nº XX. À luz da sistemática constitucional, a Lei nº XX é formalmente:

- a) inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre a matéria;
- b) inconstitucional, pois o programa gera aumento de despesa, o que atrai a iniciativa privativa do governador do Estado;
- c) constitucional, pois, apesar de a matéria ser de iniciativa privativa do governador do Estado, a sanção supriu o vício;
- d) constitucional, pois, apesar de o programa gerar aumento de despesa, não incursiona na estrutura de órgãos do Poder Executivo;
- e) constitucional, se houve delegação expressa da União, o que decorre da competência desse ente para legislar sobre a matéria



24. (FGV/CGU - 2022) Com o objetivo de amenizar a grave crise financeira que assolava o Município Alfa, um grupo de vereadores apresentou projeto de lei instituindo um imposto que a Constituição da República de 1988 outorgou aos Municípios, mas que, até aquele momento, não fora instituído. O projeto, que contava com forte oposição popular, veio a ser vetado pelo prefeito municipal sob o argumento de ser inconstitucional, sendo o veto rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Desse processo legislativo, resultou a Lei municipal nº XX, que é:

- a) inconstitucional, considerando o quórum observado na Casa Legislativa para a rejeição do veto;
- b) inconstitucional, por afronta à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo em matéria tributária;
- c) inconstitucional, por afronta à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, em relação à receita e à despesa pública;
- d) constitucional, considerando que a narrativa não apresenta qualquer incompatibilidade com a Constituição da República de 1988;
- e) constitucional, considerando que, em relação aos Municípios, a simetria permanece adstrita aos balizamentos oferecidos pela Constituição Estadual.

25. (FGV/TJ-MS - 2022) Com o objetivo de coibir os elevados níveis de corrupção detectados no âmbito da Administração Pública do Estado Alfa, a Assembleia Legislativa, por iniciativa da totalidade dos seus membros, aprovou projeto de lei, que veio a ser sancionado pelo governador do Estado, alterando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos. De acordo com a alteração, era vedado o reingresso, no serviço público estadual, dos servidores demitidos ou exonerados em razão de condenação administrativa pela prática de desvio, malbaratamento ou apropriação de recursos públicos. Irresignado com o teor das alterações, o sindicato da categoria solicitou um pronunciamento de sua assessoria jurídica, a qual concluiu, corretamente, que a referida lei é:

- a) constitucional, pois não houve vício no processo legislativo, além de materializar o direito fundamental à probidade;
- b) constitucional, pois não houve vício no processo legislativo, além de apenas reproduzir vedação constitucional expressa;
- c) inconstitucional, pois houve vício de iniciativa no processo legislativo e o caráter ilimitado da pena cominada afronta direito fundamental;
- d) inconstitucional, pois, embora não tenha ocorrido vício no processo legislativo, o ilícito a que se refere a alteração deve ser objeto de condenação em processo judicial;
- e) constitucional, pois o vício existente no processo legislativo foi superado com a promulgação e as vedações constitucionais à cominação de certas penas são restritas ao âmbito penal.

26. (FGV/TCE-AM - 2021) O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa vetou de modo expresse parte do Projeto de Lei nº XX/2021, aprovado pela Assembleia Legislativa, tendo



silenciado em relação à parte restante. O veto à parte do projeto foi devidamente comunicado ao Poder Legislativo, que decidiu derrubá-lo em sessão realizada três meses depois.

À luz da sistemática constitucional vigente, em relação ao silêncio do Chefe do Poder Executivo quanto à parte do projeto, tal importa em:

- a) veto tácito, enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa;
- b) sanção tácita, devendo ser promulgado, ao final do processo legislativo, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, após a derrubada do veto;
- c) sanção tácita, devendo ser a lei promulgada; enquanto a parte do veto derrubado será encaminhada para a promulgação do referido agente;
- d) sanção tácita, devendo ser promulgada pelo referido agente, ao final do processo legislativo, juntamente com a parte do veto derrubado;
- e) sanção tácita, devendo ser a lei promulgada; enquanto a parte do veto derrubado será promulgada pelo Presidente da Assembleia Legislativa.

27. (FGV/TCE-AM - 2021) O Presidente da República editou a Medida Provisória nº XX/2021 e a encaminhou para a apreciação do Congresso Nacional.

À luz da sistemática constitucional, o referido ato normativo, preenchidos os demais requisitos exigidos:

- a) se tornará definitivo, sendo convertido em lei, caso não seja apreciado em sessenta dias;
- b) perderá a eficácia se não for apreciado em trinta dias, prorrogáveis por igual período;
- c) perderá a eficácia se não for convertido em lei em sessenta dias, prorrogáveis por igual período;
- d) somente não será convertido em lei pelo voto contrário da maioria absoluta do Congresso Nacional;
- e) começará a produzir efeitos no momento em que for iniciada a sua apreciação pelo Congresso Nacional.



GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA E
3. LETRA C
4. LETRA E
5. LETRA A
6. LETRA E
7. LETRA A
8. LETRA E
9. LETRA B
10. LETRA D
11. LETRA C
12. LETRA E
13. LETRA B
14. LETRA B
15. LETRA B
16. LETRA A
17. LETRA B
18. LETRA C
19. LETRA D
20. LETRA C
21. LETRA B
22. LETRA A
23. LETRA D
24. LETRA D
25. LETRA C
26. LETRA C
27. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) Um grupo de deputados federais apresentou proposta de emenda constitucional que tem por objetivo afastar a vedação de aumento de determinado imposto, com grande influência no equilíbrio macroeconômico, no mesmo exercício financeiro de edição da respectiva lei. Apesar de o país estar passando por uma grave comoção de repercussão nacional, o grupo entendeu que isso não seria óbice à apresentação da proposta, que foi subscrita por 175 deputados federais, número de integrantes do referido grupo.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a proposta de emenda constitucional a ser apresentada

- (A) apenas apresenta vício de iniciativa.
- (B) não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade.
- (C) apenas afronta um limite material de reforma constitucional.
- (D) apenas afronta um limite circunstancial de reforma constitucional.
- (E) afronta um limite material e um limite circunstancial de reforma constitucional, além de apresentar vício de iniciativa.

2. (FGV/PC-MG/2025) Na Assembleia Legislativa do Estado Alfa foi apresentada proposição oriunda do exercício do poder constituído decorrente de caráter reformador. Composta por comissão especial para a sua apreciação, instaurou-se um debate em relação aos limites a serem observados no exercício do referido poder, os quais consubstanciariam os limites a serem observados pela proposição apresentada, podendo ensejar a sua submissão ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, caso não sejam observados.

No debate, foi corretamente afirmado que os referidos limites

- A) apresentam uma relação de total sobreposição com os limites estabelecidos pelo poder constituinte originário e pelo poder constituído derivado reformador.
- B) estão previstos apenas nas normas que encontram sua origem no exercício do poder constituído decorrente e no poder constituído decorrente de caráter reformador.
- C) apresentam uma relação de total sobreposição com os denominados princípios constitucionais sensíveis, oriundos do poder constituinte originário e do poder constituído derivado reformador.
- D) podem estar presentes em normas oriundas do exercício do poder constituinte originário, mesmo que não tenham sido expressamente incorporadas ao texto editado pelo poder constituído decorrente.
- E) estão concentrados nos princípios constitucionais estabelecidos, desde que incorporados às normas editadas pelo poder constituído decorrente e pelo poder constituído decorrente de caráter reformador.



3. (FGV/ALE-SC/Analista Legislativo/2024) Em um momento histórico no qual a República Federativa do Brasil sofreu a agressão armada estrangeira, estando prestes a adotar medidas de resposta, um grupo de 15 (quinze) Deputados Estaduais apresentou proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, visando a remodelar a estruturas de segurança do Estado. A proposta foi aprovada em dois turnos de votação, pelo voto de quatro quintos dos respectivos membros. Por fim, foi promulgada pelo Governador do Estado.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa acima

- a) não apresenta nenhuma incorreção.
- b) somente apresenta incorreção em relação à promulgação.
- c) somente apresenta incorreção em relação aos autores da proposta.
- d) somente apresenta incorreção em relação ao quórum de aprovação da proposta.
- e) somente apresenta incorreção em relação ao momento de apresentação da proposta.

4. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Após decretar a intervenção federal no Estado Alfa, em observância às formalidades constitucionais, o Presidente da República pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição Federal, com o objetivo de lidar com a crise existente no referido ente federativo.

Nesse cenário, é correto afirmar que a Constituição Federal

- a) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, mas as alterações ao texto constitucional somente produzirão efeito após cessados os motivos da intervenção.
- b) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, sendo certo que o Presidente da República possui iniciativa para apresentar proposta de emenda à Constituição.
- c) poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, mas o Presidente da República não possui iniciativa para apresentar proposta de emenda à Constituição.
- d) não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa, salvo em caso de urgência e relevância, devidamente comprovadas.
- e) não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal no Estado Alfa.

5. (FGV/PM-RJ/Oficial/2024) Um grupo de vinte e oito senadores apresentou proposta de emenda constitucional (PEC) buscando fortalecer a posição institucional da Polícia Militar e ampliar suas atribuições. Na justificativa da proposição, o grupo argumentou com o fato de o país, naquele exato momento, estar passando por uma comoção grave de repercussão nacional, em que movimentos separatistas surgiam em diversas regiões. Considerando os balizamentos constitucionais afetos à temática, é correto afirmar que a PEC:

- a) apresenta vício de iniciativa;
- b) afronta um limite material de reforma constitucional;
- c) afronta um limite temporal de reforma constitucional;



- d) afronta um limite circunstancial de reforma constitucional;
- e) atende aos requisitos constitucionais, podendo ter o seu trâmite regular.

6. (FGV/Câmara de Fortaleza/Consultor Legislativo/2024) Um grupo de cento e setenta e um Deputados Federais apresentou proposta de emenda à Constituição, em um momento conturbado do país, no qual duas, das cinco regiões, estavam com a paz social afetada em razão de grave instabilidade institucional. O objeto da proposta era o aperfeiçoamento da sistemática de precatórios, que foi tratada de modo linear nos distintos níveis federativos, observadas as peculiaridades afetas ao valor a ser pago e aos credores. A proposta veio a ser aprovada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, obtendo quarenta e nove votos no Senado Federal e trezentos e sete votos na Câmara dos Deputados. Ao final, foi promulgada a Emenda Constitucional nº X.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o processo legislativo que culminou com a referida Emenda Constitucional

- a) é compatível com a Constituição da República, não apresentando qualquer vício.
- b) afrontou um limite circunstancial de reforma constitucional.
- c) afrontou um limite material de reforma constitucional.
- d) afrontou o quórum de aprovação.
- e) apresentou vício de iniciativa.

7. (FGV/TJ-RJ/2024) Após ampla mobilização de uma frente parlamentar voltada ao combate à corrupção, um grupo de cento e setenta e dois Deputados Federais subscreveu uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta foi apresentada, na segunda sessão legislativa do ano, em um momento no qual duas regiões do país eram ameaçadas por uma grave e iminente ameaça institucional, sendo que o seu objeto era a inserção, no texto constitucional, da pena mínima a ser cominada ao crime de corrupção.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar, em relação à referida proposta, que ela

- a) apresenta apenas vício de iniciativa.
- b) somente apresenta vício ao afrontar um limite material de reforma constitucional.
- c) somente apresenta vício ao afrontar um limite temporal de reforma constitucional.
- d) não apresenta qualquer incompatibilidade com a Constituição da República.
- e) somente apresenta vício ao afrontar um limite circunstancial de reforma constitucional.

8. (FGV/RFB/2023) Em uma gincana jurídica, os grupos participantes deveriam se posicionar a respeito das características essenciais, à luz da ordem constitucional brasileira, da "emenda



constitucional” e da “revisão constitucional”. O grupo Alfa argumentou que ambas deveriam ser aprovadas em sessões bicamerais, de modo que cada Casa Legislativa deveria analisá-las isoladamente. O grupo Beta sustentou que o quórum de aprovação da emenda e da revisão era diferenciado. O grupo Gama, por sua vez, defendeu que somente a emenda conta com limites materiais expressos, o que não se verificava em relação à revisão.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente, em relação às afirmações dos grupos participantes, que

- a) todas estavam certas.
- b) apenas a do grupo Alfa estava certa.
- c) apenas as dos grupos Alfa e Beta estavam certas.
- d) apenas as dos grupos Alfa e Gama estavam certas.
- e) apenas as dos grupos Beta e Gama estavam certas.

9. (FGV/Câmara dos Deputados/Analista Legislativo - Consultor Legislativo/2023) João, professor de direito constitucional, questionou Maria, sua aluna, em relação a alguns aspectos relacionados ao exercício do poder reformador, mais especificamente quanto à legitimidade para a apresentação de proposta, aos limites materiais ao exercício do poder reformador e à possibilidade de a matéria inserida em proposta havida por prejudicada ser objeto de nova proposta.

À luz da sistemática constitucional, Maria respondeu corretamente que

- a) é admitida a iniciativa popular nessas propostas.
- b) a forma de governo não está inserida entre os limites materiais.
- c) a matéria constante de proposta havida por prejudicada somente pode ser objeto de nova proposta na legislatura seguinte.
- d) a proposta havida por prejudicada, não propriamente rejeitada, pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
- e) a iniciativa das Assembleias Legislativas exige que a manifestação, em cada uma delas, se dê por maioria absoluta de seus membros.

10. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Consultor Legislativo/2023/Adaptada) Juliana foi instada por sua professora de Direito Constitucional a apresentar características da Constituição da República Federativa do Brasil. Em resposta, Juliana afirmou que essa ordem constitucional está sujeita ao processo informal de modificação conhecido como mutação constitucional.

11. (FGV/TCE-AM - 2021) Lucas, estudioso do direito constitucional, chegou à conclusão de que o texto constitucional pode sofrer mudanças de significado ainda que não seja objeto de qualquer alteração formal. Essas alterações, delineadas a partir de atividade intelectual



conduzida pelo intérprete, sob influência das modificações na realidade sociopolítica, não importariam em usurpação de uma função própria do Poder Constituinte originário.

À luz da compreensão contemporânea a respeito da interpretação constitucional, a argumentação de Lucas é:

- a) incorreta, pois o texto e a norma constitucional apresentam uma relação de sobreposição, o que impede a alteração da última sem a realização de modificações no primeiro;
- b) correta, já que o texto e a norma constitucional não apresentam uma relação de sobreposição, sendo esta última delineada a partir da interação entre o primeiro e a realidade;
- c) correta, já que a norma pode se distanciar da sobreposição com o texto caso seja identificada uma situação de nulidade parcial deste último;
- d) incorreta, já que a interpretação constitucional é realizada in abstracto, dissociada da realidade subjacente ao momento de aplicação da norma;
- e) incorreta, já que o objetivo do intérprete é descobrir o significado imanente do texto constitucional.

12. (FGV/PM-RJ - 2021) Ana e Maria, estudiosas do Direito, travaram intenso debate a respeito de aspectos da interpretação constitucional. Ana sustentava que a separação rígida entre sujeito cognoscente e objeto cognoscido, própria do formalismo, não se ajustava ao modo como a ordem constitucional brasileira vinha sendo compreendida. Maria, no entanto, ressaltava que a afirmação de Ana era incompatível com o conceito de mutação constitucional.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- a) Maria está errada, pois o conceito de mutação constitucional está ínsito no formalismo, decorrendo das constantes alterações formais do texto da Constituição.
- b) Ana está errada, pois o formalismo é a base de toda a interpretação constitucional, apontando para a ilegitimidade de toda argumentação que dele se distancie.
- c) Ana está errada, pois, na interpretação constitucional, a separação rígida entre sujeito cognoscente e objeto cognoscido decorre da separação de poderes.
- d) Ana está errada, pois os significantes constitucionais veiculam significados preexistentes, que não são influenciados pela pré-compreensão do intérprete ou por modificações da realidade.
- e) Maria está errada, pois a mutação constitucional está embasada na atividade argumentativa e decisória desenvolvida pelo intérprete, que não permanece atrelado a significados preexistentes.



GABARITO

1. C
2. E
3. B
4. E
5. E
6. D
7. D
8. E
9. B
10. CORRETO
11. LETRA B
12. LETRA E



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.